العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

• تأصيل تحليلي • تطبيقات قضائية • صياغة أكاديمية

الفقه المقارن (جنايات)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

الفقه المقارن جنايات

المحاور الآتية

الجناية على النفس (القتل)	الجنايات على ما دون النفس

المُصنف: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ)** كتاب جامع شامل لأبواب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، وهو شرح على كتاب شيخه علاء الدين السمرقندي الحنفي المسمى **«تحفة الفقهاء»** الذي هو شرح على **«مختصر القدوري»**.

منهج الكتاب: رتب المصنف المسائل؛ مع إيراد الدلائل، ويذكر الخلاف بين الأحناف وغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، ويرجح واحداً منها عندما يعبر بـ **«لنا»** ويدلل عليه، وهو في الغالب يذكر رأي أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، ورأي زفر بن الهذيل، وكذلك الشافعي، ويبين وجه قول كل منهم ودليله، وقد تميز الكتاب باللغة السهلة في السرد.

قصة الكتاب: عرضه الكاساني على أستاذه السمرقندي فاستحسنه وزوجه ابنته العالمة الفقيهة السيدة فاطمة وجعل مهرها هذا الكتاب.

تعريف: الجناية وأنواعها

نص الكاساني: الْجِنَايَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ: **جِنَايَةٌ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ، وَجِنَايَةٌ عَلَى الْآدَمِيِّ** أَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ فَنَوْعَانِ أَيْضاً: غَصْبٌ وَإِتْلَافٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كِتَابِ الْغَصْبِ.

تعريف الجناية لغةً: الجنايات جمع جناية، **وهي لغةً الذنب** يقال جَنَى جِنَايَةً أي أذنب ذنباً يؤاخذ به، فهو جَانٍ، والجمع جناة، والجناية أيضاً الجُرْمُ، وهي ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة، والجمع جنايات وجنايا.

تعريف الجناية اصطلاحاً – اتجاهات الفقهاء: تنوعت تعريفات الفقهاء للجناية اصطلاحاً إلى اتجاهات متعددة، وتفصيلها في الآتي:

1. **التوسع في المفهوم:** كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها، وهو ما يشمل جميع الذنوب والمعاصي المحرمة شرعاً.

2. **اتجاه ابن رشد الحفيد:** الجنايات ذات العقوبات المقدرة شرعاً تتنوع إلى: جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء (القتل والجرح)، وجنايات على الفروج (الزنا)، وجنايات على الأموال (الحرابة والسرقة)، وجنايات على الأعراض (القذف)، وجنايات بالتعدي على استباحة المحرم من المأكول والمشروب (ولا حد فيها إلا في الخمر)، وأشار إلى أن هذه هي الجنايات ذات العقوبة المقدرة، مما يفهم منه وجود جرائم أخرى بعقوبات غير مقدرة.

3. **التضييق في المفهوم:** قصروها على أنواع مخصوصة من المحرمات — تعريف ابن مفلح: **كل فعل يُعد عدواناً على نفس أو مال** ، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاً أو نحوه، وسموا الجناية على الأموال غصباً ونهباً وسرقة وإتلافاً.

أنواع: الجنايات

التقسيم: قسم الفقهاء الجنايات على الآدمي عموماً إلى ثلاثة أقسام بحسب ما يتم تفويته بالاعتداء وإذهابه بالجناية.

1. **جناية على النفس:** وهي القتل.

2. **جناية على ما دون النفس:** وهي الإصابة التي لا تزهق الروح — كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء سواء أكان بالقطع أم بالجرح أم بإزالة المنافع.

3. **جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه:** وهي الجناية على الجنين (الإجهاض).

تعريف:. الجريمة

تعريف الجريمة لغةً: يقال جَرَمَ يَجْرِمُ جُرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَمَ فهو مُجْرِمٌ وجَرِيمٌ، والجريمة **أيضاً تأتي بمعنى الجناية** يقال جَرَمَ إليهم وعليهم جَرِيمَةً وأَجْرَمَ جَنَى جنايةً، والجمع جرائم، والجُرْمُ: الذنب، يقال تَجَرَّمَ عَلَى فُلَانٍ أي ادَّعَى عليه ذنباً لم يفعله.

تعريف الجريمة اصطلاحاً: تنوعت تعريفات الفقهاء للجريمة، وتفصيلها في الآتي:

1. **التعريف العام – أبو زهرة:** **فعل ما نهى الله ﷻ عنه وعصيان ما أمر الله تعالى به** — وهو مرادف لتعريف الفقهاء لها بأنها إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه، إذ قرر الله تعالى عقاباً لكل من يخالف أوامره.

2. **التعريف الخاص – الماوردي:** **محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير** ، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية.

بيان: العلاقة بين الجناية والجريمة

طبيعة العلاقة: العلاقة بينهما علاقة **عموم وخصوص** ، فالجريمة أعم في الاصطلاح من الجناية، إذ إن المحظورات الشرعية التي زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير وكلمة الحد المذكورة في التعريف تشمل القصاص.

تطبيق: وبهذا تكون الجريمة أعم من الجنايات التي هي كل فعل عدوان يقع على البدن وهي توجب القصاص فهي داخلة في تعريف الجريمة، وعليه **فكل جناية جريمة وليست كل جريمة جناية** .

تعريف: العقوبة

تعريف العقوبة لغةً: **المجازاة والمؤاخذة**

يقال عَاقَبْتُ الرَّجُلَ بذنبه مُعَاقَبَةً وَعُقُوبَةً وَعِقَاباً أي أَخَذْتُهُ به وجزيته بما فعل سوءاً، وسميت عقوبة لأنها تكون آخراً وثاني الذنب وتأتي تالية للذنب، وذلك لأنها مشتقة من الفعل عَقِبَ وهو يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره.

تعريف العقوبة اصطلاحاً: تعددت تعريفات الفقهاء لها، وتفصيلها في الآتي:

1. **الطحطاوي:** **الألم الذي يلحق الإنسان مستحقاً على الجناية** .

2. **ابن عابدين:** **جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل** ، سمي بها لأنها تتلو الذنب من تعقبه إذا تبعه، أو هي أذى ينزل بالجاني زجراً له، أو هي ألم بدني أو نفسي أو مالي ينزل بالمرء جزاء على ذنب ارتكبه ولأداء واجب امتنع عنه.

التفرقة بين العقاب والعقوبة: فرق الطحطاوي بين العقاب والعقوبة: ما يلحق الإنسان إن كان في الآخرة يقال له **العقاب**، وإن كان في الدنيا يقال له **العقوبة**.

الخلاصة: هذه التعريفات جميعاً تلتقي على أن العقوبة جزاء أو مؤاخذة لا تكون إلا بعد جناية أو جريمة ارتكبها الجاني يستوجب بها المؤاخذة أو المعاقبة، **فلا معاقبة إلا بذنب ولا مؤاخذة إلا بجرم** .

تمهيد في: أنواع القتل

نص الكاساني: وَالْكَلَامُ فِي الْقَتْلِ فِي مَوَاضِعَ: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ كُلِّ نَوْعٍ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ، أَمَّا الْأَوَّلُ:فَالْقَتْلُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: **قَتْلٌ هُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ** لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، **وَقَتْلُ عَمْدٍ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ** وَهُوَ الْمُسَمَّى بِشِبْهِ الْعَمْدِ، **وَقَتْلٌ هُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ** لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، **وَقَتْلٌ هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَإِ** .

التعريف: في اللغة: **فعل يحصل به زهوق الروح** ، يقال قتله قتلاً أزهق روحه، ويقال قتله بضرب أو حجر أو سم أو أماته، وفي اصطلاح الفقهاء: **فعل من العباد تزول به الحياة** .

الخلاف بين الفقهاء: اختلف الفقهاء في أقسام القتل باعتبار قصد الجاني وعدمه على أربعة آراء، وتفصيلها في الآتي:

1. **الرأي الأول – خمسة أقسام (الأحناف):** عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، والقتل بسبب، وتفصيل هذه الأنواع في الفروع الآتية:
   1. **القتل العمد:** أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء كالسيف.
   2. **شبه العمد:** أن يتعمد الضرب بما لا يفرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد.
   3. **القتل الخطأ:** أن يرمي شخصاً يظنه صيداً أو حربياً فإذا هو مسلم، أو يرمي غرضاً فيصيب آدمياً.
   4. **ما جرى مجرى الخطأ:** مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله.
   5. **القتل بسبب:** كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه فيعطب به إنسان.
2. **الرأي الثاني – قسمان:** عمد وخطأ لا ثالث لهما — المالكية في الرواية المشهورة، والشيعة الزيدية، والظاهرية.

3. **الرأي الثالث – ثلاثة أقسام:** عمد، وشبه عمد، وخطأ — المالكية في رواية، والشافعية، والشيعة الإمامية، والإباضية.

4. **الرأي الرابع – أربعة أقسام:** عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ — الحنابلة.

حقيقة الخلاف: حقيقة هذا الخلاف نظري لا تتغير به الأحكام، أدي إليه منطق التبويب، فالذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة، والذي نظر إلى صور القتل جعلها أربعة أو خمسة، وسوف نسير في بياننا للقتل بالنظر إلى الأحكام المترتبة عليه فهو إما **عمد أو شبه عمد أو خطأ** .

الحكم التكليفي للقتل:

الأحكام التكليفية الخمسة: القتل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وتفصيلها في الآتي:

1. **الوجوب:** كقتل المرتد إذا لم يتب، والكافر المحارب إذا لم يسلم أو يعط الجزية.
2. **الحرمة:** كقتل المعصوم بغير حق.
3. **الكراهة:** كقتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله تعالى أو رسوله.
4. **الندب:** كقتل الغازي قريبه الكافر إذا سب الله تعالى أو رسوله.
5. **الإباحة:** كقتل الإمام الأسير الكافر.

MNARA 01105405473

القتل العمد:

المحاور الآتية

التعريف	الحكم	الأركان	شروط القصاص

محل التعريف: تباينت عبارات الفقهاء في تعريف القتل العمد وتحديد آلته، ونعرض ذلك:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	تعمد الضرب بسلاح أو بما يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب والحجر والنار — الحنفية
الرأي الثاني	قصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالبًا، من محدد أو مثقل، أو بإصابة المقاتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط بالخنق — المالكية
الرأي الثالث	قصد قتله بما يقتل غالبًا فيموت منه — الشافعية
الرأي الرابع	قصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به — الحنابلة
الرأي الخامس	قصد البالغ العاقل القتل بما يقتل غالبًا — الشيعة الإمامية
الرأي السادس	قصد الفعل وعين الإنسان بما يقتل غالبًا — الشيعة الزيدية
الرأي السابع	ما تعمد به المرء مما قد يموت من مثله وقد لا يموت — الظاهرية
الرأي الثامن	قصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالبًا — الإباضية

محل الاتفاق – القتل بالمحدد: الفقهاء متفقون على أن القتل إذا كان بمحدد، أي بآلة لها حد كالسيف والسكين وما يشبههما مما يقطع اللحم ويفرق الأجزاء، فهو **قتل عمد** .

محل الخلاف – القتل بغير المحدد (المثقل): اختلفوا في القتل بغير المحدد كالمثقل (ما كان ذا وزن ثقيل كالحديدة أو الحجر مما يغلب على الظن موت المقتول به) على آراء:

الرأي	المضمون

الرأي الأول	ليس بقتل عمد، ولا يوجب قصاصًا إلا إذا كان حديدًا كالعمود ونحوه — أبو حنيفة
الرأي الثاني	قتل عمد؛ لأنه يقتل غالبًا — باقي الفقهاء

حكم: القتل العمد

حكمه: القتل إذا كان عمدًا وعدوانًا **جريمة كبرى، ومن السبع الموبقات** التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، وذلك بالقصاص، مع ما جاء في القرآن من الوعيد الشديد؛ لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض، وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع.

الكتاب – الآية الأولى: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»

السنة – الحديث الأول: ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «"لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ"» .

الإجماع: أجمع الفقهاء سلفًا وخلفًا على تحريم قتل النفس أو الاعتداء بغير حق.

أركان: القتل العمد

1 الركن الأول: أن يكون القتيل آدميًا حيًا:

شرطاه: يتحقق هذا الركن بشرطين، وهم:

1. **الشرط الأول – أن يكون المعتدى عليه آدميًا:** فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان؛ فلو وجّه شخص طلقات نارية إلى حيوان بقصد إهلاكه وهو يظن أنه إنسان، فإن الجريمة **لا تعد قتلًا** ، بل تعتبر إتلافًا لحيوان يعاقب عليه بالتعزير.
2. **الشرط الثاني – تحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء:** فلو اعتدى شخص على ميت فارق الحياة **فلا قصاص عليه** ، وكذا لو اعتدى على جنين في بطن أمه فلا قصاص عليه؛ لأن حياة الجنين ليست متحققة، فعلى الجاني **الدية كاملة** إذا سقط الجنين حيًا ثم مات؛ لأنه مات متأثرًا بالعدوان، وعليه **الغرة** إذا سقط ميتًا.

٢ الركن الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم:

تعريف معصوم الدم: أي **يحرم قتله** ، ولا يكون مباح الدم كالحربي؛ إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله، فمعصوم الدم هو الذي لا يباح قتله، وبالتالي يقتص من قاتله.

محل الخلاف – ما تكون به العصمة: اختلف الفقهاء فيما تكون به العصمة على رأيين:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**تكون بالإسلام والأمان، ويدخل تحت الأمان عقد الجزية والموادعة والهدنة** — **المالكية والشافعية والحنابلة**
الرأي الثاني	**تكون بالإقامة في دار الإسلام ولو كانت مؤقتة، ولا يشترط للإقامة في دار الإسلام كونه مسلمًا** — **أبو حنيفة**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والسنة:

1. **الكتاب:** «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً» — ووجه الدلالة أن الإيمان عصمة للإنسان، وأنه لا يجوز قتل المؤمن إلا على وجه الحق.
2. **السنة:** أن النبي ﷺ قال: «"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"» ،

ونوقش: بأن صدر آية المؤمن لا يتناول كل مؤمن على الإطلاق،

وأجيب: بأن عموم الأدلة يدل على تحصيل الإيمان بالشهادتين، وأن النبي ﷺ صلى على النجاشي بعد موته ووصفه بالصلاح وكان مقيمًا بدار الكفر، فدل على أن الإيمان هو المعتبر في العصمة.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالكتاب، وبيانه:

1 **الكتاب:** «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» — ووجه الدلالة أن الله أوجب في قتل المؤمن المقيم في دار الحرب الكفارة دون الدية، بخلاف قتل المؤمن في دار الإسلام حيث أوجب الدية والكفارة، فدل سقوط الدية في قتل المسلم في دار الحرب على انعدام العصمة،

ونوقش: بأن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم، وبأن حرمة من آمن ولم يهاجر قليلة.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — القائلون بأن العصمة تكون بالإسلام والأمان، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول من الكتاب والسنة.

وقت العصمة:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في وقت العصمة على قولين، وهما:

الرأي	المضمون
القول الأول	**وقت العصمة هو وقت الفعل أي فعل القاتل لا غير؛ فلو رمى إنسانًا مسلمًا فجرحه، ثم ارتد المجروح بعد الجرح ومات وهو مرتد، لا يقتص منه — أبو حنيفة**
القول الثاني	**وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعًا؛ فلو جرح مسلمًا ثم زالت عصمته بردته فمات من جراحته هذه فلا قصاص على القاتل — أبو يوسف ومحمد من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة**

أدلة القول الأول: استدلوا بالمعقول: إن الضمان يجب بالقتل، والفعل إنما يصير قتلًا بفوات الحياة، ولا عصمة للمقتول وقت فوات الحياة، فكان دمه هدرًا كما لو جرحه ثم ارتد فمات وهو مرتد.

أدلة القول الثاني: استدلوا بالمعقول: إن لفعل القتل تعلقًا بالقاتل من حيث إنه فعل، وبالمقتول من حيث الأثر وهو فوات الحياة، فلا بد من ملاحظة العصمة في الوقتين جميعًا: وقت الجناية ووقت الموت.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: القول الثاني — القائل بأن وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعًا؛ والذي تطمئن إليه النفس.

زوال العصمة:

القاعدة: تزول العصمة عن الإنسان ويصبح دمه هدرًا بزوال ما يثبتها، ويشمل ذلك أمورًا متعددة، وهي:

1. **الردة:** إذا ارتد المسلم والعياذ بالله فكفر وهو مختار بالغ عاقل فقد أصبح دمه هدرًا لا قصاص على قاتله؛ لقوله ﷺ: «"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"» ، فهذا الحديث يدل على أن عقوبة المرتد القتل، وإذا كان كذلك فلا قصاص على قاتله، **ملاحظة:** إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وإثبات موجبها من اختصاص الإمام، وله إنابة غيره في ذلك؛ لأن ترك الناس ينفذون الأحكام بأنفسهم يؤدي إلى حصول الفوضى فيعتدي بعض الناس على بعض، ثم يتذرعون بأن المجني عليه ارتكب حدًا، فإذا فعل ذلك آحاد الناس وجب تعزيره وتأديبه لافتياته على الإمام أو السلطة العامة.

2. **الزنا من المحصن: المحصن:** هو الثيب، وهو من جامع وهو حر مكلف في نكاح صحيح، سواء أكان رجلًا أم امرأة، فإذا زنا فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت، والدليل على هذا ما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: «"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"» ، وإذا كانت عقوبته الرجم فلا قصاص على قاتله لأن دمه هدر.

3 **القتل العمد الموجب للقصاص:** لو قتل شخص آخر عامدًا بغير حق فعقوبته القتل، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» ، ولقوله ﷺ: «"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"» ، فمن قتل شخصًا مستوجبًا لعقوبة القتل فلا قصاص على قاتله لأن دمه مباح، **وهذه الإباحة ليست مطلقة لكل واحد من الناس، وإنما هي إباحة مخصوصة لولي المقتول فقط** ، فدم القاتل مهدر في حقه، ومعصوم في حق غيره من الناس، فإذا قتله غير المستحق اقتص منه، لقوله تعالى: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» .

4 **الحرابة:** وهي قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر أو داخل المصر، وجزاؤها ما ذكره الله سبحانه: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» ، فقد أفادت الآية أن المحارب للحاكم والخارج عليه إذا قتل وأخذ مال الآخرين وهدد الأمن فهو مباح الدم مهدوره، وكانت عقوبته هي القتل والصلب أو النفي من الأرض بحسب ما يراه الحاكم تحقيقًا لمصلحة المجتمع المسلم.

٣ الركن الثالث: أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني:

القاعدة: يشترط لتحقق هذا الركن أن يحدث القتل بفعل الجاني، وأن يكون من شأن هذا الفعل إحداث الموت، فإن كان القتل نتيجة لفعل لا يمكن نسبته إلى الجاني أو لم يكن فعل الجاني يحدث الموت فلا يمكن اعتبار الجاني قاتلًا. **ولا يشترط أن يكون الفعل من نوع معين لاعتباره قتلًا** ، فيصح أن يكون ضربًا أو جرحًا أو ذبحًا أو حرقًا أو خنقًا أو تسميمًا أو غير ذلك، ويصح أن يقع الفعل من الجاني مرة واحدة، ويصح أن يقع على التوالي في مدة طالت أو قصرت.

أولًا: القتل بالمحدد:

التعريف والحكم: المحدد: ما شق بحده فقطع الجلد ومار في اللحم كالسيف والسكين، أو نفذ بدفنه كالسهم، والأسلحة النارية الحديثة المختلفة، **ويكاد يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على أن القتل بالمحدد قتل عمد موجب للقصاص**، إلا أن الأحناف اشترطوا أن تكون الآلة قاتلة غالبًا ومعدة للقتل، واكتفى الشافعية والحنابلة بأن تكون الآلة محددة، ولم يشترطوا غلبة الظن في حصول القتل بها، ولم يشترط المالكية شيئًا في آلة القتل، وإنما يكفي وجود العدوان.

ثانيًا: القتل بالمثقل (بغير المحدد):

محل الخلاف: المثقل ما ليس له حد كالعصا والحجر، وقد اختلف الفقهاء في شأنه هل يوجب القصاص أم لا على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**لا يجب القصاص في القتل بالمثقل إلا أن يكون حديدًا كالعمود؛ فإذا خنق رجلًا فقتله أو غرقه بالماء أو ألقاه من جبل أو سطح فمات فلا قصاص فيه عنده — أبو حنيفة**
الرأي الثاني	**يجب القصاص في القتل بالمثقل — أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية**

أدلة الرأي الأول (أبو حنيفة): استدل بالسنة والمعقول، ودليله:

1. **السنة:** ما روي عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: «"خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ"»، ووجه الدلالة أن الحديث دل على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل، حيث جعل النبي ﷺ القتل بالسوط والعصا والحجر شبه العمد، وأوجب فيه الدية.

2 **المعقول:** أن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد؛ لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له، فحصوله بغير ما أعد له دليل عدم القصد، والمثقل وما يجري مجراه ليس بمعد للقتل عادة، فكان القتل به دلالة عدم القصد، بخلاف القتل بحديد لا حد له؛ لأن الحديد آلة معدة للقتل، قال الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» ، والقتل بالعمود معتاد فكان القتل به دليل القصد فيتمحض عمدًا.

⚠ **المناقشة:** نوقش هذا بأن الحديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد، وبأن الحديث محمول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر.

📖 **أدلة الرأي الثاني (الجمهور):** استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، ودليلهم:

1 **الكتاب:** «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» — ووجه الدلالة بعمومها على وجوب القصاص في القتل بالمثقل لأنه يقتل غالبًا.

2 **السنة:** ما روي عن أنس بن مالك أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها: «"أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟"» فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين، ووجه الدلالة أن النبي ﷺ طبق القصاص على اليهودي في قتله الجارية بالحجر.

3 **المعقول:** أن المثقل أحد نوعي ما يقصد به القتل في الغالب فوجب أن يستحق فيه القود كالمحدد، وأن القود موضوع لحراسة النفوس، لقوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» ، فلو سقط بالمثقل لما انحرست النفوس، ولسارع كل من يريد القتل إلى المثقل ثقة بسقوط القود.

✔ **الراجح والله أعلم: الرأي الثاني** — القائل بوجوب القصاص في القتل بالمثقل، **وسبب الترجيح:**

✔ **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني.

✔ **درء الذريعة:** لو لم نوجب القود لاتخذ ذلك ذريعة إلى إهلاك الناس.

أقسام المثقل: أقسام المثقل ثمانية، وهي:

1. **قسم يقتل مثله في الأغلب:** كالصخرة الثقيلة والخشبة الكبيرة، ويقتل في أي موضع وقعت عليه من الجسد وعلى من وقعت عليه من جميع الناس، فالقود واجب.
2. **قسم لا يقتل مثله في الغالب:** كالحصاة مثل النواة والخشبة مثل القلم، فلا قود فيه ولا دية.
3. **قسم يجوز أن يقتل مثله ويجوز أن لا يقتل:** وهو ما توسط بين الأمرين، فلا قود فيه وفيه الدية مغلظة.
4. **قسم يقتل إذا ردد ولا يقتل إذا أفرد:** كالسوط والعصا، فإن ردده وجب فيه القود، وإن لم يردده وجبت فيه الدية دون القود.
5. **قسم يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير والصحيح:** فيراعى المقتول به.
6. **قسم يقتل إذا وقع في المواضع القاتلة ولا يقتل إذا وقع في غيرها:** فيراعى موضع وقوعها.
6. **قسم يقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفه:** فيراعى حال الضارب.
7. **قسم يقتل في شدة الحر والبرد ولا يقتل مع سكونهما:** فيراعى وقت الضرب، وجملته أن يراعى حال الضارب والمضروب وما وقع به الضرب ليفصل بها أحكام هذه الأقسام.

ثالثًا: القتل بالمباشرة:

القاعدة: القتل بالمباشرة: أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة، كقتل السيف والرمح أو الذبح بالسكين والخنق، فإنه يؤدي بذاته إلى موت المجني عليه، **وقد اتفق الفقهاء على أن القتل بطريق المباشرة موجب للقصاص** .

رابعًا: القتل بالتسبب:

التعريف: القتل بالتسبب: أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بواسطة، كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه.

أقسام السبب: أقسام السبب ثلاثة، وهي:

1. **سبب حسي:** كالإكراه على القتل.
2. **سبب شرعي:** كشهادة الزور على القتل وحكم الحاكم على رجل بالقتل كذبًا أو مع العلم بالتهمة متعمدًا الأذى.
3. **سبب عرفي:** كتقديم الطعام المسموم لمن يأكله وحفر بئر وتغطيتها في طريق القتيل.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في وجوب القصاص في القتل بالتسبب على رأيين:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**القتل بالتسبب لا يوجب القصاص؛ فمن حفر بئرًا على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان ومات فلا قصاص على الحافر لأن الحفر قتل سببًا لا مباشرة** — **الأحناف**
الرأي الثاني	**القتل بالتسبب يوجب القصاص إذا قصد موت المجني عليه** — **المالكية والشافعية والحنابلة**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالمعقول من وجهين، وهما:

1. **الوجه الأول:** أن القتل تسببًا ليس بقتل حقيقة؛ لأن القتل فعل في الحر ويؤثر في إزهاق الروح، والتسبب ليس بفعل في الحر.
2. **الوجه الثاني:** أن القتل تسبيبًا لا يساوي القتل مباشرة والجزاء قتل بطريق المباشرة، **ونوقش:** بأن القتل بالتسبب يقتل غالبًا فيجب القصاص على المتسبب كما لو جرحه فمات.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه، وبيانه:

1. **الأثر:** أن شاهدين شهدا عنده بالقتل وقيل بالقطع فاقتص منه، ثم رجع الشاهدان وقالا: أخطأنا، الأول وهذا هو القاتل أو القاطع، فقال: «"لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَأَقَدْتُكُمَا"» ، ووجه الدلالة وجوب القصاص على المتسبب وهم الشهود هنا.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الثاني** — وجوب القصاص في القتل بالتسبب إذا قصد إحداث الوفاة، **وسبب الترجيح:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني.
- **درء الذريعة:** لأن القول بغير ذلك ذريعة للهروب من القصاص.

خامسًا: القتل بالترك:

المثال: أن يحبس غيره في مكان ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت جوعًا وعطشًا لزمن يموت فيه غالبًا، وكان قد تعذر عليه الطلب.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في وجوب القصاص في القتل بالترك على قولين:

الرأي	المضمون
القول الأول	**القتل بالترك قتل عمد؛ فمن حبس شخصًا ومنعه الطعام أو الشراب فمات من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا بشرط تعذر الطلب عليه وجب القصاص** — **المالكية والشافعية والحنابلة**
القول الثاني	**لا يجب القصاص في القتل بالترك ولا شيء فيه غير التعزير** — **أبو حنيفة**

أدلة القول الأول: استدلوا بالكتاب والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب:** «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» — ووجه الدلالة أن الترك الذي يؤدي إلى الموت من الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه، فيستحق فاعله القصاص لأنه عمد.
2. **المعقول:** أن القتل بالترك قتل عمد، فمن حبس شخصًا ومنعه الطعام أو الشراب فمات من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا وتعذر عليه الطلب وجب القصاص؛ لكونه عمدًا لظهور قصد الإهلاك به، ولأن هذا يقتل غالبًا.

أدلة القول الثاني (أبو حنيفة): استدل بالمعقول: إن الحبس وتطبيق الباب عليه لا يوجب إتلافه، وإنما يتلفه معنى آخر وهو الجوع وبعد الطعام عنه، ولا صنع للجاني في ذلك،

ونوقش: بأن الترك سبب يؤدي إلى التلف فيجب الضمان.

الراجح والله أعلم: القول الأول — وجوب القصاص في القتل بالترك، وسبب الترجيح:

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول.
- **أن الترك سبب في الإتلاف:** لأن الترك سبب في إتلافه على وجه متعد فيه فيكون بمنزلة حافر البئر في الطريق.

٤ الركن الرابع: أن يقصد الجاني إحداث الوفاة:

القاعدة: لابد من قصد الجاني إحداث الوفاة، فإذا لم يقصدها لم يكن قتلًا عمدًا. وهذا الركن هو المميز للقتل العمد عن القتل شبه العمد والخطأ.

شروط وجوب القصاص: في العمد

تقسيم الشروط: لوجوب القصاص شروط، بعضها يرجع إلى القاتل، وبعضها يرجع إلى المقتول، وبعضها يرجع إلى نفس القتل، وبعضها يرجع إلى ولي القتيل، وهي:

- **ما يرجع إلى القاتل:** خمسة: أن يكون عاقلًا، وأن يكون بالغًا، وأن يكون متعمدًا القتل قاصدًا إياه، وأن يكون القتل منه عمدًا محضًا ليس فيه شبهة العمد، وأن يكون عالمًا بتحريم القتل.
- **ما يرجع إلى المقتول:** أن يكون معصوم الدم.
- **ما يرجع إلى نفس القتل:** أن يكون مباشرًا على قول.
- **ما يرجع إلى ولي القتيل:** عدم العفو.

ملاحظة: أما ذكورة القاتل وحرّيته وإسلامه فليست من شروط الوجوب.

١ الشرط الأول: التكليف بالبلوغ والعقل:

القاعدة: يشترط في القاتل أن يكون بالغًا عاقلًا؛ لأن البلوغ والعقل هما شرط التكليف.

MARA 01105405478

المسألة الأولى: حكم القصاص من الصبي:

القاعدة: يشترط في القاتل أن يكون بالغًا، **فلا قصاص على صغير**، سواء كان مميزًا أو غير مميز.

الأدلة: دليل هذا السنة والإجماع والمعقول، وبيانه:

1. **السنة:** ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ"»، ووجه الدلالة عدم تكليف الصغير؛ لأنه لا يعقل الأمور، ومن كان هذا حاله لا يقتص منه.
2. **الإجماع:** أجمعت الأمة سلفًا وخلفًا على عدم وجوب القصاص على الصغير.
3. **المعقول:** أن الصبي لا يكلف بالعبادات البدنية فأولى أن لا يؤاخذ بالعقوبات البدنية، ولأن القصاص حد فأشبه في سقوطه عن الصبي والمجنون سائر الحدود.

المسألة الثانية: حكم القصاص من المجنون:

القاعدة: اتفق الفقهاء على **عدم وجوب القصاص على المجنون** لعدم إدراكه، واستدلوا بالأدلة السابقة التي دلت على عدم وجوب القصاص على الصبي.

الأثر: يدل على هذا أيضًا ما رواه يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلًا، فكتب إليه معاوية: أن اعقله ولا تقده، فإنه ليس على مجنون قود.

ملاحظة: ومحل عدم الجناية على المجنون إذا كان جنونه مطبقًا، فإن تقطع فله حكم المجنون حال جنونه وحكم العاقل حال إفاقته، ومن لزمه قصاص ثم جن استوفي منه حال جنونه؛ لأنه لا يقبل الرجوع.

المسألة الثالثة: حكم القصاص من المعتوه:

التعريف والقاعدة: العته: آفة توجب خللًا في العقل فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين، ويلحق المعتوه بالصبي والمجنون، **فإذا اعتدى على غيره فقتله فلا قصاص عليه** ؛ لأن المعتوه لا قصد له ولا نية.

المسألة الرابعة: وجوب الدية في مال الصبي والمجنون والمعتوه:

محل الخلاف: ذكرنا أنه لا قصاص على الصبي والمجنون والمعتوه، فهل يجب عليهم الدية أم لا؟ اختلف الفقهاء على رأيين:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**تجب الدية على الصبي والمجنون والمعتوه — الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية والإمامية والإباضية**
الرأي الثاني	**لا تجب الدية عليهم — الظاهرية**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالأثر والمعقول، ودليلهم:

1. **الأثر:** ما روي عن علي بن أبي طالب أن ستة صبيان تغاطوا في النهر فغرق أحدهم، فشهد اثنان على ثلاثة وشهد الثلاثة على الاثنين، فجعل علي على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وجعل على الثلاثة خميسي الدية، ووجه الدلالة وجوب الدية على الصبي بفعل علي رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة،
   ونوقش: بأن هذا الأثر غير صحيح؛ لأنه من رواية سلمة بن كهيل أو حماد بن أبي سليمان عن علي بن أبي طالب، وكلاهما لم يولد إلا بعد موت علي.
2. **المعقول:** أن حقوق الأموال لا تسقط بعدم التكليف كقيم المتلفات، ولأن القصد فيها غير معتبر فلم تسقط القصد كالخطئ.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالسنة: حديث رفع القلم، ووجه الدلالة سقوط الدية عن الصبي والمجنون والمعتوه لأنهم غير مخاطبين لعدم تكليفهم، فهم خارجون عمن خوطب بذلك الحكم،
ونوقش: بأن المراد رفع الإثم والعبادات البدنية بدليل وجوب صدقة الفطر والحقوق المالية.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — وجوب الدية على الصبي والمجنون والمعتوه، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول.

المسألة الخامسة: عمد الصبي والمجنون:

محل الاتفاق: لا خلاف بين الفقهاء على أن **الصبي غير المميز والمجنون عمدهما وخطأهما سواء** ، واختلفوا في الصبي المميز والمجنون الذي يقدر على التمييز هل عمدهما عمد أو خطأ على قولين.

الرأي	المضمون
القول الأول	**الصبي والمجنون عمدهما وخطأهما سواء، وبالتالي إذا جنيا جناية وجبت الدية على العاقلة** — **الأحناف والمالكية والشافعية في مقابل الأظهر والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية**
القول الثاني	**الصبي والمجنون عمدهما عمد، وبالتالي إذا جنيا جناية وجبت الدية في مالهما** — **الشافعية في الأظهر وأحمد في رواية**

أدلة القول الأول: استدلوا بالسنة والأثر والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة:** حديث رفع القلم، ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أخبر أن القلم مرفوع عنهما، فدل على أن عمدهما في حكم الخطأ، ولو كان في حكم العمد لوجب عليهما القصاص.
2. **الأثر:** ما روي أن مجنونًا صال على رجل بسيف فضربه، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فجعل عقله على عاقلته بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وقال: عمده وخطؤه سواء.
3. **المعقول:** أن الصبي مظنة المرحمة، والعاقل الخاطئ لما استحق التخفيف ووجبت الدية على العاقلة كان الصبي وهو أعذر أولى بهذا التخفيف، وأنه لم يتحقق منه كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمد.

أدلة القول الثاني: استدلوا بالمعقول من وجهين، وهما:

1. **الوجه الأول:** أن الصبي لو أكل في الصوم عامدًا لبطل صومه، فلولا أن لعمده حكمًا لما بطل صومه،

ونوقش: بأن الصوم عبادة بدنية تتوقف على التكليف وصحة القصد بخلاف القتل.

2. **الوجه الثاني:** أنه عمد يجوز تأديبه عليه فأشبه القتل من البالغ،

ونوقش: بأن هذا منقوض بالقتل شبه العمد.

✅ **الراجح والله أعلم: القول الأول** — أن الصبي والمجنون عمدهما وخطأهما سواء، وبالتالي إذا جنيا جناية وجبت الدية على العاقلة، **وسبب الترجيح:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول.
- **القياس على الخطأ:** لأنه قتل لا يوجب القصاص لأجل العذر فأشبه الخطأ.

المسألة السادسة: وجوب الكفارة على الصبي والمجنون:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	تجب الكفارة على الصبي والمجنون في القتل — الشافعية والحنابلة
الرأي الثاني	لا تجب الكفارة عليهما — الأحناف

📖 **أدلة الرأي الأول:** استدلوا بالكتاب والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب:** ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ — ووجه الدلالة بعمومها على وجوب الكفارة على الصبي والمجنون.
2. **المعقول:** أنه قاتل ضامن فوجب أن تلزمه الكفارة كالبالغ العاقل، وأنه حق مال يجب بالقتل فوجب أن يستوي فيه الصغير والكبير والعاقل والمجنون كالدية.

📖 **أدلة الرأي الثاني:** استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة:** حديث رفع القلم، ووجه الدلالة عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون؛ لأن الكفارة مشتقة من الكفر وهو الستر، ولا ذنب لهما حتى تسترهما؛ لأنهما مرفوع عنهما القلم،

ونوقش: بأن المراد الإثم، ورفع القلم عنهم لا يمنع من وجوب حكم القتل في أموالهم كما لم يمنع من وجوب الدية، وكما لا يمنع النائم إذا انقلب على إنسان فقتله من وجوب الدية مع الكفارة.

2. **المعقول:** أن الكفارة عبادة شرعية لا يدخلها التحمل فلم تجب على الصبي والمجنون كالصوم،

ونوقش: بأن الصوم عبادة بدنية تتوقف على التكليف وصحة القصد، والعتق مال يمكن للولي إخراجه.

✅ **الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — وجوب الكفارة على الصبي والمجنون في القتل، **وسبب الترجيح:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول.
- **أن الكفارة أوكد من الدية:** لأنها تجب على قاتل نفسه وعلى السيد في قتل عبده وإن لم تجب عليهما الدية، فلما وجبت الدية على الصبي والمجنون كان أولى أن تجب عليهما الكفارة.

➖ المسألة السابعة: القصاص من السكران:

✅ **محل الاتفاق:** اتفق الفقهاء على أنه **لا قصاص على السكران غير المتعدي بسكره** ، كما لو أكره على شرب مسكر أو شرب ما ظنه دواء أو ماء فإذا هو مسكر.

⚖ **محل الخلاف:** واختلفوا في القصاص من السكران المتعدي بسكره على ثلاثة آراء:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**يقتص من السكران المتعدي بسكره — الأحناف والمالكية والشافعية في أصح الوجهين، وأصح الروايتين عند الحنابلة والشيعة الإمامية**

الرأي الثاني	لا يقتص من السكران المتعدي بسكره ولكن تجب عليه الدية فقط — الشافعية في وجه والحنابلة في رواية
الرأي الثالث	لا قصاص ولا دية على السكران المتعدي بسكره — الظاهرية

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والآثار والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب:** «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» — ووجه الدلالة بعمومها على وجوب القصاص على السكران لأن الخطاب يشمله.
2. **الأثر:** ما روي عن علي بن أبي طالب أن سكارى تضاربوا بالسكاكين وهم أربعة فجرح اثنان ومات اثنان، فجعل علي دية الاثنين المقتولين على قبائلهما، وعلى قبائل اللذين لم يموتا، وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما، ووجه الدلالة وجوب القصاص من السكران، لكن عليًا رضي الله عنه لم يقتص ههنا لقيام الشبهة، والقصاص يدرأ بالشبهات.
3. **المعقول:** أنه يجب القصاص من السكران إذا قتل لئلا يتساكر الناس ويقتلون الأنفس والأموال ويدعوا عدم العقل بالسكر.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالمعقول: إنه لا يجب القصاص من السكران؛ لأنه زائل العقل أشبه المجنون، ولأنه غير مكلف فأشبه الصبي،

ونوقش: بأن القياس على الصبي والمجنون قياس مع الفارق، وبيان الفرق أن السكران أدخل السكر على نفسه وأنه يتأتى منه القصد بخلاف المجنون والصبي، كما أن السكران لا يزول عقله بالكلية، ولهذا يتقي المحذورات، ويفرح بما يسره، ويساء بما يضره، ويزول سكره بعد مدة من الزمان.

أدلة الرأي الثالث: استدلوا بالكتاب والسنة والآثار، ودليلهم:

1. **الكتاب:** «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» — ووجه الدلالة أن السكران لا يدري ما يقول، وإذا لم يدر ما يقول فلا شيء عليه.

2. **السنة:** حديث رفع القلم، ووجه الدلالة عدم وجوب القصاص على السكران لأنه لا يعقل فكان كالصبي والمجنون،

ونوقش: بأن القياس على الصبي والمجنون قياس مع الفارق، وبيان الفرق أن السكران أدخل السكر على نفسه وأنه يتأتى منه القصد بخلاف المجنون والصبي.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — أنه يقتص من السكران المتعدي بسكره، **وسبب الترجيح:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول.
- **درء الذريعة:** لأنه لو لم يجب القصاص والحد على السكران لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى شرب ما يسكره ثم يقتل ويزني ويسرق، ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم، ويصير عصيانه سببًا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه.

٢ الشرط الثاني: أن يكون القاتل مختارًا:

المعنى: أن يكون قد قام بجنايته مختارًا ولم يتعرض لضغط من أي إنسان ليرتكب جريمته، فإذا كان الأمر كذلك **فلا خلاف بين الفقهاء في القصاص من القاتل** .

الإكراه: أما إذا تعرض هذا القاتل لتهديد من الغير بأن كان مكرهًا فقد اختلف الفقهاء في تحديد العقوبة على القاتل المباشر وعلى المكره الآمر، **الإكراه:** حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد فيقدم مع عدم الرضا ليرفع ما هو أضر.

أقسام الإكراه: للإكراه قسمان وهم:

1. **الإكراه الملجئ:** وهو الذي يخاف فيه تلف النفس أو عضو من الأعضاء.
2. **الإكراه غير الملجئ:** وهو الإكراه بالحبس.

محل الخلاف – الإكراه الملجئ: اختلف الفقهاء في الإكراه الملجئ الذي يدفع الجاني إلى ارتكاب الجناية: هل العقوبة على القاتل المباشر وعلى المكره الآمر، أو على الآمر فقط، أو على المباشر فقط، على أربعة آراء، وهي:

الرأي	المضمون

الرأي الأول	الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكره، فإذا قتل غيره مكرهًا لزمه القصاص، ولزم القصاص المكره أيضًا — المالكية والشافعية في الراجح عندهم والحنابلة والظاهرية
الرأي الثاني	لا قصاص عليهما — أبو يوسف من الأحناف
الرأي الثالث	القصاص على المكره الآمر وليس على من وقع عليه الإكراه — أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية في قول مرجوح والشيعة الزيدية
الرأي الرابع	يجب القصاص على المكره المباشر للقتل — زفر من الأحناف والشافعية في أصح الوجهين والشيعة الإمامية

سبب الخلاف: سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مدى تأثير الإكراه على المكره المباشر للقتل، فمن لم يوجب حدًا عليه اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع لكون المكره يشبه من لا اختيار له، ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار، وذلك أن المكره يشبه من جهة المختار ويشبه من جهة المضطر المغلوب، مثل الذي يسقط من علو والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع، ومن رأى قتلهم جميعًا لم يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة، ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق، ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه لا يطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة.

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب:** «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» — ووجه الدلالة القصاص من الآمر والمباشر للقتل، ولو سقط القود عنهما مع وجود الظلم في القتل لبطل سلطانه، ولما انزجر عن القتل ظالم.
2. **المعقول:** أنه لا عذر للمكره المباشر للقتل في إحياء نفسه بقتل غيره؛ لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسه، فلم يكن إحياء نفسه بالغير أولى من إحياء الغير بنفسه فاستويا، وصار وجود العذر كعدمه، فاقتضى أن يجب القود بينهما كوجوبه لو لم يكن مكرهًا، وأن الآمر قاتل؛ لأنه تسبب في قتله بما يفضي إليه غالبًا فوجب عليه القصاص كما لو رماه بسهم.

أدلة الرأي الثاني (أبو يوسف): استدل بالمعقول: إن المكره لم يباشر القتل بنفسه فهو كحافر البئر إذا سقط فيه إنسان، والمكره مضطر إلى قتله فأشبه المرمي به على إنسان فقتله بثقله، ومن ثم فلا قود عليهما،

ونوقش: بأن هذا غير مسلم؛ لأنه ذريعة للهروب من القصاص، فمن أراد قتل شخص ادعى أنه مكره هروبًا من القصاص، كما أن القتل قد يكون بالمباشرة تارة وبالسبب أخرى، فلما وجب القود بالمباشرة جاز أن يجب بالسبب لأنه أحد نوعي القتل.

أدلة الرأي الثالث: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة:** ما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"» — ووجه الدلالة سقوط القصاص عن المكره المباشر للقتل؛ لأن عفو الشيء عفو عن موجبه، فكان موجب المستكره عليه معفوًا بظاهر الحديث،

ونوقش: بأن الحديث محمول على ما اختص بحقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين.

2. **المعقول:** أنه يجب القصاص على المكره الآمر؛ لأنه أهلكه بما يقصد به الإهلاك غالبًا فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله، ولأن المكره بالإكراه صار كالآلة بيد المكره، والقصاص يكون على مستعمل الآلة وليس على الآلة؛ لأن الإنسان يصلح أن يكون آلة بيد غيره في جريمة القتل بأن يلقيه على غيره فيقتله.

أدلة الرأي الرابع: استدلوا بالكتاب والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب:** «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» — ووجه الدلالة أن المراد بالسلطان استيفاء القصاص من القاتل، والمكره المباشر هو القاتل حقيقة؛ لأن القتل فعل مادي هو إزهاق روح، وقد تحقق منه فيكون هو القاتل حقيقة.

2. **المعقول:** أنه قتله لإحياء نفسه فوجب أن يسقط عنه القود كالمقتول دفاعًا عن نفسه،

ونوقش: بأن قياسهم على قتله دفاعًا عن نفسه منتقض بأكله من الجوع.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — أن الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكره، فإذا قتل غيره مكرهًا لزمه القصاص، ولزم القصاص المكره أيضًا.

وأسباب الترجيح كما يأتي:

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول.
- **الشريكين في الجريمة:** لأنهما بمنزلة الشريكين في الجريمة، الأول بقصده الكامل للقتل العمد والعدوان وتسببه له بإكراه غيره على تنفيذه، والثاني بمباشرة القتل فعلًا.
- **تحقيق حكمة القصاص:** لأن في إيجاب القصاص عليهما تحقيقًا لحكمة القصاص وهو الزجر والردع عن الاعتداء على الأنفس البريئة، وسدًا لذرائع الشر والفساد والعدوان.

٣ الشرط الثالث: أن يكون عالمًا بتحريم القتل:

القاعدة: يشترط في القاتل أن يكون عالمًا بتحريم القتل، **فإذا كان جاهلًا بتحريمه كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فلا قصاص عليه** ؛ لأن جهله بالتحريم شبهة تسقط القصاص عنه، ولأنه إذا لم يكن عالمًا بتحريمه فهو معتقد إباحته، وحكمة القصاص الزجر والردع ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة.

ملاحظتان: أما إذا كان يقيم في بلاد الإسلام بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل ولا يعذر في فعله، ولو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص وجب القصاص ولا يعذر.

٤ الشرط الرابع: أن يكون القاتل متعمدًا القتل:

القاعدة: يشترط في القاتل أن يكون متعمدًا القتل؛ لأن القصاص لا يجب في غير القتل العمد، لقوله ﷺ: «"الْعَمْدُ قَوَدٌ"» ، ولأن القصاص عقوبة متناهية فلا تجب إلا في جناية متناهية، والجناية لا تتناهى إلا بالعمد.

ملاحظة: ويشترط أن يكون التعمد محضًا، فإذا انتفى قصد القتل كما في حالة تكرار الضرب بما لا يقتل عادة لا يراد به القتل بل التأديب والتهذيب، فلا قصاص لتمكن شبهة العدم في القصد، ولم يشترط المالكية العمد بالذات، وإنما يكفي وجود العدوان.

MARA 01054058478

٥ الشرط الخامس: أن لا يكون القاتل حربيًا:

القاعدة: الجمهور على أنه **لا قصاص على القاتل إذا كان حربيًا حتى ولو أسلم** .

الأدلة: استدلوا بالكتاب والسنة، ودليلهم:

1. **الكتاب:** «قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ» — ووجه الدلالة أن لا قصاص على الحربي إذا أسلم؛ لأن إسلامه أسقط عنه عقوبات الدنيا والآخرة.

2. **السنة:** ما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة إسلامه قال: ثم تقدمت فقلت: يا رسول الله، أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخر، فقال لي: «"يَا عَمْرُو بَايِعْ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا"» ، فبايعته، ووجه الدلالة أن الإسلام يقطع ويمحو ما كان قبله من الذنوب.

٦ الشرط السادس: أن يكون القتل مباشرًا:

الخلاف: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص في المباشرة والتسبب على سواء إذا توافرت شروط القصاص الأخرى، ومذهب الأحناف أن يكون القتل مباشرة، فلو قتله بالسبب كمن حفر بئرًا في الطريق فوقع فيها إنسان فمات فلا قصاص على الحافر، وكذلك الشاهد إذا شهد بالقتل فاقتص من القاتل بشهادته ثم رجع عن الشهادة، أو ثبت أنه كان كاذبًا لثبوت حياة المقتول، فإنه لا يقتص منه عندهم.

٧ الشرط السابع: أن يكون القتل قد حدث في دار الإسلام:

الخلاف: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من قتل مسلمًا في دار الحرب فعليه القود، لإطلاق الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على وجوب القصاص من غير تفريق بين دار ودار، وعند الأحناف إذا أسلم الحربي ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم في دار الحرب لم يقتل به؛ لأنه من أهل دار الحرب مكانًا، فكان كالمحارب لا عصمة له، وكذلك إذا كان تاجران مسلمان في دار الحرب فقتل أحدهما الآخر فإنه لا قصاص فيه أيضًا.

شروط المقتول

المحاور الآتية

قتل المسلم بالذمي	قتل الذكر بالأنثى	الجماعة والواحد

نص الكاساني: *وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مِثْلَ الْقَاتِلِ فِي كَمَالِ الذَّاتِ، وَهُوَ سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ، وَلَا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ فِي الشَّرَفِ وَالْفَضِيلَةِ، فَيُقْتَلُ سَلِيمُ الْأَطْرَافِ بِمَقْطُوعِ الْأَطْرَافِ وَالْأَشَلِّ، وَيُقْتَلُ الْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ، وَالشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ، وَالْعَاقِلُ بِالْمَجْنُونِ، وَالْبَالِغُ بِالصَّبِيِّ، وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ الَّذِي يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ، وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ،*

الشرح والمقارنة – الشرط: الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول هو **أن يكون مكافئًا لدم القاتل** ، والذي تختلف به النفوس هو الإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير، **ولا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل في كمال الذات** وهو سلامة الأعضاء، ولا أن يكون مثله في الشرف والفضيلة، فيقتل سليم الأطراف بمقطوع الأطراف والأشل، ويقتل العالم بالجاهل، والشريف بالوضيع...

فروع الشرط: يندرج تحت هذا الشرط عدة فروع، وهي:

الفرع الأول: قتل المسلم بالذمي

محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن **الذمي إذا قتل ذميًا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصًا** ، وأن **المسلم لا يقتل بالحربي** .

محل الخلاف: واختلفوا في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة آراء، وهي:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**المسلم لا يقتل بالذمي** — الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية في الراجح عندهم
الرأي الثاني	**المسلم يقتل بالذمي** — الأحناف

الرأي الثالث — **المسلم يقتل بالذمي إن قتله غيلة وإلا لم يقتل به، وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل — المالكية**

سبب الخلاف: سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يرجع إلى تعارض الآثار مع القياس، وبيان ذلك أنه روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «"لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ"» ، فعموم الحديث يدل على أنه لا يجوز قتل المؤمن بالكافر، وأما القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي، قالوا: فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه.

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب – الآية الأولى:** «لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ» — ووجه الدلالة عدم جواز قتل المسلم بالذمي؛ لأن نفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهما وتكافؤ دمائهما،

ونوقش: بأن المساواة من كل وجه لا تعتبر في وجوب القصاص بل تعتبر المساواة في العصمة،

وأجيب: بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فتكون الآية عامة في نفي الاستواء بين المسلمين وغيرهم في كل أمر من الأمور إلا ما خص.

2. **الكتاب – الآية الثانية:** «وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» — ووجه الدلالة أنه لو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل، وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل نفيًا مؤكدًا.

ونوقش: بأن الآية محمولة على أن لا سبيل له عليه في الحجة والبرهان،

وأجيب: بأن عموم لفظ الآية يقتضي حمله على العموم، والثاني من المعلوم أنه لا حجة على المسلم بغير هذه الآية فلم يجز حملها على ما هو معلوم بغيرها.

3. **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا هل عندكم من النبي ﷺ شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في كتابه، وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، «"ولا يقتل مسلم بكافر"» .

4 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «"الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"» .

ونوقش: بأن المراد بقوله «لا يقتل مؤمن بكافر» أي بكافر حربي؛ لأنه قال: «ولا ذو عهد في عهده»، وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي، ليكون حكم العطف موافقًا لحكم المعطوف عليه،

وأجيب: من وجهين: الأول أن قوله «لا يقتل مؤمن بكافر» محمول على العموم في كل كافر من معاهد وحربي، وقوله «ولا ذو عهد في عهده» محمول على الخصوص في أنه لا يقتل بالحربي وإن قتل بالمعاهد، والثاني أننا مندوبون إلى قتل الحربيين موعودون على قتلهم بأعظم الأجر، أفيمكن أن يظن أن النبي ﷺ مع هذا الحال وأمره بالجهاد يتكلف أن يخبرنا أننا لا نقتل بالحربيين إذا قتلناهم؟

5 **المعقول – الدليل الأول:** أن حد القذف يجب بهتك حرمة العرض، والقود يجب بهتك حرمة النفس، فلما سقط عن المسلم حد قذفه كان أولى أن يسقط عنه القود في نفسه؛ لأن أخذ النفس أغلظ من استيفاء الحد.

6 **المعقول – الدليل الثاني:** أنه لا يقتل المسلم بالذمي قياسًا على عدم قتل المسلم بالمستأمن، والجامع بينهما أن كلا منهما منقوص بالكفر،

ونوقش: بأن قياس الذمي على المستأمن قياس مع الفارق، وبيان الفرق أن الذمي محقون الدم على التأبيد فأشبه المسلم بخلاف المستأمن فغير محقون الدم على التأبيد فانعدمت المساواة،

وأجيب: بأنه ما دامت مدة الأمان باقية فإنهما يتساويان في الحكم.

📖 **أدلة الرأي الثاني:** استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، ودليلهم:

1 **الكتاب – الآية الأولى:** «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» — ووجه الدلالة أن الله سبحانه أوجب القصاص من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم، فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل،

ونوقش: من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الله قال: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر، **وأجيب:** بأن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير منعدمة، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، الوجه الثاني أن الله ربط آخر الآية بأولها فقال: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» ، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى أن ينقص عنه الكافر، **وأجيب:** بأن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها، الوجه الثالث قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، **وأجيب:** بأن هذا خصوص في العفو فلا يمنع من عموم القصاص.

2 **الكتاب – الآية الثانية:** «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» — ووجه الدلالة أن تحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم؛ لأن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصًا عند الغضب ويجب عليه قتله لغرمائه، فكانت الحاجة إلى الزاجر أمس.

3 **الكتاب – الآية الثالثة:** «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» — ووجه الدلالة بعمومها على وجوب قتل المسلم بالذمي،

ونوقش: من وجهين: أحدهما أن هذا خبر عن شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، والثاني أن هذه الآية عامة خصصت بالأدلة التي استدل بها أصحاب الرأي السابق.

4 **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي ﷺ فقال: «"أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ"»، ثم أمر به فقتل،

ونوقش: بأن الحديث مرسل ولا تثبت بمثله حجة، وبأن ابن البيلماني المذكور ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله،

وأجيب: بأن الطعن بالإرسال والطعن المبهم من أئمة الحديث غير مقبول.

5 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام حجة الوداع: «"ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل"» —

ووجه الدلالة بعمومه على وجوب القصاص من المسلم إذا قتل ذميًا.

ونوقش: بأن عموم الحديث قد خصص بالأدلة السابقة والتي تقضي بعدم القصاص من المسلم للذمي.

6 **المعقول – الدليل الأول:** أن الذمي والمسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام،

ونوقش: بأن قياس الذمي على المسلم غير صحيح؛ لأن المسلم حقن دمه بدينه وأن دينه يمنع من استرقاقه بخلاف الكافر.

المعقول – الدليل الثاني: أن حرمة نفس الذمي أغلظ من حرمة ماله، وقد ثبت أن يد المسلم تقطع بسرقة ماله، فكان أولى أن يقتص منه؛ لأن المال تبع للنفس وأمر المال أهون من النفس،

ونوقش: بأن القطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه فجاز أن يستحق في مال الكافر كما يستحق في مال المسلم، والقود من حقوق الآدميين لجواز العفو عنه فلم يستحقه كافر على مسلم.

أدلة الرأي الثالث (المالكية): استدلوا على أن المسلم لا يقتل بالذمي إن لم يقتله غيلة بالأدلة التي استدل بها أصحاب الرأي الأول والتي تدل على عدم قتل المسلم بالذمي، واستدلوا على وجوب قتل المسلم إن قتل الذمي غيلة بالكتاب والأثر، ودليلهم:

1 **الكتاب:** «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا» — ووجه الدلالة وجوب قتل المحارب، وهذا عام سواء كان المقتول مكافئًا للقاتل أم لا، وقتل الغيلة من صور المحاربة؛ لأنه في معناه فيقتل به المسلم إذا قتل الذمي وإن كان غير مكافئ له،

ونوقش: من وجهين: الأول لا نسلم بأن قتل الغيلة من صور المحاربة؛ لأن المحاربة عادة من قوم لهم منعة وشوكة يدفعون عن أنفسهم ويقوون على غيرهم بقوتهم، وهذا غير متحقق في قتل الغيلة، والثاني أن المالكية يقولون بتخيير الإمام في قتل المحارب أو صلبه أو قطعه أو نفيه، فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي في الحرابة وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه؟

2 **الأثر:** ما روي عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلًا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة، فأتي به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل،

ونوقش: بأن هذا قول صحابي وقول الصحابي ليس بحجة إلا أن ينتشر من غير مخالفة.

✅ **الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الثاني** — القائل بأن المسلم يقتل بالذمي، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

✅ **عموم قوله تعالى:** «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» — ولأن الذمي يعتبر أن عقد الذمة حقن دمه وماله.

✅ **حديث ابن عباس:** قوله ﷺ: «"مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"» .

الفرع الثاني: قتل الذكر بالأنثى

نص الكاساني: وَكَذَا الذَّكَرُ يُقْتَلُ بِالْأُنْثَى وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنَ الْأُنْثَى، وَكَذَا لَا تُشْتَرَطُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْعَدَدِ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي الْفِعْلِ بِمُقَابَلَةِ الْفِعْلِ زَجْرًا، وَفِي الْفَائِتِ

بِالْفِعْلِ جَبْرًا، حَتَّى لَوْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا يُقْتَلُونَ بِهِ قِصَاصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ مُمَاثَلَةٌ لِوُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفِعْلِ وَالْفَائِتِ بِهِ زَجْرًا وَجَبْرًا.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في قتل الذكر بالأنثى على أربعة آراء، وهي:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	يقتل الذكر بالأنثى ولا يجب مع القصاص شيء — الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة
الرأي الثاني	لا يقتل الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها — علي بن أبي طالب وعطاء وأحمد في رواية والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية
الرأي الثالث	لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما يجب عليه الدية — الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وعمر بن عبد العزيز
الرأي الرابع	يقتل الرجل بالمرأة إلا أنه إذا قتل زوجته لا يجب القصاص وتجب عليه الدية — الليث بن سعد

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب – الآية الأولى:** «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى»، وقوله تعالى: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» — ووجه الدلالة بعمومها على أن الذكر يقتل بالأنثى؛ لأن الله سبحانه لم يخصص، وليس في شيء منها ضم الدية إلى القصاص.

2 **الكتاب – الآية الثانية:** «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» — ووجه الدلالة أن الرجل يقتل بالمرأة؛ لأنه نفس بنفس وعموم من غير تخصيص،

ونوقش: من وجهين: الأول لا يجوز الاستدلال بهذه الآية؛ لأنها حكاية عن قوم موسى، **وأجيب:** بأن كل ما ذكر لنا في كتابنا وسنة نبينا مما كان شرعًا لمن قبلنا أنه يكون شرعًا لنا، والثاني أن عموم قتل النفس بالنفس في الآية خصص بقوله تعالى: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» ، **وأجيب:** بأن مفهوم المخالفة إذا كان محتملًا لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق يمنعه ذلك من الاعتبار، والجميع متفق على أن سبب نزولها أن قومًا يتطاولون على قوم، فنزل القرآن مبينًا أنهم سواء.

3 **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «"الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ"» — ووجه الدلالة أن دماء جميع المسلمين متكافئة من غير فصل بين رجل ورجل أو رجل وامرأة، وبالتالي يقتل الرجل بالمرأة.

4 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن أنس بن مالك أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها: «"أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟"» فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين، ووجه الدلالة أن الرجل يقتل بالمرأة مسلمًا كان أو ذميًا، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل.

5 **السنة – الحديث الثالث:** ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"» — ووجه الدلالة أن الرجل يقتل بالمرأة؛ لأنه نفس بنفس ولا يخرج عن هذا العموم.

6 **السنة – الحديث الرابع:** ما روي عن أنس أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، وعرضوا عليهم العفو فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي ﷺ: «"يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ"» ، قال: فرضي القوم وعفوا، فقال رسول الله ﷺ: «"إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ"» —

ووجه الدلالة أنه لا يجوز أن يجمع بين القصاص والدية؛ لأن الذي في كتاب الله القصاص دون المال، فلا يجوز إثبات المال مع القصاص.

7 **المعقول – الدليل الأول:** أن المرأة كالرجل في حد القذف فكانت كالرجل في القصاص.

8 **المعقول – الدليل الثاني:** أن الأحكام ضربان: ضرب تعلق بحرمة كالحدود فيستوي فيه الرجل والمرأة، وضرب تعلق بالمال كالميراث فتكون المرأة فيه على النصف من الرجل، والقود متعلق بالحرمة فاستوت فيه المرأة والرجل، والدية متعلقة بالمال فكانت المرأة فيه على النصف من الرجل.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالكتاب والأثر والمعقول، ودليلهم:

1 **الكتاب:** «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» — ووجه الدلالة أن المذكر لا يقتل بالأنثى؛ لأنها نزلت مبينة حكم المذكورين ليدل هذا على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدًا أو عبد حرًا أو ذكر أنثى أو أنثى ذكرًا، ولما لم يتكافأ الأحرار والعبيد لم يتكافأ الذكور والإناث، وبالتالي لا يقتل الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها،

ونوقش: من وجهين: الأول أن الحكم المعلق بعين لا يقتضي نفيه عما عداها، فقوله «وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» لا يمنع من قتل الذكر بالأنثى، والثاني أن القول بقتل المرأة وأخذ نصف الدية من مالها قول يرده ظاهر الآي الموجبة للقصاص ويوجب زيادة حكم غير مذكور فيها.

2 **الأثر:** ما روي عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه،

ونوقش: من وجهين: الأول أن هذا القول لا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا. والثاني أن هذا يتعارض مع ما رواه الحكم عن علي قال: إذا قتل الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قود، ولو ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن تتعارضا وتسقطا، وعلى أن رواية الحكم في إيجاب القود دون المال أولى لموافقتها لظاهر الكتاب.

3 **المعقول:** أن تفاضل الديات يمنع من التماثل في القصاص كما يمنع تفاضل القيم في المتلفات من التساوي في الغرم، ودية المرأة نصف دية الرجل فوجب أن يعطى الرجل إذا قتل بها نصف الدية ليحصل التساوي،

ونوقش: بأن اختلاف الديات لا يمنع من التماثل في القصاص كتفاضل الديات بين أهل الكتاب والمجوس وهم متساوون في القصاص.

أدلة الرأي الثالث: استدلوا بالكتاب: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» — ووجه الدلالة أن الذكر لا يقتل بالأنثى؛

لأن الله تعالى بين نظير الحر ومساويه وهو الحر، وبين العبد ومساويه وهو العبد، والأنثى ومساويها وهي الأنثى، فاقتضى الحصر والتخصيص الوارد في الآية أن لا يقتل ذكر بأنثى،

ونوقش: بأن النص الذي فيه المقابلة تخصيص بذكرها وهو لا ينفي قتل المذكر بالأنثى ولا العكس، وفائدة التخصيص الرد على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول.

أدلة الرأي الرابع: استدلوا على قتل الرجل بالمرأة إذا كانت غير زوجته بما استدل به أصحاب الرأي الأول، واستدلوا على عدم قتل الرجل بزوجته بالمعقول: إن النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج كالنسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب؛ إذ النكاح ضرب من الرق فكان شبهة في درء القصاص،

ونوقش: بأن النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعًا سواها، وتطالبه في حق الوطء بما يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل الله له عليها بما أنفق من ماله، فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين.

الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأن الذكر يقتل بالأنثى،

وأسباب الترجيح كما يأتي:

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول من الكتاب والسنة والمعقول.
- **حكمة تشريع القصاص:** لأن حكمة تشريع القصاص تقتضي المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص.

الفرع الثالث: قتل الجماعة بالواحد

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد على ثلاثة اتجاهات، وهي:

الرأي	المضمون
الاتجاه الأول	تقتل الجماعة بالواحد إذا كان جميعهم قد تعمد القتل واشترك فيه — الأحناف والمالكية والشافعية والمرجح عند الحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية
الاتجاه الثاني	لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب عليهم الدية — الإمام أحمد في رواية وداود الظاهري
الاتجاه الثالث	يقتل واحد من الجماعة يختاره الورثة أو يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قتل ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية — حكاه البعض قولًا قديمًا للشافعية وقول عند الإمامية والإباضية

أدلة الاتجاه الأول: استدلوا بالكتاب والسنة والأثر والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب – الآية الأولى:** «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» — ووجه الدلالة أن في القصاص حياة، وسبب الحياة أنه متى علم الإنسان أنه إذا قتل غيره قتل به لم يقدم على القتل، فلو قلنا لا تقتل الجماعة بالواحد لما كان في القصاص حياة، ولكان القاتل إذا هم بالقتل شارك غيره فسقط القصاص عنهما وصار رافعًا لحكم النص.
2. **الكتاب – الآية الثانية:** «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» — ووجه الدلالة أن الله سبحانه جعل العقوبة الأخروية في هذه الآية لاحقة بمن شارك غيره في القتل بلا خلاف مهما كثر عدد الشركاء وكان كل واحد منهم قاتلًا للنفس المؤمنة.

3 **السنة:** ما روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام حجة الوداع: «"ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل"» — ووجه الدلالة أن الجماعة تقتل بالواحد؛ لأنه قال: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل»، ولأن «من» في قوله «فمن» تستغرق الواحد والجماعة.

4 **الأثر:** ما روي أن عمر بن الخطاب له قتل خمسة أو سبعة برجل وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا.

ونوقش: بأنه فعل صحابي لا تقوم به حجة،

وأجيب: بأن عمر استشار الصحابة حيث كان مترددًا فاتفق رأيهم على قتل الجماعة بالواحد.

5 **المعقول:** أن القصاص شرع لحقن الدماء، فلو لم يجب بالاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بآخر على قتله، واتخذ الناس ذلك ذريعة لسفك الدماء؛ لأنه صار آمنًا من القصاص، وهو ما لا يقصده الشارع من حكمة مشروعية القصاص.

أدلة الاتجاه الثاني: استدلوا بالكتاب والمعقول، ودليلهم:

1 **الكتاب – الآية الأولى:** «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ» — ووجه الدلالة أن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد،

ونوقش: بأن المراد من القصاص في الآية قتل من قتل كائنًا من كان، ردًا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخارًا واستظهارًا بالجاه والمقدار، فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة وذلك بقتل من قتل.

2 **الكتاب – الآية الثانية:** «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» — ووجه الدلالة أنه لا يؤخذ أكثر من نفس بنفس واحدة،

ونوقش: بأن المقصود أن النفس تؤخذ بالنفس والأطراف بالأطراف، ردًا على من تبلغ به الحمية إلى أن يأخذ نفس جان عن طرف مجنى عليه، والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية.

3 **المعقول:** أن كل واحد من الجماعة مكافئ للمقتول فلا يؤخذ أبدال بمبدل واحد كما لا تؤخذ ديات بمقتول واحد، ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد فالتفاوت في العدد أولى،

ونوقش: بأن حرمة الواحد كحرمة الجماعة لقوله تعالى: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» ، فوجب أن يكون القود فيها واحدًا، والقياس على الدية قياس مع الفارق؛ لأن الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض.

أدلة الاتجاه الثالث: استدلوا بالمعقول، فقالوا: إن الكفاءة معتبرة فلا تقتل الجماعة بالواحد، كما لا يقتل الحر بالعبد، وفي قتل واحد من الجماعة مانع من إشاعة ارتكاب الفاحشة، ولأن الجماعة إنما أتلفت نفسًا واحدة فكيف تؤخذ النفوس الكثيرة بالنفس الواحدة،

ونوقش: بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول بل لأن كل واحد منهم قاتل، ولأن كل واحد منهم معتد فيجب أن يعاملوا بمثل ما عاملوا به القتيل، وقتل واحد لا يحقق مشروعية القصاص إذ لا يمنع ذلك من التسليط على إذهاب النفوس وإن كان يقلل منه، وخاصة إذا كانت الجماعة كبيرة، فالقول بقتل الجماعة بالواحد فيه الكفاية التامة لحفظ الحياة وهو مقصد هام من مقاصد الشريعة الإسلامية.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الاتجاه الأول** — القائل بأن الجماعة تقتل بالواحد إذا كان جميعهم قد تعمد القتل واشترك فيه، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة أصحاب الاتجاه الأول من الكتاب والسنة والأثر والمعقول.
- **درء الذريعة:** لأن الجماعة لو علموا أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل في التشفي.
- **بطلان القول بالقرعة:** والقول باختيار الأولياء واحدًا غير معين من الجماعة أو أن الاختيار يتم عن طريق القرعة قول غير سديد؛ لأنه لا سبيل إلى تمييز واحد منهم وتخصيصه بالقصاص دون الآخرين؛ لأن في ذلك شبهة حيف الأولياء والاعتماد على مجرد الصدفة المحضة في القرعة، وهذا لا يجوز في مجال العقوبات ولا سيما القصاص الذي يسقط إذا حامت حوله شبهة مثل الحدود سواء بسواء.

محل الاتفاق: لا خلاف بين الفقهاء في أن **الواحد إذا قتل جماعة أنه يقتل** ، ولكن اختلفوا في كون القصاص منه هو كل العقوبة أم لا على ثلاث اتجاهات.

الرأي	المضمون
الاتجاه الأول	**الشخص إذا قتل جماعة فإنه يقتل بواحد منهم وتجب ديات الباقين في تركته** — الشافعية
الاتجاه الثاني	**الشخص إذا قتل جماعة فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه مع القود شيء من دياتهم** — الأحناف والمالكية والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية
الاتجاه الثالث	**إن طلب أولياء المقتولين جميعًا القصاص فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه شيء من الدية، وإن أراد بعض أولياء المقتولين القصاص وطلب أولياء الآخرين الدية فإنه يقتل لمن طلب القصاص ويعطى الآخرون الدية** — الحنابلة

أدلة الاتجاه الأول: استدلوا بالكتاب والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب:** «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» — ووجه الدلالة أن الآية أوجبت أن تقتل النفس الواحدة بالنفس، فمن قتل نفسين بأنفس فقد خالف ظاهر الآية.

   ونوقش: بأن الآية ليس فيها دليل على أنه لا يقتل الواحد بالجماعة اكتفاء به؛ لأن الآية تدل على أن النفس تؤخذ بالنفس والأطراف بالأطراف، ردًا على من تبلغ به الحمية إلى أن يأخذ نفس جان عن طرف مجنى عليه.

2. **المعقول – الدليل الأول:** أن هذه جنايات لا يتداخل خطؤها فوجب ألا يتداخل عمدها كالأطراف.

3 **المعقول – الدليل الثاني:** أن القصاص شرع للزجر والردع، ولو قلنا إن الواحد إذا قتل جماعة ليس لهم إلا قتله أدى إلى فوات الغرض، لأن كل واحد منهم إذا قتل إنسانًا ولزمه القصاص يسارع إلى قتل الثاني لعلمه أنه لا يلزمه بقتل غيره إلا ما لزمه بقتل الأول، وإذا كان القصاص يؤدي إلى الفساد وجب أن تحسم المادة بإيجاب الضمان للباقين،

ونوقش: بأنه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معارضى المستحقان به عنهما فيكتفي به، كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه عنهما، ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء.

أدلة الاتجاه الثاني: استدلوا بالمعقول، فقالوا: إن أولياء المقتولين إذا قتلوا القاتل يكون كل واحد منهم قاتلًا ومستوفيًا حقه على الكمال، فتحصل المماثلة بفعلهم، وهذا قياسًا على ما لو قتل جماعة واحدًا فإنهم يقتلون به بناءً على هذا الأصل، وهو أن كل واحد منهم يعد قاتلًا على الكمال فتحصل بذلك المماثلة الواجبة في القصاص، ولأن حق كل واحد منهم في عدم الحياة وبقتل الواحد حصل لهم إعدام الحياة،

ونوقش: بأن وجوب القصاص في مسألة قتل الجماعة بالواحد ليس لأن الجماعة تماثل الواحد، وإنما هو لأن القول بعدم وجوب القصاص على الجماعة إذا قتلوا واحدًا يؤدي إلى إسقاط القصاص، وفي المسألة التي معنا ينعكس هذا المعنى، فإن الجاني إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد وأنه إن قتل الثاني والثالث لا يجب عليه شيء زائد عن ذلك بادر إلى قتل من يريد قتله وفعل ما يشتهي فعله.

أدلة الاتجاه الثالث: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1 **السنة:** ما روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام حجة الوداع: «"ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل"» — ووجه الدلالة أن الحديث بمنطوقه يدل على أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية، فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم، وإن اختار بعضهم الدية وجب لهم بظاهر الحديث.

2 **المعقول:** أنهما جنايتان لا تتداخلان إذا كانتا خطأ أو أحدهما فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الأطراف.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الاتجاه الثالث** — القائل بأنه إن طلب أولياء المقتولين جميعًا القصاص فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه شيء من الدية، وإن أراد بعضهم القصاص وطلب الآخرون الدية فإنه يقتل لمن طلب القصاص ويعطى الآخرون الدية، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة وسلامتها:** لقوة أدلة أصحاب الاتجاه الثالث وسلامتها من المعارضة.
- **موافقة الحديث:** وهذا هو الذي يتفق والحديث الذي استدلوا به والذي يجعل الخيرة فيه للأولياء بين طلب القصاص أو الدية.
- **مراعاة حكمة القصاص:** وفيه مراعاة لحكمة مشروعية القصاص حتى لا يقدم القاتل على قتل الثاني والثالث إذا علم أنه لا يزيد عليه شيء من الدية بعد وجوب القصاص عليه بقتل الأول.

شُرط ← أن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل

القاعدة: **فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل** ، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ما يلي.

حكم قتل الوالد بولده:

محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن **الولد إذا قتل والده يقتل به** ، واختلفوا إذا قتل الوالد ولده هل يقتل به أو لا؟ على ثلاثة أقوال.

الرأي	المضمون
القول الأول	**لا يقتل الوالد بولده** — الأحناف والشافعية والحنابلة في المشهور والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية
القول الثاني	**يقتل الوالد بولده إذا قتله عمدًا** — الحنابلة في رواية وابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر وعثمان البتي
القول الثالث	**يقتل الوالد بولده إذا تعمد قتله بأن أضجعه وذبحه** — مالك

أدلة القول الأول: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1 **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «"لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"» — ووجه الدلالة بمنطوقه على أنه لا يقتل الوالد بالولد،

ونوقش: بأن الحديث في سنده إسماعيل بن مسلم المكي ضعفه بعض أهل العلم.

2 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «"لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"» — ووجه الدلالة أنه لا يقتل الوالد بالولد،

ونوقش: بأن الحديث إسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف،

وأجيب: بأن الحديث روي من طرق متعددة يقوي بعضها بعضًا فتقوم به الحجة.

3 **السنة – الحديث الثالث:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيًا أتى النبي ﷺ قال: إن لي مالًا وولدًا وإن والدي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «"أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ"» — ووجه الدلالة أن الوالد لا يقتل بولده؛ لأن هذه الإضافة تقتضي تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت الإضافة شبهة في درء القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات.

4 **المعقول – الدليل الأول:** أن الأب لا يقتل بابنه؛ لأن الأب كان سبب وجوده فلا يكون الولد سببًا لإفنائه،

ونوقش: بأن هذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم، وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه،

وأجيب: بأن الرجم حق الله على الخصوص بخلاف القصاص.

5 **المعقول – الدليل الثاني:** أن الوالد لا يقتل ولده غالبًا لفور شفقته فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص.

أدلة القول الثاني: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، ودليلهم:

1 **الكتاب:** «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» ، وقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» — ووجه الدلالة أن ظاهر هاتين الآيتين يدل على أن الوالد يقتل بولده،

ونوقش: بأن هذه الآيات عامة خصصها ما ذكرناه سابقًا من الأحاديث التي تفيد أن الوالد لا يقتل بولده.

2 **السنة:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «"الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ"» — ووجه الدلالة أن الرسول ﷺ أخبر أن دماء جميع المسلمين متكافئة من غير استثناء،

ونوقش: بأن الرسول استثنى من هذا العموم الوالد وهذا واضح في الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول.

3 **المعقول:** أن الوالد والولد حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين،

ونوقش: بأن قياس الأب على الأجنبي قياس مع الفارق، وبيان الفرق أن الولد بعض أبيه، ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه كذلك لا قود عليه في ولده؛ لأنه بعض نفسه بخلاف الأجنبي.

📖 **أدلة القول الثالث (مالك):** استدلوا على أن الوالد يقتل بولده إذا تعمد قتله بأن أضجعه وذبحه بما استدل به أصحاب القول الثاني، واستدلوا على عدم قتله إذا رماه بالسلاح أدبًا بالأثر والمعقول، ودليلهم:

1 **الأثر:** ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعاها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال: لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي؟ قال: فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «"لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ"» لقتلتك، هلم ديته، قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، قال: فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه، ووجه الدلالة أن الأب لا يقتل بابنه إذا رماه بالسلاح أدبًا؛ لأن عمر أسقط عنه القود للحذف ودخول الشبهة فيه بما جعل له من تأديبه، وهذا المعنى مفقود في ذبحه غيلة.

ونوقش: بأن هذا فاسد من وجهين: الأول أنه ليس في عرف التأديب حذفه بالسيف فلم يجز حمله عليه، والثاني لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل أو في الفاعل، فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل؛ لأنه لا يكون شبهة فيه مع غير الولد، فثبت أنه لشبهة في الفاعل وهو الأبوة فوجب أن يسقط عنه القود مع اختلاف أحواله.

2 **المعقول:** أن المحذوف بالسيف محتمل لقصد المقتل وعدمه، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: القول الأول — القائل بأن الأب لا يقتل بولده، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول من السنة والمعقول.
- **شفقة الأبوة:** لأن الوالد لا يقتل ولده غالبًا لفور شفقته فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص.

MNARA 01105405478

عقوبة القتل العمد:

المحاور الآتية

الجزاء الأخروي	موجبات القتل	تعريف القصاص	مستحق القصاص

القاعدة: لا خلاف بين العلماء على أن **القتل العمد من أكبر الكبائر ومن الموبقات المهلكات** ، وقد بيّن القرآن والسنة جزاءه في الآخرة.

قال ﷻ: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» — فقد بيّن المولى أن من يعتدِ على مؤمن فيقتله عمداً بغير حق فعاقبته جهنم خالداً فيها مع سخط الله وطرده من رحمته.

قال ﷺ: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «"لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ"» .

موجب: القتل العمد

نص الكاساني: الْقِصَاصُ وَاجِبٌ عَيْنًا عِنْدَنَا حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْوَلِيُّ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنَ الْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَلَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ أَوْ عَفَا الْوَلِيُّ سَقَطَ الْمُوجِبُ أَصْلًا. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ: إِمَّا الْقِصَاصُ وَإِمَّا الدِّيَةُ، وَلِلْوَلِيِّ خِيَارُ التَّعْيِينِ، وَالْآخَرُ: الْقِصَاصُ وَاجِبٌ عَيْنًا لَكِنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ، احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» ، فَأَوْجَبَ الدِّيَةَ عَلَى الْقَاتِلِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الرِّضَا؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الدِّيَةِ صِيَانَةُ النَّفْسِ، قَالَ تَعَالَى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» ، (وَلَنَا) قَوْلُهُ تَعَالَى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» ، وَهَذَا يُفِيدُ تَعَيُّنَ الْقِصَاصِ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ مِثْلُ الْقَتْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَنُوبُ مَنَابَهُ، وَأَخْذُ الْمَالِ لَا يَنُوبُ مَنَابَ الْقَتْلِ فَلَا يَصْلُحُ ضَمَانًا لِلْقَتْلِ الْعَمْدِ.

تعريف القصاص:

تعريف القصاص لغةً: **المساواة والمماثلة** ، مأخوذ من القص وهو القطع، أو من الإتباع، ومنه: قصصت الأثر أي تتبعته، وهو المراد في قوله تعالى: «وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ»

محل التعريف اصطلاحاً: عُرِّف القصاص بتعريفات متعددة عند الفقهاء، ونعرض ذلك:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**اسم خاص لعقوبة هي عوض حق العباد، واجب بطريق المماثلة** ، وعرفه بقوله: **القصاص عبارة عن المساواة** — **السرخسي من الحنفية**
الرأي الثاني	**أصله من القص الذي هو المساواة، لأن من قص شيئاً من شيء بقي بينهما سواء من الجانبين** — **القرافي من المالكية**
الرأي الثالث	**القصاص بكسر القاف المماثلة** ، وعرفه النووي بأنه المماثلة — **الشربيني والنووي من الشافعية**
الرأي الرابع	**فعل مجني عليه أو فعل وليه بجانٍ عامد مثل فعله** ، وعرفه ابن تيمية بأنه **المساواة والمعادلة في القتلى** — **البهوتي وابن تيمية من الحنابلة**

الخلاصة: وجميعها متفقة على أن **القصاص مبناه على المساواة والمماثلة** ، فيعرف بأنه: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل، أو **المساواة بين الجريمة والعقوبة** .

حكم: القصاص

القاعدة: القصاص **واجب بالقتل العمد العدوان** ، وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع.

أدلة الكتاب: استدل الفقهاء على وجوب القصاص بثلاث آيات، وبيانها:

MUARA 01105205478

1 **الآية الأولى:** : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»

فـ«كتب» بمعنى وجب وفرض، ثم بينت الآية كيفيته بأن يُقتل القاتل بمن قتله دون تعد.

2 **الآية الثانية:** «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» — فجعل الله لولي المقتول سلطاناً على القاتل، إن شاء قتله قصاصاً، وإن شاء عفا وأخذ الدية، وإن شاء عفا مجاناً.

3 **الآية الثالثة:** «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...» — و«كتبنا» بمعنى فرضنا وأوجبنا، وقد انعقد الإجماع على الاستدلال بها على وجوب القصاص في شريعتنا.

أدلة السنة: استدل الفقهاء على وجوب القصاص بحديثين، وبيانهما:

1 **الحديث الأول:** عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: «"أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا"» — فخير الولاة بين القصاص والدية.

2 **الحديث الثاني:** عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «"الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ"» — وهو واضح في أن القود هو الواجب في القتل العمد إلا إذا اختار الولي العفو.

الإجماع: أجمع المسلمون على أن قتل معصوم الدم عمداً موجب للقصاص.

المعقول: الجناية تتكامل بالعمد، وكلما تكاملت كانت حكمة الزجر أكمل، والعقوبة المتناهية هي القصاص.

حكمة مشروعية القصاص:

1. **المحافظة على النفس البشرية:** قال تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» — فإذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فلولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضاً.
2. **شفاء غيظ أولياء القتيل وإرضاء نفوسهم:** فيصرفه عن الانتقام والأخذ بالثأر ذلك الخطر الجسيم الذي انتشر نتيجة تهاون القوانين الوضعية مع القاتل.
3. **إخراج الجاني من تبعة الإثم:** فيتطهر من الجناية وينجو من العقوبة الأخروية، على ما أفاده حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «"... وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ..."» ، ولفظ آخر: «"فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ"» .

بيان وتفصيل موجب: القتل العمد

القاعدة: اتفق الفقهاء على أن القتل العمد **يوجب القصاص** ، وعلى أن ولي المقتول مخير بين أن يقتص أو يعفو مجاناً، واختلفوا فيما لو أراد الولي العفو على الدية: هل هو حق واجب له دون اشتراط رضا الجاني، أم لابد من رضاه؟ وهذا الخلاف يرجع إلى اختلافهم حول ما يوجبه القتل العمد، وقد اختلفوا على ثلاثة آراء.

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**موجب القتل العمد هو القصاص فقط، فليس للولي أن ينتقل إلى المال إلا برضا القاتل** — إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن شبرمة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والإمامية
الرأي الثاني	**موجبه أحد الأمرين: القصاص أو الدية، والخيرة فيه إلى ولي الدم ولو كره الجاني** — جمهور الفقهاء، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، وبه قال الليث بن سعد وأبو ثور، وإليه ذهب الشافعية في قول، والحنابلة في ظاهر المذهب، والظاهرية، والزيدية
الرأي الثالث	**موجب القتل العمد هو القصاص فقط، والدية بدل عنه عند سقوطه بعفو أو بغيره، فيجوز للولي العفو على الدية ويجبر الجاني عليها** — الشافعية في الأظهر، والحنابلة في رواية

سبب الخلاف: أن الرأيين الثاني والثالث اتفقا على إعطاء الولي الحق في العفو على الدية بدون رضا الجاني، لكنهما اختلفا في سبب هذا الاستحقاق: فالثاني يرى أن السبب هو **نفس القتل الذي يوجب القصاص أو الدية على التخيير**، والثالث يرى أن **القتل لا يوجب إلا القصاص**، وأن سبب الاستحقاق هو الأدلة الشرعية التي تثبت للولي هذا التخيير.

أصل الخلاف: تباينهم في تفسير قوله تعالى: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ»، فبعضهم يرى أن العفو بمعنى **الإسقاط**، فيكون المعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي الدم فعليه أن يؤدي الدية، فهو بالخيار بين القصاص أو العفو على الدية، ويرى آخرون أن العفو بمعنى **العطاء**، فمعنى الآية: من أُعطي له من أخيه القاتل الدية فيقبل، فالآية لم تدل إلا على وجوب القصاص فقط.

أدلة الرأي الأول:

الكتاب: استدلوا بثلاث آيات، وبيانها:

1. **الآية الأولى:** «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى...» — فـ«كتب» بمعنى فرض، والفرض لا تخيير فيه، والآية لم تذكر الدية ولو كانت واجبة لذكرتها، ووجه آخر: أن الاسم الموصول «من» والضمير في «له» و«أخيه» يعود إلى الولي، ومعنى «عفا» أي يسر وبذل، فمعنى الآية: أن الولي إذا بذل له القاتل الدية فليقبل، فالخيار في دفع الدية للقاتل، وليس في الآية ما يدل على إلزامه بها إذا طلبها الولي.

المناقشة: القول بأن القصاص فرض على الإطلاق محل نظر، بل هو إلى خيرة الولي، بدليل الاتفاق على جواز العفو عنه على غير الدية، ولو كان فرضاً لما جاز العفو، وعدم ذكر الدية لا يستلزم عدم وجوبها فقد وردت أدلة أخرى، والقول بأن «من» وضمير «له» و«أخيه» يعود إلى الولي غير صواب، بل يعود إلى القاتل لأنه هو الذي عفي له من ذنبه.

2. **الآية الثانية:** «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، وقوله: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» — حيث نصت الأولى على أنه لا يجب في النفس غير النفس، والسلطان في الثانية هو القتل ولم يذكر غيره.

ونوقش: بأن عدم ذكر الدية لا يدل على عدم وجوبها.

3 **الآية الثالثة:** «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» ، وقوله: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» — فالجناية تقابل بمثلها، والقتل لا يماثله إلا القتل، والزيادة في نص القرآن توجب نسخه،

المناقشة: عدم ذكر الدية لا يمنع وجوبها الثابت في أدلة أخرى، والقول بأن الزيادة في النص توجب النسخ غير مسلم، فإن النسخ هو الرفع والزيادة تقرير لا رفع.

السنة: استدلوا بحديثين، وبيانهما:

1 **الحديث الأول:** ما رواه أنس أن الربيع ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش والعفو فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتُكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تُكسر، فقال: «"يا أنس كتاب الله القصاص"» ، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي ﷺ: «"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"» ، فالنبي ﷺ حكم بالقصاص ولم يخير أولياء الجارية بينه وبين الدية، ولو كان الخيار لأعلمهم،

المناقشة: قوله ﷺ «كتاب الله القصاص» وقع عند طلب أولياء المجني عليها للقصاص، والحديث لا يخالف تخيير ولي الدم الثابت في أحاديث أخرى.

2 **الحديث الثاني:** عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «"الْعَمْدُ قَوَدٌ"» ، وعنه أيضاً: «"وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ"» — فلو كان للولي الخيار في أخذ الدية لما اقتصر النبي ﷺ على ذكر القود،

المناقشة: الاقتصار على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره مما قام الدليل على وجوبه.

المعقول: استدلوا بالقياس على أبدال المتلفات، لأن القصاص بدل متلف فيجب أن يكون جنسه معيناً،

ويناقش: بأن قياس القتل على سائر المتلفات قياس مع الفارق، لأن بدل المتلفات لا يختلف بالقصد، والقتل بخلافه.

أدلة الرأي الثاني:

الكتاب: استدلوا بآيتين، وبيانهما:

1. **الآية الأولى:** «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى...» — فقوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» يدل على وجوبه إذا طلبه الأولياء، وقوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» يدل على وجوب الدية إذا طلبها الولي، لأن «من» و«له» و«أخيه» تعود إلى القاتل، و«عفي» بمعنى الترك والإسقاط، فمعنى الآية: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع الجاني بالمعروف، فجعل الله للولي الاتباع وأوجب على القاتل الأداء.

2. **الآية الثانية:** «وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» — فإذا عُرض على المكلف فداء نفسه بمال وجب عليه أن يفديها، فلا يكون وجوب الدية متوقفاً على رضاه.

السنة: استدلوا بثلاثة أحاديث، وبيانها:

1. **الحديث الأول:** عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «"وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ"».

2. **الحديث الثاني:** عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: «"... فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا"» — فهما نصان على تخيير الولي بين القود والدية، وهذا يقتضي أن يكون كل منهما بدلاً من القتل،

المناقشة: هذا خبر واحد فلا يعارض الكتاب والسنة المشهورة، وهو محمول على ما لو أخذ الولي الدية برضا القاتل،

الجواب: خبر الواحد حجة بالاتفاق، والحديث يتوافق مع الآية، وحمله على رضا القاتل مخالف لظاهر الأحاديث التي تثبت التخيير دون اشتراط الرضا.

MARA 01054054478

3 **الحديث الثالث:** عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «"مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ... وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ"» — فهو نص في تخيير الولي بين القتل وأخذ الدية بدون رضا القاتل، ثم جعل الصلح أمراً ثالثاً لا يكون إلا عن مراضاة، فدل على أن أخذ الدية وحدها لا يشترط فيه رضا الجاني.

الآثار: ما ثبت عن ابن عباس أنه قال: **"كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ"** ، فقال الله لهذه الأمة: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» **"فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ.."** — فدل على أن الولي لو عفا عن القصاص وجب على الجاني أداء الدية.

المعقول: استدلوا بثلاثة أوجه، وبيانها:

1 **الوجه الأول:** أن القصاص إذا ثبت لجماعة فعفا واحد منهم سقط وتجب الدية للآخرين ولو لم يرض الجاني، فكذلك تثبت الدية إذا عفا الجميع.

2 **الوجه الثاني:** أن النفس تضمن بالقصاص أو الدية، فتكون الدية بدلاً عن النفس لا بدلاً عن بدلها.

3 **الوجه الثالث:** أن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية فلزمه.

أدلة الرأي الثالث:

القاعدة: ذهب أصحابه إلى أن موجب القتل العمد هو القصاص فقط، والدية بدل عنه عند سقوطه بعفو أو غيره، أما وجوب القصاص فقط فاستدلوا عليه بنفس أدلة الرأي الأول، وأما أن الدية بدل عن القصاص عند سقوطه فاستدلوا عليه بنفس أدلة الرأي الثاني، واستدلوا أيضاً بأن **الدية أقل من القصاص فكان للولي أن ينتقل إليها لأنها أقل من حقه** .

المناقشة: أرى أن هذا الرأي محاولة للتوفيق بين أدلة الرأيين، ولكن يناقش بأنه لا داعي له، لأن أدلة الرأي الأول لا تدل على وجوب القصاص وحده، وأحاديث الرأي الثاني تمنع القول بأن الواجب هو القصاص وحده وللولي أن يأخذ الدية بدلاً عنه، لأن فيها إثبات التخيير بنفس القتل، ومن

MARA 01105405478

أجل ذلك اعترض الإمام الجصاص على هذا الرأي بقوله: **"قائل هذا القول مخطئ في العبارة حين قال: الواجب هو القود وله أن يأخذ المال، لأنه لم يخرجه من أن يكون مخيراً فيه"** .

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الثاني — القائل بأن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية والخيرة فيه إلى الولي، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة وضعف أدلة المخالفين.
- **وجوب إحياء النفس:** لما هو معلوم من وجوب إحياء النفس، فكيف يقال إن الجاني إذا عرض عليه فداء نفسه ببذل الدية فهو مخير بين القبول أو عدمه؟!

بيان من يستحق القصاص:

نص الكاساني: الْمَقْتُولُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ حُرًّا وَإِمَّا عَبْدًا، فَإِنْ كَانَ حُرًّا فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَالْمُسْتَحِقُّ لِلْقِصَاصِ هُوَ الْوَارِثُ كَالْمُسْتَحِقِّ لِلْمَالِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ، وَالْوَارِثُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا اسْتَحَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةً اسْتَحَقُّوهُ عَلَى سَبِيلِ الشَّرِكَةِ كَالْمَالِ الْمَوْرُوثِ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا: أَنَّ الْقِصَاصَ مُوجَبُ الْجِنَايَةِ، وَأَنَّهَا وَرَدَتْ عَلَى الْمَقْتُولِ فَكَانَ مُوجَبُهَا حَقًّا لَهُ، إلَّا أَنَّهُ بِالْمَوْتِ عَجَزَ عَنِ الِاسْتِيفَاءِ فَتَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَهُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقِصَاصِ هُوَ التَّشَفِّي، وَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ فَكَانَ حَقًّا لَهُمُ ابْتِدَاءً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْكَمَالِ أَنَّهُ حَقٌّ لَا يَتَجَزَّأُ، وَالشَّرِكَةُ فِيمَا لَا يَتَجَزَّأُ مُحَالٌ.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء فيمن له الحق في طلب القصاص على أربعة آراء، وهي:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**يستحقه جميع ورثة المقتول، سواء كان سبب الإرث النسب أو السبب، وسواء كان الوارث رجلاً أو امرأة بالغاً أم صبياً عاقلاً أم مجنوناً** — المروي عن عمر بن الخطاب وطاوس والشعبي، وبه قال الحنفية والشافعية في الصحيح والحنابلة والزيدية
الرأي الثاني	**يستحقه عصبة المقتول فقط دون غيرهم، فلا مدخل فيه للنساء ولا للزوج ولا للأخ لأم** — المالكية والشافعية في وجه والإمام أحمد في رواية والإباضية والإمامية في قول
الرأي الثالث	**يستحقه جميع الورثة فيما عدا الزوج والزوجة** — الشافعية في وجه والإمامية في الراجح

١ أدلة الرأي الأول:

السنة: استدلوا بحديثين، وبيانهما:

١ **الحديث الأول:** عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: «"... فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا"» — فمن يستحق القصاص هم أهل الميت عامة في الرجال والنساء، لكنه يدل على انحصاره في الورثة، لأن النبي ﷺ خيرهم بين القصاص والدية، والدية لا يستحقها بالإجماع إلا الورثة.

٢ **الحديث الثاني:** عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «"وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً"» — ومعناه ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة، فدل على أن جميع ورثة المقتول يستحقون دم مورثهم من غير فرق بين الذكر والأنثى.

الآثار: عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رُفع إليه رجل قتل رجلاً فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: **"عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ"** — ففيه سقوط القصاص بعفو الأخت، ولا يصح العفو إلا ممن كان الحق في طلب القصاص، فدل على ثبوته للنساء الوارثات.

المعقول: استدلوا بوجهين، وبيانهما:

١ **الوجه الأول:** أن كل من ورث الدية ورث القصاص قياساً على العصبة.

٢ **الوجه الثاني:** أن كل حق ورثه العصبة ورثه غيرهم من الورثة قياساً على الدية.

٢ أدلة الرأي الثاني:

الكتاب: قوله تعالى: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» — فجعل سلطان استيفاء القصاص للولي، والولي إنما يتناول الرجال من العصبات،

المناقشة: المراد بالولي الوارث مطلقاً بدليل قوله تعالى: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» ، وقوله: «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ» ، فاقتضى إثبات القود لسائر الورثة.

المعقول: استدلوا بثلاثة أوجه مع مناقشاتها، وبيانها:

1. **الوجه الأول:** أن القصاص ثبت لدفع العار فاختص به العصبة قياساً على ولاية النكاح،
   المناقشة: القود يستحق للتشفي لا لنفي العار، وقياسه على ولاية النكاح قياس مع الفارق، لأن ولاية النكاح لا تورث إنما تستفاد بالنسب، والقود موروث.
2. **الوجه الثاني:** أن ولاية القصاص مستحقة بالنصرة، وهي لا تكون إلا بين العصبات،
   المناقشة: النصرة تكون بين الورثة عموماً، ولهذا جعل الله لهم الحق في الميراث تحقيقاً لمبدأ الغنم بالغرم.
3. **الوجه الثالث:** أن النساء لو ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات، وهن لا يتحملن العقل فوجب أن يسقط ميراثهن،
   المناقشة: القول بأن من يتحمل العقل هو الذي يستحق القصاص غير مسلم، بدليل أن الصغار والفقراء يرثون القود ولا يتحملون العقل.

٣ أدلة الرأي الثالث:

السنة: عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: «"... فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ..."» — فجعل الخيرة لأهل القتيل، وأهل المرء هم ذوو رحمه، فيكون الورثة من ذوي الأرحام هم المستحقون دون الزوج والزوجة،

المناقشة: القول بأن أهل الإنسان هم ذوو رحمه غير صحيح، بل المرأة من أهل الإنسان بدليل قوله ﷺ: «"مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي..."» .

المعقول: استدلوا بأن النكاح ينقطع بالموت فلا حاجة إلى التشفي،

المناقشة: الزوجية تبقى بعد الموت حكماً في حق الإرث، وزوالها لا يمنع استحقاق القود كما لم يمنع استحقاق الدية.

٤ أدلة الرأي الرابع:

السنة: استدلوا بما رواه أبو شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: «"... فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ..."» — فهو يدل على ثبوت الحق لأهل القتيل عموماً وليس فيه تخصيص بالورثة.

المناقشة: تخيير النبي ﷺ لأهل القتيل بين القصاص أو الدية يدل على أن من يستحق القصاص هو من يستحق الدية، فيكون التخيير للورثة فقط.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — القائل بأن حق القصاص يثبت لجميع الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبات، رجالاً أم نساءً، بالغين أم صبيان، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة الرأي الأول وضعف أدلة المخالفين.
- **القياس على الميراث:** لأن الله جعل انتقال المال للورثة، فبالأولى يكون حق استيفاء القصاص ثابتاً لهم.

بيان ملكية القصاص:

القاعدة: لا خلاف بين الفقهاء في أن الوارث إذا كان واحداً فإنه يملك جميع الميراث، فإن طلب القصاص أجيب إليه، وإن عفا سقط القصاص، واختلفوا في ملكية القصاص للورثة إذا كانوا متعددين على ثلاثة آراء.

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**القصاص يثبت لكل واحد من الورثة على سبيل الشركة، فلا يجوز لأحدهم أن يستبد بالقتل حتى يعلم رأي بقية المستحقين** — **الشافعية والحنابلة والقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن**
الرأي الثاني	**يثبت لكل واحد على سبيل الاستقلال** — **الإمام أبو حنيفة**
الرأي الثالث	**يثبت لكل واحد على سبيل الكمال** — **بعض أهل المدينة والظاهرية والإمامية في قول**

الفرق بينها: أن الرأي الثالث يرى أن **عفو أحد المستحقين لا يسقط القصاص طالما بقي أحد يطالب به** ، بخلاف الأول والثاني اللذين يتفقان على أن **عفو أحدهم يسقط القصاص** ،

لكنهما يختلفان فيما إذا قام مانع بأحد المستحقين كالصبا أو الجنون: فأصحاب الثاني يرون أن ذلك لا يمنع البالغين من الاستيفاء، بينما أصحاب الأول يرون ضرورة الانتظار.

شروط استيفاء القصاص:

1 الشرط الأول: أن يكون مستحق القصاص مكلفاً:

القاعدة: اتفق الفقهاء على أنه إذا كان ولي الدم واحداً وكان بالغاً عاقلاً **جاز له طلب استيفاء القصاص**، لقوله تعالى: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا»، ولوجود سبب الولاية في حقه على الكمال.

الحكم إن انفرد بولاية الدم صغير أو مجنون: اختلف الفقهاء في استيفاء القصاص في هذه الحالة على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	لا يجوز استيفاء القصاص، سواء كان المستوفي أباً أو جداً أو وصياً أو قيماً، بل ينتظر حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون، لاحتمال العفو آنئذ — الشافعية والحنابلة في الرواية الأصح والزيدية والإمامية في قول وبعض الحنفية
الرأي الثاني	عدم وجوب الانتظار، فذهب الحنفية إلى أنه يجوز للأب والجد أن يستوفياه ومنعوا القيم والوصي، بينما ذهب المالكية والحنابلة في رواية والظاهرية والإمامية في الراجح إلى أن لكل من يلي أمر الصغير والمجنون أن يستوفي له قصاص النفس — الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية والظاهرية والإمامية

أدلة الرأي الأول: استدلوا بأن غير المكلف ليس أهلاً للاستيفاء لعدم تكليفه، ولا يقوم وليه مقامه لأن القصاص شرع للتشفي، وقياساً على أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بأن الاستيفاء فيه مصلحة للصغير والمجنون، واستدل الحنفية على منع غير الأب والجد بأن المقصود هو التشفي وهو مختص بالأب إذ له شفقة كاملة.

الراجح والله أعلم: أن المستحق للقصاص إن كان صبياً أو مجنوناً يمكن شفاؤه فإن استيفاء القصاص يؤخر، لإمكانية عفوه، فإن عفا وإلا استوفي هو القصاص

فيتحقق التشفي المقصود، بخلاف المجنون الذي لا يرجى شفاؤه فلا يؤخر القصاص حتى لا يضيع.

حبس القاتل: وعلى القول بتأخير الاستيفاء ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه **يحبس القاتل حتى بلوغ الصبي وإفاقة المجنون** ، لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل في عصر الصحابة فلم ينكر ذلك، ولأن القاتل يُستحق إتلاف نفسه ومنفعته، فإذا تعذر استيفاء النفس لعارض بقي إتلاف المنفعة.

الحكم إن استحق القصاص جماعة فيهم صبي أو مجنون:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**لا يجوز للبالغين العقلاء أن يستوفوا القصاص قبل بلوغ الصغير وإفاقة المجنون** — ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة في المشهور والزيدية وأبو يوسف ومحمد
الرأي الثاني	**يجوز للبالغين العقلاء استيفاء القصاص ولا يجب عليهم انتظار بلوغ الصبي ولا إفاقة المجنون** — جمهور الفقهاء، وبه قال الليث بن سعد وحماد بن سليمان والأوزاعي، وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية والظاهرية والإمامية

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالسنة والقياس، وبيانهما:

1. **السنة:** عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: «"... فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ..."» — فجعل ذلك لجماعتهم فلم يجز أن ينفرد به بعضهم.
2. **القياس:** أنه قصاص موروث ثبت لهم جميعاً فلم يجز لأحدهم استيفاؤه دون البقية، قياساً على ما لو كان في الورثة غائب، ولأنه أحد بدلي نفس المقتول فلا يجوز أن ينفرد به بعض الورثة قياساً على الدية.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالكتاب والأثر والمعقول، وبيانها:

1 **الكتاب:** «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» — فالآية تثبت الحق للولي، وذلك ينطلق على البالغين العقلاء، فكل واحد منهم ولي بخلاف الصغير والمجنون فليسا بوليين بدليل أنه لا يجوز عفوهما.

2 **الأثر:** ما روي عن الحسن بن علي أنه قتل ابن ملجم قاتل علي وله ولد صغار، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد فكان إجماعاً،

المناقشة: نوقش بأن الحسن لم يقتله قصاصاً وإنما قتله بكفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد، فيكون كقاطع الطريق وقتله متحتم وهو إلى الإمام،

والجواب: أن علياً وإن كان إمام المسلمين لا يصير قاتله مرتداً، واستحلاله كان بالتأويل فإنه كان من أهل البغي، ولا خلاف في أن ابن ملجم لم يقتله إلا متأولاً، والقول بأنه قتله للمحاربة يرد عليه بأنه لم يحارب ولا أخاف السبيل.

3 **المعقول:** أن حق الكبير ثابت في استيفاء جميع القصاص وليس في استيفائه شبهة عفو متحقق فيتمكن منه كما لو كان الوارث واحداً.

✅ **الراجح والله أعلم:** **الراجح والله أعلم: الرأي الثاني** — لأنه طالما وجد مستحق للقصاص وهو بالغ عاقل فالحق ثابت له، وعفو الصبي موهوم فلا يتأجل المتحقق للموهوم، والله تعالى أعلى وأعلم.

٢ الشرط الثاني: اتفاق جميع الأولياء على الاستيفاء:

ℹ **مقتضى الشرط:** مقتضى هذا الشرط - الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء - أن الورثة إذا تعددوا **فلا يجوز استيفاء القصاص إلا باجتماعهم** ، لأن الحق ثابت للكل ولا يتبعض في الاستيفاء، ففي استيفاء البعض تفويت على الباقين.

⚖ **تطبيقه – مسألة الغائب:** ومن تطبيقاته مسألة ما لو كان بعض المستحقين غائباً، وفيها رأيان:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**لا يجوز لباقي المستحقين استيفاء القصاص حتى يقدم الغائب، ووافقهم المالكية لكن قيدوه بما إذا كانت غيبته قريبة تصل إليه الأخبار، فإن بعدت جداً فلا ينتظر كالأسير، واستدلوا بأنه يجوز أن**

يعفو الغائب فيكون هناك شك في ثبوت الحق، والقصاص لا يستوفي مع الشك — جمهور الفقهاء والمالكية بقيد

الرأي الثاني

يجوز للحاضر استيفاء القصاص ولا يجب عليه الانتظار، واشترط الإمامية أن يضمن من يريد القصاص حصص باقي المستحقين من الدية، واستندوا على أصلهم السابق أن القصاص يثبت لكل واحد على وجه الكمال، وهو غير صحيح — الظاهرية والإمامية في قول

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب الانتظار، لأنه من الممكن أن يعفو الغائب، وما دام الأمر محتملاً وجب انتظار قدومه ليكون الاستيفاء عن يقين.

٣ الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل:

المقصود: أن يكون استيفاء القصاص لا يتضمن قتلاً لغير الجاني ، وذلك يتحقق بأن يكون الجاني رجلاً أو امرأة حائلاً، بخلاف ما لو كانت امرأة حاملاً أو تأخر الاستيفاء حتى حملت، فلا يجوز استيفاء القصاص منها حتى تضع حملها ، سواء كان الحمل من نكاح أو سفاح، وقد حصل الإجماع على ذلك.

أدلة الحكم: دليل هذا الحكم الكتاب والسنة والمعقول، وبيانها:

1. **الكتاب:** «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ» — وقتل الحامل إسراف لأنه فيه قتل القاتل وقتل غير القاتل.
2. **السنة – الحديث الأول:** عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس: «"الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا..."» — وهو نص في عدم جواز القصاص من الحامل حتى تضع.
3. **السنة – الحديث الثاني:** حديث الغامدية في قصة رجمها، وقد قال النووي: "فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها" .
4. **المعقول – الدليل الأول:** أن الحمل شخص محترم وليس له جناية فلا يجوز إهلاكه.

5 **المعقول – الدليل الثاني:** أنه تقابل في الحامل حقان: تعجيل قتلها بالقصاص واستبقاء حياتها بالحمل، فقدم حق الحمل لأن في تعجيل قتلها إسقاط أحد الحقين وفي إنظارها استيفاء الحقين، فكان الإنظار أولى، بل وإذا وضعت ذهب الجمهور إلى أنها لا تقتل حتى تسقي الولد اللبأ لأن الولد لا يعيش إلا به في الغالب، ثم إن لم يكن للولد من يرضعه لم يجز قتلها حتى يجيء أوان فطامه.

بيان ما يُستوفى به القصاص وكيفية استيفائه:

نص الكاساني: الْقِصَاصَ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِالسَّيْفِ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ، فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا تُحَزُّ رَقَبَتُهُ، (وَجْهُ) قَوْلِهِ أَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفِعْلِ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ الْقَطْعُ فَيَجِبُ أَنْ يُجَازَى بِالْقَطْعِ، (وَلَنَا) قَوْلُهُ ﷺ: لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ، وَلِأَنَّ الْقَطْعَ إذَا اتَّصَلَتْ بِهِ السِّرَايَةُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ فَلَا يُجَازَى إلَّا بِالْقَتْلِ.

طريقة استيفاء القصاص:

تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على أن الجاني إذا قتل إنساناً بالسيف **فليس للولي أن يستوفي بغير السيف** ، واختلفوا فيما إذا أحرق إنساناً أو غرقه أو رماه من جبل أو حبسه حتى مات جوعاً أو والى عليه الضرب بصخرة، فهل يقتص منه بنفس الطريقة أم يجب العدول إلى السيف؟ وفيها رأيان.

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**يجوز استيفاء القصاص بمثل تلك الطريقة، ويجوز العدول إلى السيف، واشترط المالكية أن يكون القتل ثابتاً باعتراف أو بينة لا بالقسامة، واستثنوا ما لو كان طريق الاستيفاء مما يحتاج وقتاً طويلاً كالتجويع** — المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة في رواية والإباضية في قول
الرأي الثاني	**لا يستوفى بنفس الطريقة وإنما يقتص بالسيف فقط** — جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة في المذهب والزيدية والإمامية والإباضية في الراجح وابن الماجشون

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، وبيانها:

1 **الكتاب – الآية الأولى:** «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» .

2 **الكتاب – الآية الثانية:** «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» .

3 **الكتاب – الآية الثالثة:** «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا» — فأمرت الآيات بمقابلة العدوان بمثله، فدل على أن للمقتص أن يماثل الجاني وليس له أن يجاوزه.

4 **السنة – الحديث الأول:** عن أنس أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فاعترف، «"فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ"» — فدل على أن الجاني يقتل قصاصاً على الصفة التي قتل،

المناقشة: يحتمل أن قتله كان واجباً لحق الله لأنه قتلها على مال كما يجب قتل قاطع الطريق، أو أنه كان حين كانت المثلة مباحة ثم نسخت.

5 **السنة – الحديث الثاني:** عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «"مَنْ عَرَضَ عَرَضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ"» — وهو صراحة في جواز مقابلة الجاني بمثل فعله،

المناقشة: بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج، قال ابن حجر: **"في الإسناد بعض من يُجهل"** ، وقال ابن الجوزي: لا يثبت.

6 **المعقول – الدليل الأول:** أن القصاص موضوع على المماثلة ولفظه مشعر به.

المعقول – الدليل الثاني: أن القتل مستحق لله تارة وللآدميين تارة، فلما تنوع في حق الله بالحديد تارة وبالمثقل في رجم الزاني، وجب أن يتنوع في حقوق الآدميين.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، وبيانها:

1 **الكتاب:** «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» — فدل على أن من قتل رجلاً برضخ رأسه بالحجر يقتل بالسيف، إذ لا يمكن المعاقبة بمثل ما فعله لأنا لا نحيط بمقدار الضرب وعدده ومقدار ألمه، وقد يمكن المعاقبة بمثله في إتلاف نفسه قتلاً بالسيف.

2 **السنة – الحديث الأول:** عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: «"لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ"» — فدل على عدم جواز استيفاء القصاص بغير السيف، وليس المراد نفي وجوب القصاص على من قتل بغير السيف لحصول الإجماع على وجوبه على من قتل بالنار،

المناقشة: بأنه ضعيف، قال أبو حاتم: منكر، وقال البيهقي: ليس بالقوي،

الجواب: أنه وإن كان في طرقه ضعف إلا أنه يقوي بعضها بعضاً، كما أن الحديث الآتي يؤيد معناه.

3 **السنة – الحديث الثاني:** عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «"إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ..."» — فأمر بالإحسان في القتل وذلك باختيار أسهل الطرق وأقلها إيلاماً، ولا يحصل ذلك بغير ضرب العنق بالسيف.

4 **المعقول – الدليل الأول:** أن هذا الاستيفاء لا تؤمن معه الزيادة على ما فعله الجاني، قياساً على ما لو قطع الطرف بآلة كالة أو مسمومة فإنه لا يستوفى بمثله.

5 **المعقول – الدليل الثاني:** أن تفويت النفوس المباحة لا يجوز إلا بالمحدد كالذبائح، مع أن نفوس الآدميين أغلظ حرمة.

✅ **الراجح والله أعلم: الرأي الثاني** — القائل بأنه لا يستوفى بنفس الطريقة وإنما يقتص بالسيف فقط، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

✅ **قوة الأدلة:** لقوة أدلته.

✅ **المقصد من الاستيفاء:** لأن المقصود تفويت نفس الجاني كما فوت روح المجني عليه، فيختار أسهل الطرق وأسرعها حتى لا يؤدي إلى زيادة في إيلام الجاني، وهذا يتماشى مع سماحة الشريعة التي أمرت بالإحسان حتى مع الحيوانات عند الذبح فما بالك بالآدمي المكرم وإن كان قاتلاً.

بيان ما يُسقط القصاص بعد وجوبه:

نص الكاساني: الْمُسْقِطُ لَهُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا فَوَاتُ مَحَلِّ الْقِصَاصِ بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَإِذَا سَقَطَ بِالْمَوْتِ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْقِصَاصَ هُوَ الْوَاجِبُ عَيْنًا. وَمِنْهَا الْعَفْوُ، وَمِنْهَا الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لِلْمَوْلَى، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حَقِّهِ اسْتِيفَاءً وَإِسْقَاطًا، وَلِأَنَّ

الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْحَيَاةُ يَحْصُلُ بِالصُّلْحِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عِنْدَ أَخْذِ الْمَالِ تَسْكُنُ الْفِتْنَةُ فَلَا يَقْصِدُ الْوَلِيُّ قَتْلَ الْقَاتِلِ وَلَا الْقَاتِلُ قَتْلَهُ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِدُونِهِ.

١ فوات محل القصاص:

القاعدة: القاتل المتعمد إذا مات قبل أن يقتص منه **سقط القصاص لفوات محله** ، ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله، ويتفق في هذا الحكم أن يكون مات حتف أنفه أو قتل، فيسقط القصاص عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية والحنابلة في رواية ذهبوا إلى أن القاتل لو قتل عدواناً فإن حق أولياء المقتول الأول ينتقل إلى القاتل الثاني، فإن شاءوا عفوا وإن شاءوا قتلوه.

الخلاف في وجوب الدية: واختلف الفقهاء فيما إذا سقط القصاص بموت القاتل فهل تجب الدية في تركته؟ وبيان ذلك:

1. **الرأي الأول: لا تجب الدية** — **جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه** ، وبناه الحنفية والمالكية على أصلهم أن موجب القتل العمد هو القصاص عيناً وقد فات بموته.
2. **الرأي الثاني: القصاص وإن سقط إلا أن الدية تجب** — **الشافعية والحنابلة في الصحيح** ، بناءً على أن أصلهم أن القتل العمد يوجب القصاص أو الدية والخيرة لولي الدم، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية قياساً على قتل غير المكافئ.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — أن القاتل لو مات سقط القصاص ولا تجب الدية، لأن الواجب هو القصاص ولا يسقط إلا عنه وهو حي إلا إذا عفا ولي الدم فيكون الدية واجبة بالعفو، ولم يحصل عفو فلم يستحق الدية.

٢ إرث القصاص:

القاعدة: ويدخل فيه أمران، وبيانهما:

NARA 01105405478

1. **الأمر الأول – أن يرث القاتل القصاص على نفسه:** لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه وهو ممنوع، ويستوي أن يكون منفرداً أو مشاركاً، **مثاله:** أن يقتل شخص أخا زوجته فيجب عليه القصاص، وممن يستحق القصاص امرأة القاتل، فلو ماتت ورثها القاتل، ومن جملة ما يرثه الزوج عن زوجته القصاص فيرث القصاص على نفسه فيسقط.

2. **الأمر الثاني – أن يرث ولد القاتل القصاص على أبيه:** فقد سبق أن قتل الولد لا يوجب القصاص، فلو ورث ولد القصاص على أبيه أو أمه أو أحد أصوله سقط، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب على غيره بطريق الأولى، **مثاله:** ما لو قتل شخص زوجته وله منها ولد، فلا يجب القصاص لأن ولده ولي الدم منفرداً أو مشاركاً، ولو ثبت القود لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه، وإذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين.

٣ العفو عن القصاص:

مشروعية العفو: ندب الشرع إلى العفو وحث عليه، ودل على مشروعيته أدلة متعددة، وبيانها:

1. **الآية الأولى:** «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» .

2. **الآية الثانية:** «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ» .

3. **الآية الثالثة:** «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» .

4. **الحديث الأول:** عن أنس قال: ما رأيت النبي ﷺ رُفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.

5. **الحديث الثاني:** حديث الربيع ابنة النضر في كسر ثنية الجارية، وفيه: «"يا أنس كتاب الله القصاص"» ، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي ﷺ: «"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"» .

الخلاصة: فكلها تدل على مشروعية العفو وفضيلته، وقد أجمع الفقهاء على ذلك، والقياس يقتضيه لأن القصاص حق لولي الدم فجاز تركه كسائر الحقوق.

شروط العفو: لا يصح العفو إلا بتوافر شرطين، وبيانهما:

1. **الشرط الأول:** أن يكون من **مستحق للقصاص** ، لأن العفو إسقاط الحق فلا يصح من الأجنبي.

2. **الشرط الثاني:** أن يكون العافي **بالغاً عاقلاً** ، فلا يصح عفو الصبي والمجنون إجماعاً، لأنه من التصرفات المضرة المحضة فلا يملكانه كالطلاق والعتاق.

النتيجة: فإذا اجتمعت الشروط وتم العفو من جميع المستحقين، فيكاد يكون اتفاق الفقهاء على سقوط القصاص.

الحكم إن عفا بعض المستحقين فقط:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**القصاص يسقط عن الجاني إذا عفا عنه واحد من المستحقين** — **جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإباضية**
الرأي الثاني	**لا يسقط ويجوز لمن لم يعف أن يستوفيه** — **الظاهرية والإمامية في المشهور، وإليه ذهب بعض أهل المدينة**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والسنة والآثار والإجماع والمعقول، وبيانها:

1. **الكتاب:** «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» — فنكّر الله كلمة «شيء» للإيذان بأنه إذا عفا له عن بعض الدم أو عفا بعض الورثة سقط القصاص، وجعل عفوه موجباً لاتباع الدية بمعروف.

2. **السنة:** عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: «"... فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ..."» — فجعل الخيار لجميع أهله لا لبعضهم، فلو عفا البعض لم يكن للباقين اختيار القود.

3. **الأثر الأول:** عن زيد بن وهب أن عمر رُفع إليه رجل قتل رجلاً فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: **"عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ"** .

4. **الأثر الثاني:** عن زيد بن وهب الجهني أن رجلاً قتل امرأته فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر، فعفا أحدهم، فقال عمر للباقيين: **"خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ"** — فدلا على أن عفو أحد المستحقين يسقط القصاص.

5 **الإجماع:** فقد حكم بذلك عمر ولم يخالفه أحد من الصحابة مع انتشاره فيهم.

6 **المعقول – الدليل الأول:** أن القصاص إذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض قياساً على الطلاق والعتاق.

المعقول – الدليل الثاني: أن القود أحد بدلي النفس فلم يكن لبعض الورثة أن ينفرد باستيفاء جميعه قياساً على الدية.

المعقول – الدليل الثالث: أنه اجتمع في نفس القاتل إيجاب القود وإسقاطه فوجب أن يغلب حكم الإسقاط، لأن القود يسقط بالشبهة وهذا من أقوى الشبه، ولأن لسقوط ما وجب منه بدلاً وهو الدية وليس للإيجاب ما سقط منه بدل.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالكتاب والأثر، وبيانهما:

1 **الكتاب:** «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» — فلو سقط حق ولي بعفو غيره لكان السلطان عليه ولم يكن له،

المناقشة: السلطان ثابت لجميع الأولياء بشرط اجتماعهم على طلب القتل، فلو عفا بعضهم لم يكن للباقين سلطان عليه.

2 **الأثر:** ما روي عن إبراهيم النخعي أن عمر أُتي برجل قتل عمداً فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله،

المناقشة: ١- الأثر ضعيف قال البيهقي بأنه منقطع، ٢- أن عمر رجع عن هذا الرأي لما عارضه ابن مسعود فقال: **"كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ.."** ، فقال عمر: **"وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ"** .

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — رأي جمهور الفقهاء، لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة وضعف أدلة الآخرين.

٤ الصلح:

القاعدة: اتفق الفقهاء على **جواز الصلح عن القصاص** ، لأن القصاص حق للمولى، ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه استيفاءً وإسقاطاً، ولهذا يملك العفو فيملك الصلح، ولأن المقصود من الاستيفاء وهو الحياة يحصل به، لأن الظاهر أن عند أخذ المال عن صلح وتراضٍ تسكن الفتنة فلا يقصد الولي قتل القاتل ولا القاتل قتله.

أدلة مشروعيته: دل على مشروعية الصلح دليلان، وبيانهما:

1. **الآية:** «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» — فقد قيل إنها نزلت في الصلح عن دم العمد.

2. **السنة:** عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «"... وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ"» — فقوله: «وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ» دليل على جواز الصلح في الدماء.

مقدار المال في الصلح: يجوز الصلح عن القصاص **بأي مال قل عن الدية أو كثر**، بحسب ما يتم الاتفاق عليه، لأنه أشبه بالمعاوضة، قال ابن قدامة: **"من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافاً"**، وروينا أن هدبة بن خشرم قتل قتيلاً فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله، ولأنه عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع، ولأنه صلح عما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض.

MARA 01105405478

الدية

المحاور الآتية

تعريف الدية	أجناس الدية	من تجب عليه الدية	صفات الدية

الكلام في الدية: والكلام في الدية في مواضع: في بيان شرائط وجوب الدية، وفي بيان ما تجب منه الدية من الأجناس، وفي بيان مقدار الواجب من كل جنس، وفي بيان صفته، وفي بيان من تجب عليه الدية، وفي بيان كيفية الوجوب.

تقسيم الشرائط: أما الشرائط فبعضها **شرط أصل الوجوب** ، وبعضها **شرط كمال الواجب** ، أما شرط أصل الوجوب فنوعان:

1. **النوع الأول – العصمة:** وهو أن يكون المقتول معصومًا، **فلا دية في قتل الحربي والباغي** لفقد العصمة.
2. **النوع الثاني – ما ليس شرطًا:** فأما الإسلام فليس من شرائط وجوب الدية لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول، فتجب الدية سواء كان القاتل أو المقتول مسلمًا أو ذميًا أو حربيًا مستأمنًا. وكذلك العقل والبلوغ، حتى **تجب الدية في مال الصبي والمجنون** ، والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» .

تعريف: الدية

تعريف الدية لغةً: الدية في اللغة: **المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه** ، أصلها ودي والهاء عوض من الواو، تقول: وديت القتيل أديته دية إذا أعطيت ديته.

محل التعريف اصطلاحًا: عُرِّفت الدية بتعريفات متعددة عند الفقهاء، ونعرض ذلك:

الرأي	المضمون

الرأي الأول	المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو غيرهما ، وعرفها الأحناف بأنها: اسم للمال الذي هو بدل النفس أو الطرف — الأحناف
الرأي الثاني	مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرًا شرعًا لا باجتهاد — المالكية
الرأي الثالث	المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها — الشافعية
الرأي الرابع	اسم للمال المؤدى إلى مجنى عليه أو وليه بسبب جناية — الحنابلة
الرأي الخامس	المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها سواء كان له مقدر أو لا — الإمامية
الرأي السادس	مال مقدر يجب بجناية في نفس وما دونها لمجنى عليه على جانيها — الإباضية

أدلة مشروعية الدية: الدية وحكمتها

الفرع الأول: أدلة مشروعية الدية:

القاعدة: دل على مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع.

الكتاب: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» .

السنة: ما روي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: «"وإن في النفس الدية مائة من الإبل"» .

الإجماع: حيث أجمعت الأمة على وجوب الدية في الجملة.

الفرع الثاني: حكمة مشروعية الدية:

القاعدة: شرعت الدية **دفعًا للفساد، وإطفاءً لنار الثأر، وصونًا لبنيان الآدمي من الهدم، ودمه عن الهدر** .

تفصيل الحكمة: ففي قتل العمد، إذا عفا ولي القتيل عن القصاص وجبت الدية كعقوبة عن القصاص، وألزم القاتل حينئذ بها؛ لأن في ذلك حماية لنفسه من القتل الذي فرض عليه بقتله النفس بغير حق بالقصاص العدل.

في الخطأ وشبه العمد: ولما كان إيجاب العفو عن المخطئ استثناءً لأنه معذور ومرفوع عنه الخطأ، وذلك من وجه، ومن وجه آخر لما كانت النفس الآدمية محترمة فلا وجه إلى إهدارها، وكان في إيجاب كل العقوبة عليه إجحافًا له فيضم إليه العاقلة تحقيقًا للتخفيف.

الخلاصة: فالدية **تعويض مالي يجب على القاتل في القتل العمد** ، فهي تأديب مادي له، جزاء جرمه ووزره، وعلى العاقلة في شبه العمد والخطأ، مشاركة منهم للقاتل في تحملها؛ لأنها تقضى على ماله لو تحملها وحده، كذلك لضمان أولياء المقتول من أخذ حقهم كاملًا.

أجناس الدية

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في أجناس الدية على ثلاث اتجاهات، وهي:

الرأي	المضمون
الاتجاه الأول	**أجناس الدية ثلاث: الإبل، فإن أعوزت فالذهب أو الفضة، ولا يجعل الإعواز شرطًا بل يكون بالخيار بين الثلاثة — أبو حنيفة، والمالكية والشافعي في القديم**

الاتجاه الثاني	**الدية مائة من الإبل فإن أعوزت فقيمتها** — **الشافعي في الجديد وأحمد في رواية والظاهرية**
الاتجاه الثالث	**أجناس الدية ستة: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل** — **أبو يوسف ومحمد من الأحناف، والمذهب عند الحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية**

أدلة الاتجاه الأول: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: «"وإن في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار"» .
2. **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قتل رجل على عهد رسول الله ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألف درهم، وجه الدلالة: دل هذان الحديثان على أن الذهب والورق أصلان مقدران كالإبل،

   ونوقش: بأن الذهب والفضة محمولان على أنهما من طريق القيمة عند إعواز الإبل.
3. **المعقول:** قالوا: إن الدراهم والدنانير مال يجوز إخراجه في الدية فكان أصلًا بنفسه كالإبل،

   ونوقش: بأن ما يستحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعين لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق.

أدلة الاتجاه الثاني: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت رخص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف، وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن الإبل هي الأصل وأن الذهب والفضة يقومان على ثمن الإبل.

MARA 01105405478

2 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة: «"ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها"» ، وجه الدلالة: دل تخصيصه على أن الإبل هي الأصل لا يعدل عنها إلا بعد العدم.

3 **السنة – الحديث الثالث:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا. وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن الإبل هي الأصل، فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل،

ونوقش: بأن الحديث في إسناده محمد بن راشد الدمشقي وهو ضعيف،

وأجيب: بأن أحمد وثقه وقال الذهبي صدوق.

4 **المعقول:** قالوا: إن الإبل إذا كانت هي المستحقة وجب أن يكون العدول عنها عند إعوازها إلى قيمتها اعتبارًا بسائر الحقوق؛ ولأن ما يستحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعين لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق.

أدلة الاتجاه الثالث: استدلوا بالسنة، وبيانها:

1 **الحديث الأول:** ما روي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: «"وإن في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار"» .

2 **الحديث الثاني:** ما روي عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وجه الدلالة: دل هذا الحديث على تسهيل الأمر وأنه لا يجب على من لزمته الدية إلا من النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته،

ونوقش: بأن الحديث روي مسندًا بذكر جابر ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه وقد عنعن، وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس، فالمرسل فيه علتان: الإرسال وكونه من طريقه، والمسند أيضًا فيه علتان: كونه في إسناده محمد بن إسحاق، وكونه قال فيه: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله ولم يسم من حدثه عن عطاء، فهي رواية عن مجهول.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الاتجاه الثاني — القائل بأن الدية مائة من الإبل فإن أعوزت فقيمتها، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة الأدلة.
- **التفريق بين العمد والخطأ:** ولأن النبي ﷺ فرق بين دية العمد والمخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل.
- **القياس على عوض الأموال:** ولأنه بدل متلف لآدمي فكان متعينًا كعوض الأموال.

مقدار الدية: في كل جنس

المقادير: تختلف مقادير الدية باختلاف أجناسها، ونعرض ذلك:

1 **الإبل:** اتفق الفقهاء على أن دية المسلم الحر **مائة من الإبل** ، والدليل على هذا حديث عمرو بن حزم السابق وفيه أن النبي ﷺ قال: «"وإن في النفس الدية مائة من الإبل"» .

2 **البقر:** لا خلاف بين الفقهاء على أن دية المسلم الحر **مائتي بقرة** ، والدليل على هذا ما روي عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة.

3 **الغنم:** دية المسلم الحر من الغنم **ألفا شاة** ، وهذا باتفاق الفقهاء، والدليل على هذا ما روي عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الشاء ألفي شاة.

4 **الذهب:** اتفق الفقهاء على أن مقدار دية المسلم الحر **ألف دينار** ، والدليل على هذا ما روي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: «"وعلى أهل الذهب ألف دينار"» .

5 **الحلل: الحلل:** جمع حلة، وهي إزار ورداء من أي نوع من الأنواع، وقيل: الحلل برود اليمن، ولا حلة حتى يكون ثوبين، ولا خلاف بين الفقهاء على أن الدية من الحلل **مائتي حلة** ، لما روي عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الحلل مائتي حلة.

سادسًا: الفضة:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في مقدار الدية من الفضة على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**مقدار الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم — المالكية والشافعي في القديم والحنابلة**
الرأي الثاني	**مقدار الدية من الفضة عشرة آلاف درهم — الأحناف والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

MARA 01054054678

1 **السنة:** ما روي عن ابن عباس قال: قتل رجل على عهد رسول الله ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألف درهم، وجه الدلالة: دل هذا الحديث بمنطوقه على أن الدية اثنا عشر ألف درهم،

ونوقش: بأنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة مثاقيل، فإن في ابتداء عهد رسول الله ﷺ كان وزن الدراهم وزن ستة ثم صار وزن سبعة، وقد كانت الدراهم وزن ستة إلى عهد عمر ثم صارت وزن سبعة،

وأجيب: بأن دراهم الإسلام لا تعرف إلا وزن سبعة، ولو جاز لكم أن تتأولوه على هذا لجاز لنا أن نقابلكم بمثله، فيتأول من روى عشرة آلاف درهم على أنها وزن ثمانية، ومن روى اثني عشر ألفًا على أنها وزن سبعة.

2 **المعقول:** قالوا: إن الدينار معدول باثني عشر درهمًا بدليل أن عمر فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط دينارين أو أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير دينارًا أو اثني عشر درهمًا.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالسنة والأثر والمعقول، ودليلهم:

1 **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن عمر أن النبي ﷺ قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم، وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن مقدار الدية من الفضة عشرة آلاف لقضائه،

ونوقش: من وجهين: الأول: أن الحديث موقوف على عمر، الثاني: أن المشهور عن عمر اثنا عشر ألف درهم.

2 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن رجلًا قطع يد رجل من نصف الذراع فخاصمه إلى رسول الله ﷺ فقضى له بخمسة آلاف درهم وقال: «"خذ بورك لك فيها"» ، وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن مقدار الدية عشرة آلاف درهم لأنه قضى بنصف الدية خمسة آلاف درهم،

ونوقش: بأن دهثم بن قران اتفق أهل النقل على ضعفه ونمران مجهول فلم يجز القول به.

3 **الأثر:** ما روي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آلاف، وعلى الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وجه الدلالة: حيث قضى عمر بالدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعًا.

وأجيب: بأن المشهور عن عمر عشرة آلاف درهم وقد روى هذا عمرو بن شعيب وحضر السيرة فيه، فكان أثبت نقلًا وأصح عملًا.

٤ **المعقول:** قالوا: إن الدية من الذهب ألف دينار، والدينار مقوم في الشرع بعشرة دراهم؛ لأن نصاب الفضة في الزكاة مقدر بمائتي درهم ونصاب الذهب فيها بعشرين دينارًا، فيكون غنيًا بهذا القدر إذ الزكاة لا تجب إلا على الغني، فيعلم بذلك علمًا ضروريًا أن الدينار مقدر بعشرة دراهم،

ونوقش: بأن الزكاة ليست أصلًا للدية، لأن نصاب الإبل فيها خمس، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، يكون البعير الواحد في مقابلة أربعة دنانير، والدية من الإبل مائة بعير تقتضي على اعتبار الزكاة أن تكون الدية من الذهب أربعمائة دينار، وهذا مدفوع بالإجماع، فكان اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — القائل بأن مقدار الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة أصحاب الرأي الأول.
- **ترجيح ابن قدامة:** قال ابن قدامة: وهذا أولى مما ذكروه في نصاب الزكاة؛ ولأنه لا يلزم أن يكون نصاب أحدهما معدولًا بنصاب الآخر، كما أن السائمة من بهيمة الأنعام ليس نصاب شيء منها معدولًا بنصاب غيره.
- **ترجيح ابن عبد البر:** قال ابن عبد البر: ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي ﷺ حديث مسند ولا مرسل، وحديث الشعبي عن عمر يخالفه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه.

سابعًا: نقود العصر:

تقدير الدية بنقود العصر: بناء على أن الذهب هو أكثر الأموال ثباتًا من حيث القيمة ورواجًا في مختلف بلدان العالم، فإن تقدير الدية بنقود العصر سوف يكون على هذا الاعتبار، ومقدار الدية من الذهب كما ذكرنا **ألف دينار** ، والدينار يساوي عند جمهور الفقهاء **أربعة جرامات وربع من الذهب عيار ٢١** ، وبالتالي يضرب ٤.٢٥ جرام في ١٠٠٠ دينار = ٤٢٥٠ جرام من الذهب، وهو مقدار الدية، وسعر جرام الذهب ٢٦٢ جنيه مصري تقريبًا يضرب في مقدار الدية من الذهب: ٤٢٥٠ جرام × ٢٦٢ جنيه = ١١١٣٥٠٠ مليون ومائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه.

من تجب عليه: الدية

نص الكاساني: وأما بيان من تجب عليه الدية، فالدية تجب على القاتل؛ لأن سبب الوجوب هو القتل، وإنه وجد من القاتل، ثم الدية الواجبة على القاتل نوعان: نوع يجب عليه في ماله، ونوع يجب عليه كله، وتتحمل عنه العاقلة بعضه بطريق التعاون إذا كان له عاقلة، وكل دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد تتحمله العاقلة، وما لا فلا.

ما لا تتحمله العاقلة: فلا تعقل الصلح؛ لأن بدل الصلح ما وجب بالقتل بل بعقد الصلح، ولا الإقرار؛ لأنها وجبت بالإقرار بالقتل لا بالقتل، وإقراره حجة في حقه لا في حق غيره، فلا يصدق في حق العاقلة، حتى لو صدقوا عقلوا، ولا العبد بأن قتل إنسانًا خطأً؛ لأن الواجب بنفس القتل الدفع لا الفداء.

صفات الدية: في القتل العمد

الصفات الثلاث: تتصف الدية في القتل العمد بثلاث صفات، وهي:

الوصف الأول: أن الدية في مال الجاني:

القاعدة: لا خلاف بين الفقهاء على أن **دية القتل العمد لا تتحملها العاقلة وأنها في مال الجاني** .

الأدلة: دل على هذا السنة والأثر والإجماع والمعقول، وبيانها:

1 **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع: «"أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا أو يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم وبلدكم، ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده"» ، وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء أكان قريبًا كالأب والمولود وغيرهما أو أجنبيًا.

2 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ، ثم إن رسول الله ﷺ قال لأبي: «"ابنك هذا؟"» قال: إي ورب الكعبة، قال: «"حقًا؟"» قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: «"أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه"» ، وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن جناية كل امرئ عليه كما أن عمله له لا لغيره.

3 **الأثر:** ما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: **"لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك"** ، وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن كل جناية عمد فإنها من مال الجاني خاصة ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منه ولا تلزم بها العاقلة.

4 **الإجماع:** حيث أجمعت الأمة من لدن رسول الله ﷺ على أن دية القتل العمد في مال الجاني ولم يخالف أحد.

5 **المعقول:** قالوا: إن موجب الجناية أثر فعل الجاني فيجب أن يختص بضررها كما يختص بنفعها، فإنه لو كسب كان كسبه لنفسه لا لغيره، وقد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والاكتسابات، وإنما خولف هذا الأصل في قتل الحر المعذور فيه لكثرة المواجب وعجز الجاني في الغالب عن تحمله مع وجوب الكفارة عليه وقيام عذره تخفيفًا عنه ورفقًا به، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ.

٢ الوصف الثاني: أنها حالة:

محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن **دية الخطأ وشبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين** .

محل الخلاف: واختلفوا في دية العمد على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**دية العمد مؤجلة في ثلاث سنين في مال الجاني** — **الأحناف والمالكية في قول والإباضية**
الرأي الثاني	**دية العمد حالة في مال الجاني** — **المالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية والظاهرية**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالمعقول: قالوا: إنه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلًا كدية الخطأ وشبه العمد، وهذا لأن القياس يأبى تقويم الآدمي بالمال لعدم التماثل، والتقويم ثبت بالشرع وقد ورد به مؤجلًا لا معجلًا، فإيجاب المال حالًا بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع، ولما لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرًا لا يجوز وصفًا لأنه تابع للقدر،

ونوقش: من ثلاثة أوجه: الأول: أنه لما لم تتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد باختلاف أحواله، الثاني: أن غرم المتلف لما لم يدخله التحمل حل كالأموال، الثالث: أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

١ **السنة:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «"من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم"» ، وجه الدلالة: أن إطلاق قوله: «"وإن شاءوا أخذوا الدية"» يقتضي أن تكون الدية معجلة.

٢ **المعقول:** قالوا: إن ما وجب بالعمد المحض كان حالًا كالقصاص وأرش أطراف العبد؛ ولأن العمد يحمله الجاني حال العذر فوجب أن يكون ملحقًا ببدل سائر المتلفات.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الثاني** — القائل بأن دية العمد حالة في مال الجاني، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة أصحاب الرأي الثاني وخلوها من المناقشات.
- **الفرق بين العمد وشبه العمد:** والقول بأن العمد يشبه شبه العمد غير صحيح؛ لأن المقاتل معذور لكونه لم يقصد المقتل؛ ولأن المقصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية وحملوا أداء المال مواساة، فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم، وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواء.

٣ الوصف الثالث: أنها مغلظة:

محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن **الدية في القتل العمد مائة من الإبل** .

محل الخلاف: واختلفوا في صفة تغليظها على قولين، وهما:

الرأي	المضمون
القول الأول	**أنها أثلاث: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة** — **المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، ومحمد بن الحسن والإمامية في رواية**
القول الثاني	**أن دية القتل العمد وشبه العمد أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة** — **أبو حنيفة والحنابلة في رواية والزيدية والإباضية في شبه العمد**

أدلة القول الأول: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1 **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن عقبة بن أوس أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة: «"ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة، منها أربعون في بطونها أولادها"» ، وجه الدلالة: دل هذا الحديث بمنطوقه أن دية قتيل الخطأ شبه العمد مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها،

ونوقش: بأن في سنده عقبة بن أوس وهو مجهول،

ويجاب: بأن ابن حبان وثقه.

2 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «"من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم"» ، وجه الدلالة: دل هذا الحديث بمنطوقه على أن دية العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة،

ونوقش: بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة لا يجوز الاحتجاج بها وهي مملوءة مناكير.

3 **السنة – الحديث الثالث:** ما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «"ألا إن في الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها"» ، وجه الدلالة: دل هذا الحديث بمنطوقه أن الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة،

ونوقش: بأن الحديث مرسل ولا حجة في مرسل.

4 **المعقول:** قالوا: لما كان تغليظ الدية ضد تخفيفها، اقتضى أن يكون أدنى ما في المغلظة من الأسنان هو أعلى أسنان المخففة.

أدلة القول الثاني: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة:** ما روي عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل أربعة أسنان: خمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرين جذعة وخمسة وعشرين بنات لبون وخمسة وعشرين بنات مخاض، وجه الدلالة: دل هذا الحديث بمنطوقه أن الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ خمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرين جذعة وخمسة وعشرين بنت لبون وخمسة وعشرين بنت مخاض،

ونوقش: بأن الحديث إسناده ضعيف لأن فيه أبا معشر نجيحًا وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف.

2. **المعقول – الدليل الأول:** قالوا: إن الدية عوض عن النفس، والمحامل لا يجوز أن تستحق في شيء من المعاوضات لوجهين: أحدهما: أن ما تحمل من حيوان له عرضية الانفصال فصار ذلك إيجاب الزيادة على تقدير الشرع فلا يجوز، والثاني: أن صفة المحمل لا يمكن الوقوف على حقيقتها، ولذلك لا يجب اللعان بنفي الحمل.

3. **المعقول – الدليل الثاني:** ولأن الدية على العاقلة بطريق الصلة منهم للقاتل بمنزلة الصدقات، والشرع نهانا عن أخذ الحامل في الصدقات لكونها من كرائم الأموال فكذلك في الديات،

ونوقش: بأن ما ذكروه من الجهل بالحمل غير صحيح، لأن للحمل أمارات تدل عليه.

✅ **الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: القول الثاني** — القائل بأن دية القتل العمد وشبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، **وسبب الترجيح:**

- **عدم خلو الأدلة من المناقشة:** تبين أن أدلة كلا الفريقين لا تخلو من المناقشات، والذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني.
- **القياس على الزكاة والأضحية:** لأنه حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية.

الدية في: المرأة

✅ **محل الاتفاق:** اتفق جمهور الفقهاء على أن **دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل** .

محل الخلاف: واختلفوا في ديتها فيما دون النفس على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	دية أطراف المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر — الأحناف والشافعي في الجديد والشيعة الزيدية والظاهرية
الرأي الثاني	تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد على ثلث الدية كانت على النصف من الرجل — المالكية والشافعي في القديم والحنابلة والشيعة الإمامية

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالسنة والأثر والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة:** ما روي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «"دية المرأة على النصف من دية الرجل"» ، وجه الدلالة: دل هذا الحديث بعمومه على أن دية المرأة نصف دية الرجل فيما قل أو كثر،

   ونوقش: بأن الحديث محمول على الدية الكاملة كما هو ظاهر اللفظ، وذلك مجمع عليه.

2. **الأثر:** ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: **"عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها"** .

3. **المعقول – الدليل الأول:** قالوا: إن نقص الأنوثة لما منع من مساواة الرجل في دية النفس، كان أولى أن يمنع من مساواته فيما دونها من ديات الأطراف والجراح؛ لأن دية النفس أغلظ اعتبارًا بالمسلم مع الكافر.

4. **المعقول – الدليل الثاني:** ولأنه لما كان القصاص فيما دون النفس معتبرًا بالقصاص في النفس وجب أن تكون الدية فيما دون النفس معتبرة بدية النفس، وهي فيه على النصف فكذلك فيما دونها.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالسنة والأثر والمعقول، ودليلهم:

MARA 01105405478

1 **السنة:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها"» ، وجه الدلالة: دل الحديث على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش الرجل إلى الثلث، وما زاد عليه كان جراحتها مخالفة لجراحاته، والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في الرجل، وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل،

ونوقش: بأنه مرسل، فعمرو بن شعيب لم يسنده؛ لأن جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لا صحبة له، وإنما يكون مسندًا إذا رواه عن جده الصحابي، هو عبد الله بن عمرو.

2 **الأثر:** ما روي عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: كم في اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: كم في أربع؟ قال: عشرون، قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: يا ابن أخي إنها السنة، وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن المرأة تساوي الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد على ثلث الدية كانت على النصف من الرجل، وقوله: إنها السنة يدل على أنه أرسله عن النبي ﷺ،

ونوقش: بأن قوله: إنها السنة يحتمل أنه يريد سنة غير سنة النبي ﷺ.

3 **المعقول:** قالوا: إن المرأة لما ساوت الرجل في الميراث إلى المقدر بالثلث، وهو ميراث ولد الأم الذي يستوي فيه الذكور والإناث، وكانت على النصف من الرجل فيما زاد على الثلث، وجب أن تساويه في الدية إلى الثلث وتكون على النصف فيما زاد،

ونوقش: بأن المرأة قد تكون في الميراث على النصف من الرجل فيما نقص من الثلث عند مقاسمة الإخوة، وإنما ساوت ولد الأم لأن الإدلاء فيه بالرحم الذي يوجب تساوي الذكور والإناث فيه كفرض الأبوين، فإن العلة فيه تقديره بالثلث، فلم يجز أن يحصل اختلاف.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأن دية أطراف المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

قوة الأدلة: لقوة الأدلة.

- **نقص حال المرأة:** ولأن حال المرأة أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل لأنها لا تتمكن من التزوج ما دامت زوجة لرجل، وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارًا بالنفس.
- **اعتبار الأصل:** واعتبارًا بتنصيف الثلث وما فوقه لئلا يلزم مخالفة الفرع للأصل.

الدية في: الجنين وأجل الغرة

الفرع الأول: دية الجنين:

محل الاتفاق: اتفق جمهور الفقهاء على أن الجناية على الجنين إذا أدت إلى سقوطه حيًا ثم مات بسبب ذلك، وكان ذلك **لأكثر من ستة أشهر من بدء الحمل** فالواجب **الدية** .

محل الخلاف: واختلفوا إذا سقط الجنين حيًا لأقل من ستة أشهر على اتجاهين، وهما:

الرأي	المضمون
الاتجاه الأول	**الجنين إذا سقط حيًا لأقل من ستة أشهر فالواجب الدية** — **الأحناف والمالكية والشافعية والإمامية والزيدية والإباضية**
الاتجاه الثاني	**الجنين إذا سقط حيًا لأقل من ستة أشهر فالواجب غرة** — **الحنابلة**

أدلة الاتجاه الأول: استدلوا بالمعقول: فقالوا: إن الجنين قد علمت حياته، فوجب فيه دية كاملة كما لو سقط لستة أشهر فصاعدًا. ولأنه استوى في الكبير حال ما تطول حياته بالصحة وحال من أشرف على الموت بالمرض في وجوب الدية والقود، لاختصاصه بإفاتة حياة محفوظة الحرمة في قليل الزمان وكثيره، فوجب أن يستوي حال الجنين فيمن تتم حياته أو لا تتم في وجوب الدية لأنه قد أفات حياة وجب حفظ حرمتها في قليل الزمان وكثيره، ولأن وجوب الدية في الجنين إنما كانت لأنه لم يعلم حياته عند الجناية وجاز أن يكون ميتًا قبلها، وإذا سقط حيًا تحققنا وجوب الجناية فاستوى حكم قليلها وكثرها.

أدلة الاتجاه الثاني: استدلوا بالمعقول: قالوا: إن الجنين لم تعلم فيه حياة يتصور بقاؤه بها، فلم تجب فيه دية كما لو ألقته ميتًا وكالمذبوح،

ونوقش: بأن الجنين بنزوله حيًا تيقنا حياته، والظاهر أنه تلف من الجناية عليه فالواجب دية كاملة.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الاتجاه الأول — القائل بأن الجنين إذا سقط حيًا لأقل من ستة أشهر فالواجب الدية، **وسبب الترجيح:**

- **تحقق الحياة:** لأن المسمى قد اختلف إذ بولادة الجنين حيًا صارت له حياة كاملة.
- **دلالة النصوص:** ومما هو معلوم أن حجة من اشترط مدة الحمل ستة أشهر حتى يرتب العقوبة المقررة للجناية على النفس هو قول الله تعالى: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» ، ومعلوم أن في الكلام حذفًا، أي ومدة حمله وفصاله ثلاثون شهرًا. وأخبر المولى عز وجل في سورة البقرة أن تمام الرضاع حولان كاملان: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» ، فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة أشهر.

الفرع الثاني: أجل الغرة:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**الغرة مؤجلة في ثلاث سنين — المالكية والشافعية والحنابلة في رواية والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية**
الرأي الثاني	**الغرة تؤدى في سنة — الأحناف والشافعية في الأصح**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالمعقول: قالوا: إنها دية نفس فوجب في كل سنة ثلثها كالدية الكاملة،

ونوقش: بأن قسط العاقلة في كل سنة من دية النفس ثلثها، والغرة أقل من الثلث فكان أولى أن تؤدى في سنة واحدة.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة:** ما روي عن محمد بن الحسن قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ جعل الغرة على العاقلة في سنة، وجه الدلالة: دل هذا الحديث بمنطوقه أن الغرة على العاقلة في سنة.

2. **المعقول:** قالوا: إن الغرة إن كانت بدل النفس من حيث إن الجنين نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم، فعملنا بالشبه الأول في حق التوريث وفي وجوب الدية، وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة؛ لأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل يجب في سنة.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الثاني** — القائل بأن أجل الغرة سنة، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لما استدلوا به.
- **القياس على قسط العاقلة:** ولأن قسط العاقلة في كل سنة من دية النفس ثلثها، والغرة أقل من الثلث فكان أولى أن تؤدى في سنة واحدة.

MNARA 01105405478

الكـفارة:

المحاور الآتية

الكفارة	الحرمان من الميراث والوصية

نص الكاساني: وأما القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان: نوع في معناه من كل وجه، وهو أن يكون على طريق المباشرة، ونوع في معناه من وجه، وهو أن يكون من طريق التسبيب، أما الأول: فنحو النائم ينقلب على إنسان فيقتله، فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه؛ لوجوده لا عن قصد؛ لأنه مات بثقله، فترتبت عليه أحكامه من وجوب الكفارة والدية وحرمان الميراث والوصية.

1. **نوع في معناه من كل وجه:** وهو أن يكون على طريق **المباشرة** ، كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه؛ لوجوده لا عن قصد؛ لأنه مات بثقله، فترتبت عليه أحكامه من وجوب الكفارة والدية وحرمان الميراث والوصية.

2. **نوع في معناه من وجه:** وهو أن يكون من طريق **التسبيب** ، وبيانه في الفرعين الآتيين:

[1] **الفرع الأول – لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله:** **أما وجوب الدية** فلوجود معنى الخطأ وهو عدم القصد، **وأما وجوب الكفارة وحرمان الميراث والوصية** فلوجود القتل مباشرة؛ لأنه مات بثقله، سواء كان القاعد في طريق العامة أو في ملك نفسه.

[2] **الفرع الثاني – لو مات الساقط دون القاعد:** ينظر: إن كان في ملك نفسه أو في موضع لا يكون قعوده فيه جناية، **لا شيء على القاعد** ؛ لأنه ليس بمتعدٍّ في القعود، فما تولد منه لا يكون مضموناً عليه، ويهدر دم الساقط، وإن كان في موضع يكون قعوده فيه جناية، **فدية الساقط على القاعد تحملها العاقلة** ؛ لأنه متعدٍّ في القعود، فالمتولد منه يكون مضموناً عليه كما في حفر البئر، **ولا كفارة عليه** لتحقق القتل بطريق التسبيب كما في البئر.

MARA 01105405478

الفرع الأول: تعريف الكفارة:

تعريف الكفارة لغةً: **الستر** ، مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية، ومنه قيل للفلاح كافر؛ لأنه يكفر البذر أي يستره ويغطيه.

تعريف الكفارة اصطلاحًا: **تصرف مخصوص كالإعتاق والصيام والإطعام أوجبه الشرع لمحو ذنب مخصوص كالحنث باليمين ونحوه** .

الفرع الثاني: الدليل على مشروعية الكفارة:

القاعدة: دل على مشروعية الكفارة الكتاب والسنة والإجماع.

الكتاب: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» .

السنة: ما روي عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: «"أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار"» .

الإجماع: حيث أجمع الفقهاء على مشروعية الكفارات في الجملة.

الفرع الثالث: حكمة مشروعية الكفارة:

الحكمة: شرعت الكفارة **لستر الذنوب وتغطية العيوب ودرء التقصير الواقع من المكلف قبل ربه سبحانه** ، فعندما يقع منه تقصير ربما يقع في حيرة قبل خالقه إزاء هذا العصيان الذي يدل على خلل في الإيمان، فلم يتركه في هذه المحيرة وجعل له مسكلاً وسبيلاً وطرقاً توصله إلى مولاه.

الفرق بين: الكفارة والفدية

تعريف الفدية لغةً: الفداء، والفدية ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدى، وتفادى القوم فدى بعضهم بعضاً.

تعريف الفدية اصطلاحًا: **البدل الواجب دفعاً للمكروه أو المحظور** ، وهي على أنواع: فدية الصوم عمن أفطر لعلة لا يرجى زوالها أو للحامل والمرضع عند البعض، وفدية حلق رأس المحرم لأذى أصابه، وفدية الأسير: ما يدفع لاستنقاذه من الأسر.

محل الاتفاق: وتشترك الكفارة مع الفدية في أن كلاً منهما **مقدرة** ، وأيضاً تشترك معها في التسمية، فالكفارة يمكن أن تسمى فدية.

محل الاختلاف: وتختلف الكفارة عن الفدية في عدة أمور، وهي:

1. **الأمر الأول – العقوبة والعبادة: الكفارة:** تجب عقوبة، بخلاف الفدية فليس فيها معنى العقوبة؛ لأن المكفر يقدم الشيء الواجب ستراً لإثم ارتكبه المكلف فهي عقوبة عليه، **الفدية:** عبادة لقول الله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» .
2. **الأمر الثاني – التقدير: الكفارة:** قدرها الشارع ولا يمكن تجاوز هذا التقدير زيادة أو نقصاناً، **الفدية:** وإن كانت مقدرة ابتداءً فإنها تقبل الزيادة والنقصان، فإطعام المسكين مثلاً مقدر ابتداءً، ولكن بالنظر إلى كيفية الإطعام يزيد وينقص.
3. **الأمر الثالث – من تجب عليه: الكفارة:** تجب على القادر وغيره ما دام قد ارتكب الإثم الموجب للعقوبة، **الفدية:** تختص بمن عجز عن الصوم ولا يستطيع أداؤه بعد ذلك.
4. **الأمر الرابع – التنوع: الكفارة:** تتنوع بتنوع الإثم المرتكب، **الفدية:** فإنها قاصرة على إطعام المساكين فحسب.

MIRA 01105405478

محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة في القتل الخطأ لقول الله تعالى: «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» .

محل الخلاف: واختلفوا في وجوب الكفارة في القتل العمد على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	لا تجب الكفارة في القتل العمد — الأحناف والمالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب والشيعة الزيدية والظاهرية
الرأي الثاني	تجب الكفارة في القتل العمد — الشافعية والحنابلة في رواية والشيعة الإمامية

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **الكتاب:** «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» — ووجه الدلالة: دلت هذه الآية على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد؛ لأن الله تعالى خصصها بقتل الخطأ، وتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره.

2. **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «"العمد قود"» ، ووجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه لا يجب في العمد غير القود.

3. **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي ﷺ يوم النحر فقال: «"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"» ، ووجه الدلالة: دل هذا الحديث على حرمة مال المسلم وأن الإسلام يعصم الدم والمال، وإذا كان كذلك فلا تجب الكفارة على القاتل العمد من غير دليل.

4 **المعقول:** قالوا إن الكفارة لو وجبت في القتل العمد لمحت عقوبته في الآخرة؛ لأنها شرعت لستر الذنب، وعقوبة القاتل عمداً ثابتة بالنص لا تمحى بها، فوجب ألا تجب الكفارة فيه.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، ودليلهم:

1 **الكتاب:** «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» — ووجه الدلالة: دلت هذه الآية على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، وإذا وجبت فيه مع إثمه ففي العمد أولى،

ونوقش: بأن الكفارة من المقادير، وتعينها في الشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى.

2 **السنة:** ما روي عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: «"أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار"» ،

ووجه الدلالة: دل هذا الحديث على وجوب الكفارة في القتل العمد؛ لأنه لا يستوجب النار إلا في العمد،

ونوقش: بأنه يحتمل أن المقتل كان خطأ وسماه موجباً أي فوت المنفس بالقتل، ويحتمل أنه كان شبه عمد، ويحتمل أنه أمرهم بالاعتاق تبرعاً، ولذلك أمر غير القاتل بالاعتاق، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بأي حال من الأحوال سقط به الاستدلال.

3 **المعقول:** أن الكفارة إذا وجبت على الخاطئ مع عدم المأثم كان وجوبها على العامد مع المأثم حقاً في القتل،

ونوقش: بأنه غير صحيح؛ لأنها وجبت في المخطئ لتمحو إثمه لكونه لا يخلو من تفريط، فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأنه لا تجب الكفارة في القتل العمد، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول.

عقوبة: الحرمان من الميراث

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في حرمان القاتل عمداً من الميراث على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	القاتل عمداً يحرم من الميراث — الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية
الرأي الثاني	القاتل عمداً لا يحرم من الميراث — الخوارج وبعض فقهاء البصرة

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «"ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً"».
2. **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «"القاتل لا يرث"»، ووجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث بمنطوقها على أن القاتل لا يرث.
3. **المعقول – الوجه الأول:** أن الله تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلاً بين الأحياء والأموات لاجتماعهم على الموالاة، والقاتل قاطع للموالاة عادل عن التواصل، فصار أسوأ حالاً من المرتد.
4. **المعقول – الوجه الثاني:** أنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب وارثه في استعجال ميراثه، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالكتاب والاستصحاب، ودليلهم:

1. **الكتاب:** «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، دلت هذه الآية بعمومها على أن القاتل يرث؛ لأنها لم تفرق بين القاتل وغيره،

ونوقش: بأن هذا العموم خصصته السنة بأن لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً، وأنه لا يرث قاتل.

2 **الاستصحاب:** قالوا بأن القاتل يرث استصحاباً لحاله قبل القتل،

ويمكن أن يناقش: بأن سنة النبي ﷺ قضت بأن القاتل لا يرث، ولا يعمل بالاستصحاب المخالف للسنة.

الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأن القاتل عمداً لا يرث، وأسباب الترجيح كما يأتي:

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدلوا به.
- **سد الذرائع:** لسد الذرائع؛ لأن القاتل ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله، والقاعدة الفقهية تقول: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.

عقوبة: الحرمان من الوصية

المسألة: إذا قتل الموصى له الموصي، هل يستحق الوصية أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة آراء.

الرأي	المضمون
الرأي الأول	إذا قتل الموصى له الموصي عمداً حرم من الوصية، سواء كانت الوصية قبل الجناية أو بعدها — الأحناف والشافعية في قول مرجوح والحنابلة في وجه
الرأي الثاني	إن أوصى له قبل أن يجرحه بطلت الوصية بقتله إياه، وإن أوصى بعد ما جرحه صحت الوصية — المالكية والحنابلة في رواية
الرأي الثالث	إذا قتل الموصى له الموصي عمداً فإنه لا يحرم من الوصية — الشافعية في قول والحنابلة في الصحيح من المذهب

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1 **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «"ليس لقاتل شيء"»، ووجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن القاتل لا يرث؛ لأنه ذكر الشيء نكرة في محل النفي فتعم الميراث والوصية جميعاً.

2 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «"ليس لقاتل وصية"» ، ووجه الدلالة: دل هذا الحديث بمنطوقه على أن الوصية لا تصح للقاتل،

ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده بشر بن عبيد منسوب إلى الوضع، قال عنه البخاري: منكر الحديث.

3 **المعقول – الوجه الأول:** أن القتل بغير حق جناية عظيمة فتستدعي الزجر بأبلغ الوجوه، وحرمان الوصية يصلح زاجراً لحرمان الميراث فيثبت.

4 **المعقول – الوجه الثاني:** أن الميراث أقوى وأثبت من الوصية لدخوله في ملك الوارث بغير قبول ولا اختيار، ووقوف الوصية على القبول والاختيار، فلما منع القتل من الميراث الذي هو أقوى كان بأن يمنع من الوصية التي هي أضعف أولى.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا على أنه إن أوصى له قبل أن يجرحه بطلت الوصية بقتله إياه بما استدل به أصحاب الرأي الأول، واستدلوا على أنه إن أوصى بعد ما جرحه صحت الوصية بالمعقول، وبيانه:

1 **المعقول – الوجه الأول:** قالوا إن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها ولم يطرأ عليها ما يبطلها، بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فأبطلها؛ لأنه يبطل ما هو آكد منها وهو الميراث.

2 **المعقول – الوجه الثاني:** ولأن الموصي راض بالوصية له بعد ما صدر منه في حقه، والظاهر أنه قصد الانتداب إلى ما ندب إليه وهو مقابلة السيئة بالإحسان،

ونوقش: بأن الوصية تبطل بالقتل لعموم قول النبي ﷺ «"ليس لقاتل وصية"» ، ولدفع المغايظة عن سائر الورثة، فإنه يغيظهم أن يقاسمهم قاتل أبيهم تركة أبيهم بسبب الوصية، ولا فرق في هذا المعنى بين أن تتقدم الوصية على الجرح أو تتأخر عنه.

أدلة الرأي الثالث: استدلوا بالسنة والمعقول، ودليلهم:

1. **السنة:** ما روي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"» ، ووجه الدلالة: دل هذا الحديث بعمومه على جواز الوصية من غير فصل بين القاتل وغيره،

ويمكن أن يناقش: بأن الحديث عام خصصه قول النبي ﷺ «"ليس لقاتل وصية"» ، والعام يحمل على الخاص.

2. **المعقول:** قالوا بأن الهبة تصح للقاتل فصحت له الوصية، والجامع بينهما أن كلاهما عقد ناقل للملكية،

ويمكن أن يناقش: بأن الوصية أخت الميراث ولا ميراث للقاتل.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأنه إذا قتل الموصى له الموصي عمداً حرم من الوصية، سواء كانت الوصية قبل الجناية أو بعدها، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدلوا به.
- **درء الذريعة:** لأنه ربما استعجل الوصية بقتله، والقاعدة الفقهية: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.

MARA 01105405478

أولاً ← القتل شبه العمد

المحاور الآتية

التعريف	العقوبة

توضيح: القتل شبه العمد جريمة يختلط فيها العمد والخطأ، فلا عمد محض ولا خطأ محض، وإنما هي مزيج منهما، كأن يقصد الضرب بآلة لا تقتل عادة مثل الحجر الصغير والعصا الصغيرة؛ فإن الضرب مقصود والقتل غير مقصود؛ لأن مثل هذه الآلة لا تستعمل في القتل ولا تؤدي إليه عادةً، ومن هنا وجد الخطأ؛ أي عدم قصد المقتل، فسماها بعض الفقهاء شبه العمد أو عمد المخطئ أو خطأ العمد للدلالة على اختلاط الأمرين، وقد اختلف الفقهاء في القتل شبه العمد فنفاه المالكية وقال به جمهور الفقهاء.

ماهية: القتل شبه العمد

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في تحديد ماهية القتل شبه العمد على رأيين، وتفصيلهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجراه، سواء كان الهلاك به غالبًا كالحجر والعصا الكبيرين ومدقة القصار، أو لم يكن كالعصا الصغيرة — أبو حنيفة
الرأي الثاني	ضرب المقتل بآلة لا يقتل مثلها غالبًا كالعصا والحجر الصغير والسوط واليد — الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الأحناف

سبب الخلاف: يرجع إلى اختلافهم في فهم المراد من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ولشدة احتياط الفقهاء خوفًا من إيجاب القصاص في قتل لا يتوافر فيه قصد القتل، وهذا أمر بالغ الخطورة.

أدلة أصحاب الرأي الأول: استدلوا بالسنة والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: خطب النبي ﷺ يوم فتح مكة فقال: «"ألا إن في قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل"» ، ووجه الدلالة أنه ﷺ جعل قتيل السوط والعصا مطلقًا شبه عمد من غير تخصيص بين العصا الكبيرة والصغيرة، فتخصيص شبه العمد بالعصا الصغيرة إبطال للإطلاق وهو لا يجوز،

ونوقش: من وجهين: الأول أن الحديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد، الثاني لا دلالة في الحديث على أن القتل شبه العمد بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجراه؛ لأن النبي ﷺ ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر، فدل على أنه أراد ما يشبههما مما لا يقتل غالبًا.

2 **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرَّة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله ﷺ: «"أسجعٌ كسجع الأعراب؟"» وجعل عليهم الدية، ووجه الدلالة أن النبي ﷺ لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط، وعمود الفسطاط يقتل مثله،

ونوقش: بأن النبي ﷺ لم يوجب القصاص لأنها لم تقصد قتلها، وشرط القود العمد، أو أن القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد به القتل الأغلب، لذا لم يوجب القصاص وأوجب الدية.

3 **المعقول:** أن القصد إلى القتل أمر باطن لا يوقف الأمر عليه، فأقام الشرع الضرب بآلة وضعت للقتل مقام القصد إلى القتل، وأقام الضرب بآلة وضعت للتأديب مقام عدم القصد، وما ليس بسلاح ولا ما جرى مجراه لا يصلح دليلًا على قصد القتل فكان شبه عمد،

ونوقش: بأن استعمال ما يقتل غالبًا ولو كان غير سلاح يعد دليلًا على قصد القتل؛ لأنه لا يقصد باستعماله إلا القتل فكان قتل عمد، وما لا يقتل غالبًا كالعصا والحجر والسوط شبه عمد، فالمعتبر في العمد ليس كون الآلة سلاحًا، بل كونها تقتل غالبًا، وما عدا ذلك يكون شبه عمد.

أدلة أصحاب الرأي الثاني: استدلوا بالسنة والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **السنة:** ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا ثم قال: «"ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها"» ، ووجه الدلالة أن القتل بما لا يقتل غالبًا كالسوط والعصا شبه عمد؛ لأن العادة لم تجر بالقتل بذلك.
2. **المعقول:** أن معنى العمدية قاصر في مثل هذه الأفعال؛ لأنها لا تقتل عادة، ويقصد بها غير القتل كالتأديب ونحوه، فالضارب لا يقصد القتل وإن كان متعمدًا في الضرب فكان شبه العمد.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الثاني — القائل بأن القتل شبه العمد هو ضرب القاتل بآلة لا يقتل مثلها غالبًا كالعصا والحجر الصغير والسوط واليد، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني من السنة والمعقول.

ثبوت: القتل شبه العمد

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في ثبوت القتل شبه العمد على قولين، وتفصيلهما:

الرأي	المضمون
القول الأول	أن القتل شبه العمد ليس من أنواع القتل، فالقتل إما عمد أو خطأ فقط — المالكية في الرواية المشهورة والشيعة الزيدية والظاهرية
القول الثاني	أن القتل شبه العمد ثابت وموجود ومن أنواع القتل — الأحناف والمالكية في رواية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والإباضية

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالكتاب والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **الكتاب:** قول الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً» ، وقوله تعالى: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» ، ووجه الدلالة أن القتل إما عمد أو خطأ ولم يجعل المولى عز وجل في القتل قسمًا ثالثًا.

ونوقش: بأن شبه العمد ثبت في السنة النبوية كما ثبت العمد والخطأ في القرآن الكريم، وكلاهما من عند الله تعالى.

2 **المعقول:** أن للقتل العمد معنى معقولًا وهو قصد الفاعل إلى الفعل، وللخطأ معنى معقول وهو ما يكون عن غير قصد، ووصف الفعل الواحد بالوصفين ممتنع فلم يجز إثباته،

ونوقش: بأن الجمع بين الضدين يمتنع إذا فرض وجودهما في محل واحد، وهذا بخلاف القتل شبه العمد؛ فهو يأخذ شبهًا من العمد لعمده للفعل ويأخذ شبهًا من الخطأ لعدم قصده للقتل، فصار العمد ما كان عامدًا في فعله وقصده، والخطأ ما كان مخطئًا في فعله وقصده، وعمد الخطأ ما كان عامدًا في فعله مخطئًا في قصده.

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بالسنة والإجماع والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **السنة:** ما روي عن عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: «"الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها"» ، ووجه الدلالة أن الحديث بمنطوقه دل على ثبوت القتل شبه العمد وأنه ما كان بالسوط والعصا وأنه يوجب الدية لا القصاص،

ونوقش: من وجهين: أحدهما أن الحديث ضعيف لأن في سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف لا يؤخذ بحديثه، **وأجيب:** بأن علي بن زيد ثقة نقل عنه سفيان بن عيينة وغيره، الثاني أن الحديث منقطع لأن القاسم بن ربيعة لم يلق ابن عمر، **وأجيب:** بأن الحديث روي متصلًا من طريق أبي داود عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن ابن عمر، ويحتمل أن يكون قد رواه عن ابن عمر تارة وعن عقبة بن أوس أخرى.

2. **الإجماع:** فقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم أنهم اتفقوا على عمد الخطأ وإن اختلفوا في بعض أحكامه، ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف فصار إجماعًا.

3. **المعقول:** أن شبه العمد قد أخذ شبهًا من العمد وشبهًا من الخطأ فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، فشبهه بالعمد قصده إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالبًا، وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل، فوجب أن يكون له حكم بين الحكمين.

✅ **الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: القول الثاني** — القائل بأن القتل شبه العمد ثابت وموجود ومن أنواع القتل، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب القول الثاني من السنة والإجماع والمعقول.
- **منطقية التفاوت في العقوبة:** لأنه من المنطقي عقلًا وشرعًا أن يكون هناك تفاوت في العقوبة بين جريمة من يتعمد القتل بأسبابه التي تؤدي إليه قطعًا أو غالبًا، وبين جريمة من يقصد الضرب لا القتل بأسباب لا تؤدي إلى القتل قطعًا أو غالبًا؛ إذ الأول أخطر فيجب أن يردع، وردعه يكون من جنس فعله الذي قصده، أما الثاني فإن خطره محدود لأنه ما كان يقصد القتل، وإنما حدث القتل خروجًا عن المعتاد والمألوف، فكان من الواجب أن تكون عقوبته متكافئة مع قصده، فيسقط القود وتغلظ الدية.

صور: القتل شبه العمد

ℹ **الضابط:** سبق أن ذكرنا أن القتل شبه العمد ما يكون فيه الجاني عامدًا في الفعل غير قاصد للقتل، وذلك بأن يعمد ضربه بما لا يقتل في الأغلب وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا وما توسط من المثقل الذي يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل، فيأخذ شبهًا من العمد لعمده للفعل ويأخذ شبهًا من الخطأ لعدم قصده للقتل، فسمي عمد الخطأ لوجود صفة العمد في الفعل وصفة الخطأ في عدم القصد.

1. **ضرب المقتل بعصا صغيرة:** أن يقصد المقتل بعصا صغيرة أو حجر صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك.

2. **الضرب بالسوط:** كالسوط ونحوه إذا ضرب ضربة أو ضربتين ولم يوالِ في الضربات، أو أن يضرب بالسوط الصغير ويوالي في الضربات إلى أن يموت.

3. **خرق السفينة:** أن يخرق سفينة فيغرق أهلها وكان الخرق مما يجوز أن تسلم السفينة مثله أن تغرق منه، فهذا عمد الخطأ لعمده في الفعل وخطئه في القصد.

أركان: القتل شبه العمد

للقتل شبه العمد: أركان أربعة، وتفصيلها في الآتي:

1. **الركن الأول – أن يكون القتيل آدميًا حيًّا:** ويتحقق هذا الركن بتوافر شرطين:

الشرط الأول: أن يكون المعتدى عليه آدميًّا، فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان، فلو وجه شخص طلقات نارية إلى حيوان بقصد إهلاكه وهو يظن أن الحيوان إنسان، فإن الجريمة لا تعد قتلًا بل تعتبر إتلافًا لحيوان يعاقب عليه بالتعزير،

الشرط الثاني: تحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء، فلو اعتدى شخص على ميت فارق الحياة لا قصاص عليه، وكذا لو اعتدى على جنين في بطن أمه لا قصاص عليه؛ لأن حياة الجنين ليست متحققة، فعلى الجاني الدية كاملة إذا سقط الجنين حيًّا ثم مات؛ لأنه مات متأثرًا بالعدوان، وعليه الغرة.

2. **الركن الثاني – أن يكون المقتول معصوم الدم:** ومعنى معصوم الدم أي يحرم قتله، أي لا يكون مباح الدم كالحربي، إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله، فمعصوم الدم هو الذي لا يباح قتله، وبالتالي يجب القصاص على قاتله.

3. **الركن الثالث – أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجاني:** ويشترط لتوافر هذا الركن أن يأتي الجاني فعلًا يؤدي لوفاة المجني عليه، أيًّا كان هذا الفعل ضربًا أو جرحًا أو غير ذلك من أنواع التعدي والإيذاء مما لا يعتبر ضربًا ولا جرحًا كالتغريق والتحريق وإعطاء مواد ضارة أو سامة بغير قصد القتل.

4. **الركن الرابع – أن يقصد الجاني الضرب لا القتل:** ومعنى ذلك أن الفعل إذا لم يكن مقصودًا أصلًا فلا يسأل الجاني عن القتل العمد أو شبهه، وإنما يسأل عن القتل الخطأ، وكذا الحكم لو قصد الفعل لغير العدوان كمن أراد تأديب ولده أو زوجته فمات المؤدب نتيجة لذلك الفعل.

بيان عقوبة: من قتل بدون تعمد

١ المبحث الأول: جزاء من قتل غيره شبه عمد في الآخرة:

الجزاء الأخروي: الجزاء الدنيوي لا يمنع من الجزاء الأخروي إلا إذا تاب الإنسان وأناب، وبالتالي إذا كانت نية الجاني القتل فالمولى سبحانه سيعاقبه على نيته: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» ، وإن لم يقصد القتل بل الضرب فقط فإن الله سبحانه سيعاقبه على الهم بإيذاء الغير بغير حق لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا» ، ولا يعاقبه المولى سبحانه على القتل لأنه مطلع على النوايا، فالشريعة الإسلامية لا تنظر للجناية وحدها عندما تقرر مسئولية الجاني، وإنما تنظر للجناية أولًا وإلى قصد الجاني ثانيًا، وتقرن دائمًا الأعمال بالنيات وتجعل لكل امرئ نصيبًا من نيته.

٢ المبحث الثاني: جزاء من قتل غيره شبه عمد في الدنيا:

العقوبات: لشبه العمد عقوبات ثلاث، الكفارة، الدية، الحرمان من الميراث، والوصية

العقوبة الأولى: الدية

- مشروعية الدية في القتل شبه العمد:

الدليل: دل على مشروعية الدية في القتل شبه العمد ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا ثم قال: «"ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها"» ، فقد دل هذا الحديث على مشروعية الدية في شبه العمد وأنها مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها.

صفات الدية في القتل شبه العمد:

الصفة الأولى: وجوبها على العاقلة:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	أن دية شبه العمد تتحملها العاقلة — الأحناف والمذهب عند الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب
الرأي الثاني	أن الدية في شبه العمد يتحملها الجاني — ابن سيرين والزهري والحارث العُكلي وابن شبرمة وقتادة والشافعية في قول

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الكتاب:** قول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» — ووجه الدلالة أن الآية دلت على التعاون على البر والتقوى، وتحمل العاقلة الدية من جملة البر والتقوى فدخلت في عموم الآية.
2. **السنة:** ما روي عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، ووجه الدلالة أن الحديث دل على أن دية القتل شبه العمد تتحملها العاقلة، وهذا القتل شبه عمد حيث كان بحجر صغير لا يقصد به القتل بحسب الأغلب.
3. **المعقول:** أن شبه العمد نوع قتل لا يوجب قصاصًا فوجبت ديته على العاقلة كالقتل الخطأ.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الكتاب:** قول الله تعالى: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» — ووجه الدلالة أن الآية دلت على أن كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها، وبالتالي لا تتحمل العاقلة دية شبه العمد بل يتحملها الجاني،

ونوقش: بأن حقيقة الوزر الإثم، وهو لا يتحمله.

2 **السنة:** ما روي عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ ثم إن رسول الله ﷺ قال لأبي: «"ابنك هذا؟"» قال: إي ورب الكعبة، قال: «"حقًّا؟"» قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: «"أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه"» ، ووجه الدلالة أن جناية كل امرئ عليه كما أن عمله له لا لغيره،

ونوقش: بأن المراد من قول النبي ﷺ أنه لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته، ولم يرد بذلك فعل الجناية؛ لأنه قد يجني كل واحد منهما على صاحبه.

3 **المعقول:** أن الدية موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض،

ونوقش: بأن الجاني وإن قصد الفعل فهو لم يقصد القتل فيستحق التخفيف لكونه معذورًا، ويخالف العمد لأنه يغلظ من كل وجه لقصده الفعل وإرادته القتل.

✅ **الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — القائل بأن دية شبه العمد تتحملها العاقلة، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

✅ **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول من الكتاب والسنة والمعقول.

✅ **القياس على الخطأ:** لأنه قتل لا يوجب قصاصًا فتجب ديته على العاقلة كالخطأ.

✅ **التفريق عن العمد المحض:** ويختلف عن العمد المحض في أن العمد قصد فيه الجاني الفعل وإرادة القتل فاستحق تغليظ الدية بكونها في ماله وتدفع فورًا، وشبه العمد قصد فيه الجاني الفعل ولم يرد القتل فاستحق التخفيف من ناحيتين هما كون الدية على العاقلة وكونها مؤجلة كما في القتل الخطأ.

➖ المراد من العاقلة

ℹ **تعريف العاقلة:** العاقلة هم الذين يتحملون العقل وهو الدية، وقد اختلف الفقهاء في المراد من العاقلة على قولين، وتفصيلهما في الآتي:

الرأي	المضمون
القول الأول	**أن العاقلة هم أهل الديوان من المقاتلة، ومن لا ديوان له فعاقلته من عصبة النسب — الأحناف والمالكية**

القول الثاني: **أن العاقلة هم القرابة العصبية** — **الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والإباضية**

أدلة القول الأول: استدلوا بالأثر والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الأثر:** ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانت الديات على القبائل فلما وضع سيدنا عمر رضي الله عنه الدواوين جعلها على أهل الدواوين، ووجه الدلالة أن هذا الأثر دل على أن العاقلة أهل الديوان لجعل عمر رضي الله عنه الدية عليهم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير منهم،

ونوقش: بأن الدية كانت في عهد رسول الله ﷺ على العشيرة ولا يجوز جعلها على أهل الديوان لأنه يكون نسخًا، والنسخ مرتفع بعد موت الرسول ﷺ، وكيف يظن بهم الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله ﷺ؟

وأجيب: بأن ذلك ليس بنسخ بل هو تقرير معنى؛ لأن العقل كان على العشيرة باعتبار النصرة، وكان قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته، ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة بالديوان، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه، فإجماع الصحابة على وفق ما قضى به رسول الله ﷺ؛ فإنهم علموا أن رسول الله ﷺ قضى به على العشيرة باعتبار النصرة.

2. **المعقول:** أن التعاقل مبني على التناصر، ولذلك اختص العاقلة العصبة وسقطت عن النساء والصبيان والمجانين بعدم النصرة مع وجود القرابة فيهم، فقد دار العقل مع النصرة وجودًا وعدمًا، وأهل ديوانه ينصرونه أشد من العصبة، والديوان أخص من النسب؛ لأنه أهله في موضع واحد وعطاء واحد وتكون مودتهم منسجمة وحميتهم لبعضهم متوفرة.

أدلة القول الثاني: استدلوا بالسنة والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **السنة:** ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، ووجه الدلالة حيث قضى الرسول ﷺ بدية المقتولة على عاقلة القاتلة ولم يكن على عهده ديوان.

2 **المعقول:** أن كل حكم تعلق بالتعصيب مع عدم الديوان تعلق به مع وجود الديوان كالميراث وولاية النكاح؛ ولأنها جناية يتحمل عقلها فوجب أن يختص بها العصبات كالذي لا ديوان له؛ ولأن كل سبب لا يستحق به الميراث لم يتحمل به العقل كالجوار؛ ولأن العقل في مقابلة غنم الميراث ليكون غانمًا وغارمًا ولا يجتمع هذا إلا في العصبات، ولذلك انتقل عنهم العقل إذا عدموا إلى بيت المال لانتقال ميراثه إليه، ولا يعقل بيت المال عن الكافر لأن ماله يصير إليه فيئًا لا ميراثًا.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: القول الأول** — القائل بأن العاقلة أهل الديوان، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول من الأثر والمعقول.
- **انقطاع العواقل:** ولا شك في أن نظام العواقل غير موجود في أيامنا لانقطاع سلسلة النسب وأواصر القرابة، لذا يرى بعض المحدثين من الفقهاء أن بيت مال المسلمين ممثلًا في وزارة المالية في أيامنا هو الذي يتولى دفع الدية والعقل في أحوال الوجوب، وتستطيع الحكومة أن تفرض ضرائب خاصة لهذه المصارف، وقد وجدت في الغرب صناديق خاصة لهذا الغرض، وإذا كانت الحكومة تلزم نفسها بإعانة الفقراء والعاطلين، فأولى أن تلزم نفسها بتعويض ورثة القتيل المنكوبين.

تحمل القاتل الدية مع العاقلة:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**أن القاتل يشاركهم في تحمل الدية ويكون فيها كأحدهم** — **الأحناف**
الرأي الثاني	**أن القاتل لا يتحمل من الدية شيئًا** — **الشافعية والحنابلة**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالأثر والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **الأثر:** ما روي أن سلمة بن نعيم قتل مسلمًا ظنه كافرًا، فقال له عمر: ديته عليك وعلى قومك، ووجه الدلالة أن هذا الأثر بمنطوقه دل على أن القاتل يتحمل في الدية مع العاقلة.

2 **المعقول – الدليل الأول:** أن تحمل الدية عن القاتل مواساة له وتخفيف عنه، فلم يجز أن يتحمل عنه ما لا يتحمله عن نفسه كالنفقة.

3 **المعقول – الدليل الثاني:** أن تحملها عنه نصرة له، وهو أحق بنصرة نفسه من غيره،

ونوقش: بأنه لا اعتبار بالنصرة؛ لأن الزوج ينصر زوجته ولا يعقل عنها، وعلى أن العاقلة قد كفوه النصرة.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالسنة والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **السنة:** ما روي عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، ووجه الدلالة حيث جعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، فكان الظاهر أن جعل جميعها على العاقلة،

ويمكن أن يناقش: بأن جعل النبي ﷺ دية المرأة على عاقلتها لا ينفي مشاركتها لهم.

2 **المعقول – الدليل الأول:** أنه قاتل لم تلزمه الدية فلم يلزمه بعضها، كما لو أمره الإمام بقتل رجل فقتله يعتقد أنه لحق فبان مظلومًا.

3 **المعقول – الدليل الثاني:** أن الكفارة تلزم القاتل في ماله وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه،

ويمكن أن يناقش: بأن في عصرنا هذا لم يعد هناك ملك يمين تخرج منه الكفارة، ولم يعد أمام الجاني من خصال الكفارة إلا الصيام، وهو ليس غرمًا ماليًّا، لذا يستحق الجاني أن يتحمل من الواجب المالي على جنايته وهو الدية.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — القائل بأن القاتل يشاركهم في تحمل الدية ويكون فيها كأحدهم، **وسبب الترجيح:**

التخفيف عن القاتل: لأن الإيجاب على العاقلة للتخفيف عن القاتل، والوجوب عليهم باعتبار النصرة.

أولى بنصرة نفسه: ولا شك أنه أولى بنصرة نفسه كما ينصر غيره.

٢ الصفة الثانية: أنها مغلظة:

محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن الدية في القتل شبه العمد مائة من الإبل، واختلفوا في صفة تغليظها على قولين، وتفصيلهما في الآتي:

الرأي	المضمون
القول الأول	أنها أثلاث: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة — المالكية والشافعية ورواية عن أحمد ومحمد بن الحسن والإمامية في رواية
القول الثاني	أن دية شبه العمد أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة — أبو حنيفة والحنابلة في رواية والإباضية

ملاحظة: ويلاحظ أن الخلاف في تغليظ الدية في شبه العمد هو نفس الخلاف في القتل العمد، وأدلة كل فريق هي نفس الأدلة التي استدلوا بها في تغليظ الدية في القتل العمد، وبالتالي لسنا في حاجة إلى تكرارها.

٣ الصفة الثالثة: أنها مؤجلة:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	أن دية شبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين، الثلث في السنة الأولى والثلث الآخر في السنة الثانية والباقي في السنة الثالثة — الأحناف والشافعية والحنابلة
الرأي الثاني	أن دية شبه العمد حالة — قوم من الخوارج

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالإجماع والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

١ **الإجماع:** حيث قضى بها عمر رضي الله عنه في ثلاث سنين بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير فصار إجماعًا.

٢ **المعقول:** أن العاقلة تتحمل دية الخطأ مواساة، وما كان طريق المواساة كان الأجل فيه معتبرًا كالزكاة، ولما خرجت عن عرف الزكاة في القدر زاد حكمها في الأجل، فاعتبر في عدد السنين أكثر القليل وأقل الكثير فكان ثلاث سنين.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالمعقول، وتفصيله في الآتي:

١ **المعقول:** أن الدية تجب حالة لا مؤجلة قياسًا على دية العمد وبدل المتلفات،

ونوقش: من وجهين: الأول أن القياس على القتل العمد غير صحيح؛ لأن القاتل معذور لكونه لم يقصد القتل؛ ولأن القصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية وحملوا أداء المال مواساة فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم، وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواء، الثاني أن الدية تخالف سائر المتلفات؛ لأنها تجب على غير الجاني على سبيل المواساة له فاقتضت الحكمة تخفيفها عليهم.

الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأن دية شبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين، الثلث في السنة الأولى والثلث الآخر في السنة الثانية والباقي في السنة الثالثة، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به جمهور الفقهاء من الإجماع والمعقول.

العقوبة الثانية: الكفارة

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**تجب الكفارة في القتل شبه العمد — الأحناف والمالكية (لأن المشهور عندهم أن شبه العمد عندهم ملحق بالعمد) والشافعية والحنابلة**
الرأي الثاني	**لا تجب الكفارة في القتل شبه العمد — أبو حنيفة في رواية والحنابلة في رواية**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالمعقول، وتفصيله في الآتي:

١ **المعقول – الدليل الأول:** أن الكفارة تجب في القتل شبه العمد؛ لأنه جرى مجرى الخطأ في نفي عقوبته وتحمل العاقلة ديته وتأجيلها فكذلك في الكفارة.

٢ **المعقول – الدليل الثاني:** ولأنه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء لأن الدية تحملها العاقلة.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالمعقول، وتفصيله في الآتي:

١ **المعقول:** أن الإثم في القتل شبه العمد كامل متناه، وتناهيه يمنع شرعية الكفارة؛ لأن ذلك من باب التخفيف،

ونوقش: بأنه أثم إثم الضرب لأنه قصده، لا إثم القتل لأنه لم يقصده، وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطئ، ولا تجب بالضرب، ألا ترى أنها لا تجب بالضرب بدون القتل وبعكسه تجب، فكذا عند اجتماعهما يضاف الوجوب إلى القتل دون الضرب.

الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأن الكفارة تجب في القتل شبه العمد، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول من المعقول.

تحقق موجب الكفارة: ولأن الكفارة إنما وجبت في الخطأ إما لحق الشكر أو لحق التوبة، والداعي إلى الشكر والتوبة ههنا موجود وهو سلامة البدن وكون الفعل جناية فيها نوع خفة لشبهة عدم القصد فأمكن أن يجعل التحرير فيه توبة.

العقوبة الثالثة: الحرمان من الميراث والوصية:

الحكم: طبقًا لما رجحناه في القتل العمد من حرمان القاتل من الميراث والوصية، يحرم أيضًا القاتل في شبه العمد من الميراث لعموم قول النبي ﷺ: «"القاتل لا يرث"» ، ويحرم من الوصية أيضًا لقول رسول الله ﷺ: «"ليس لقاتل وصية"» .

ملاحظة: والخلاف في الميراث والوصية هاهنا كالخلاف في القتل العمد، وبالتالي لسنا في حاجة إلى تكراره.

ثانياً ← القتل الخطأ

المحاور الاتية:

التعريف والأركان	العقوبة

بيان: حالات القاتل والمقتول

نص الكاساني: *وَأَمَّا الْقَتْلُ الْخَطَأُ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ، فَنُفَصِّلُ الْكَلَامَ فِيهِ فَنَقُولُ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ إمَّا أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا حُرَّيْنِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ حُرًّا وَالْمَقْتُولُ عَبْدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ عَبْدًا وَالْمَقْتُولُ حُرًّا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا عَبْدَيْنِ،*

1. **حرّ وحرّ:** فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ.
2. **حرّ وعبد:** يختلف الحكم تبعاً لذلك.
3. **عبد وحرّ:** يختلف الحكم تبعاً لذلك.
4. **عبد وعبد:** يختلف الحكم تبعاً لذلك.

بيان: شروط وجوب الكفارة

ما يرجع إلى القاتل: الإسلام والعقل والبلوغ — فلا تجب الكفارة على الكافر والمجنون والصبي؛ لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات والكفارة عبادة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بالشرائع أصلاً.

ما يرجع إلى المقتول: أن يكون المقتول معصوماً — فلا تجب بقتل الحربي والباغي لعدم العصمة، **وأما كونه مسلماً فليس بشرط** فيجب سواء كان مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً، وسواء كان مسلماً أسلم في دار الإسلام أو في دار الحرب ولم يهاجر إلينا؛ لقوله سبحانه وتعالى: «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» إلى قوله: «فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» .

MNA 01054058478

تعريف: القتل الخطأ وثبوته

تعريفه: القتل الخطأ هو أن يرمي شخصاً يظنه صيداً أو حربياً فإذا هو مسلم، أو يرمي غرضاً فيصيب آدمياً، ولا خلاف بين الفقهاء على ثبوته.

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»

صور وأركان: القتل الخطأ

صور القتل الخطأ: للقتل الخطأ صور متعددة، وتفصيلها في الآتي:

1. **رمي صيد أو هدف:** أن يرمي صيداً أو هدفاً أو شخصاً مباح الدم كزان محصن فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده.
2. **القتل في دار الحرب:** أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربياً ويكون مسلماً، أو يرمي إلى صف المكفار فيصيب مسلماً.
3. **انقلاب النائم:** أن ينقلب النائم على شخص فيقتله.

أركان القتل الخطأ: أركان القتل الخطأ أربعة، وتفصيلها في الآتي:

1. **الركن الأول – أن يكون القتيل آدمياً حياً:** ويتحقق بشرطين: **أن يكون المعتدي عليه آدمياً** فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان، فلو وجه شخص طلقات نارية إلى حيوان بقصد إهلاكه وهو يظن أن الحيوان إنسان فإن الجريمة لا تعد قتلاً بل تعتبر إتلافاً لحيوان يعاقب عليه بالتعزير، **وتحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء** فلو اعتدي شخص على ميت فارق الحياة لا قصاص عليه.
2. **الركن الثاني – أن يكون المقتول معصوم الدم:** أي يحرم قتله، فلا يكون مباح الدم كالحربي إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله.

MUFA 01105405478

3 **الركن الثالث – أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجاني:** بأن يأتي الجاني فعلاً يؤدي لوفاة المجني عليه أيًّا كان هذا الفعل ضرباً أو جرحاً أو غير ذلك من أنواع التعدي والإيذاء مما لا يعتبر ضرباً ولا جرحاً كالتغريق والتحريق وإعطاء مواد ضارة أو سامة بغير قصد القتل.

4 **الركن الرابع – انعدام قصد الجناية:** وهو الركن المميز للقتل الخطأ، فإذا انعدم قصد الجناية فلا عقاب، ويعتبر الخطأ موجوداً كلما ترتب على فعل أو ترك نتائج لم يردها الجاني بطريق مباشر أو غير مباشر، سواء أراد الجاني الفعل أو الترك أم لم يرده ولكنه وقع في الحالين نتيجة لعدم تحرزه، ويسأل الجاني هنا لتقصيره فهو لم يتثبت في أفعاله ولم يأخذ الحذر والحيطة التي تحول دون وقوع الجناية، لذا فإنه يأثم من تلك الناحية وبالتالي يسأل عن فعله.

عقوبات: القتل الخطأ

العقوبات الأربع: **الدية، والكفارة، والحرمان من الميراث، والحرمان من الوصية** .

العقوبة الأولى: الدية

الصفة الأولى: أنها مخففة:

محل الاتفاق: لا خلاف بين الفقهاء أن الدية من الإبل مائة لا يختلف قدرها بالتغليظ والتخفيف، وأن دية الخطأ مخففة على العاقلة، واختلف الفقهاء في صفة تخفيفها على قولين مشهورين.

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**أنها أخماس: عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون — المالكية والشافعية والشيعة الزيدية والإباضية والظاهرية**
الرأي الثاني	**أنها أخماس: عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض — الأحناف والحنابلة**

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بالسنة والأثر والمعقول، وتفصيل ذلك:

1 **السنة:** ما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «"دية المخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور"» ، دل هذا الحديث على أن دية المخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو لبون، ولم يذكر الرسول ﷺ فيها ابن مخاض،

ونوقش: بأن جعل مكان ابن مخاض ابن لبون غلط من الدارقطني كما قال البيهقي.

2 **الأثر:** ما روي عن مالك عن سليمان بن يسار قال: إنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة، دل هذا على أن دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة، لأن سليمان تابعي وإشارته إلى من تقدمه محمول على الصحابة فصار ذلك إجماعاً نقله عنهم.

3 **المعقول:** قالوا إن كل ما لا يجب في الزكاة لا يجب في دية الخطأ كالثنايا والفصال، ولأن ما استحق من الإبل مواساة لم يجب فيه بنو مخاض كالزكاة،

ونوقش: بأن المشرع جعل ابن اللبون بمنزلة ابن المخاض في الزكاة، فإيجاب ابن اللبون هاهنا في معنى إيجاب أربعين بنت مخاض وهذا لا يجوز بالإجماع.

📖 **أدلة القول الثاني:** استدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **السنة:** ما روي عن خشف بن مالك قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قضى رسول الله ﷺ في دية المخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكوراً وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة، دل هذا الحديث بمنطوقه على أن دية المخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض ذكوراً وعشرون بنت لبون وعشرون جذعة وعشرون حقة،

ونوقش: بأن هذا الحديث فيه الحجاج بن أرطأة وهو مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع عنه، وخشف بن مالك مجهول،

وأجيب: بأن خشف بن مالك وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، قال الدارقطني هذا حديث ثابت.

2 **المعقول:** قالوا إن ابن اللبون يجب بطريق البدل عن بنت المخاض في الزكاة إذا لم يجدها، فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب، ولأن موجبهما واحد فيصير كأنه أوجب أربعين بنت مخاض، ولأن ما قلناه الأقل والزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف.

الراجح: **الراجح والله أعلم: القول الثاني** — القائل بأن دية القتل الخطأ أخماس عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة أصحاب القول الثاني.
- **كونه أخف:** ولأن هذا أخف فكان أليق بحالة الخطأ.
- **مناسبة العذر:** لأن معذور فيعذر ولهذا لا تجب دية الخطأ إلا على العاقلة.

الصفة الثانية: وجوب الدية على العاقلة:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**أن دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة — الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة**
الرأي الثاني	**أن دية القتل الخطأ يتحملها الجاني — الأصم وابن علية وطائفة من الخوارج**

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بالكتاب والسنة والمعقول، وتفصيل ذلك:

1 **الكتاب:** قول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» — حيث دلت الآية على التعاون على البر والتقوى، وتحمل العاقلة الدية من جملة البر والتقوى فدخلت في عموم الآية.

2 **السنة:** ما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «"القود بالسيف والخطأ على العاقلة"» ، دل هذا الحديث بمنطوقه على أن دية القتل الخطأ على العاقلة.

3 **المعقول:** قالوا بأن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل وللإعانة تخفيفاً عنه، ولأنه لما تحمل بالنسب بعض حقوق الله تعالى في الأموال وهو زكاة المفطر جاز أن يتحمل بعض حقوق الآدميين في الأموال وهو ديات الخطأ.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بالكتاب والسنة والمعقول، وتفصيل ذلك:

1 **الكتاب:** قول الله تعالى: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» — دلت هذه الآية على أن كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها، وبالتالي لا تتحمل العاقلة دية قتل الخطأ بل يتحملها الجاني،

ونوقش: بأن حقيقة الوزر الإثم، وهو لا يتحمل.

2 **السنة:** ما روي عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ ثم إن رسول الله ﷺ قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة، قال: حقًّا؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: «"أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه"» ، دل هذا الحديث على أن جناية كل امرئ عليه كما أن عمله له لا لغيره،

ونوقش: بأن المراد من قول النبي ﷺ أنه لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته، ولم يرد بذلك فعل الجناية، لأنه قد يجني كل واحد منهما على صاحبه.

3 **المعقول:** قالوا بأن العاقلة لو تحملت دية الخطأ لتحملت دية العمد، ولأن الدية عقوبة فلم تتحملها العاقلة كالقود، ولأن لقتل الخطأ موجبين: الدية والكفارة، فلما لم تتحمل العاقلة الكفارة لم تتحمل الدية،

ونوقش: بأن عدم تحمل العاقلة في القتل العمد فلأنه عن معصية يستحق فيها القود، والعاصي لا يعان ولا يواسى، والقود لا يدخله تحمل ولا نيابة، وأما الكفارة فمن حقوق الله تعالى التي تتعلق بالمال تارة وبالصيام تارة، ولا يصح فيها عفو فلم يدخلها مواساة، وخالفتها الدية في هذه الأحكام مخالفتها في التحمل.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأن دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول من الكتاب والسنة والمعقول.

الصفة الثالثة: أنها مؤجلة في ثلاث سنين:

محل الاتفاق: لا خلاف بين الفقهاء على أن دية القتل الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين يجب في آخر كل حول ثلثها، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية.

الأدلة: استدلوا على هذا بالأثر والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الأثر:** ما روي عن يحيى بن سعيد قال: من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين، وما روي عن عبد الله بن عمر قال تؤخذ الدية في ثلاث سنين، وما روي عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين.
2. **المعقول:** قالوا بأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالًّا كالزكاة.

العقوبة الثانية: الكفارة

حكم الكفارة: كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يقدر على ثمنها صام شهرين متتابعين، ولم يبق في عصرنا بسبب إلغاء الرق إلا صيام شهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة في القتل الخطأ:

«وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا» .

خطأ الإمام والحاكم في الحكم والاجتهاد:

محل الخلاف: اختلفوا في خطأ الإمام والحاكم في الحكم والاجتهاد هل تجب الكفارة في ماله أم لا على رأيين.

الرأي	المضمون
الرأي الأول	أن كفارة خطأ الإمام في القتل الخطأ عليه ولا يشاركه في تحمل شيء منها أحد — الأحناف والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة
الرأي الثاني	أن كفارة خطأ الإمام في القتل الخطأ تكون في بيت المال — الشافعية في وجه

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول، وتفصيله في الآتي:

1. **الدليل الأول:** إنها كفارة فلا تجب على غير من وجد منه سببها كسائر الكفارات وكما لو كانت صوماً.
2. **الدليل الثاني:** ولأن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني ولا يكفر عنه بفعل غيره.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول، وتفصيله في الآتي:

1. **الدليل:** تجب الكفارة في بيت المال كالدية، لأنه يكثر خطؤه فلو أوجبنا الكفارة في ماله أجحف به،

ونوقش: بأن ما ذكروه لا أصل له، ولا يصح قياسه على الدية لوجوه: أن الدية لم تجب في بيت المال وإنما وجبت على العاقلة ولا يجوز أن يثبت حكم الفرع مخالفاً لحكم الأصل، وأن الدية كثيرة فإيجابها على القاتل يجحف به والكفارة بخلافها، وأن الدية وجبت مواساة للقاتل وجعل حظ القاتل من الواجب الكفارة فإيجابها على غيره قطع للمواساة ويوجب على الجاني أكثر مما وجب عليه وهذا لا يجوز.

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — القائل بأن كفارة خطأ الإمام في القتل الخطأ عليه ولا يشاركه في تحمل شيء منها أحد، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول.

العقوبة الثالثة: الحرمان من الميراث

الرأي	المضمون
الرأي الأول	أن القاتل خطأ لا يحرم من الميراث، وإنما يحرم الدية فقط — المالكية والشيعة الزيدية
الرأي الثاني	أن القاتل خطأ يحرم من الميراث — الأحناف والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية

سبب الخلاف: يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي، وذلك أن النظر المصلحي يقتضي ألا يرث لئلا يتذرع الناس من

المواريث إلى القتل، واتباع الظاهر والتعبد يوجب ألا يلتفت إلى ذلك، فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع «وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» .

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بالسنة والمعقول، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **السنة:** ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"» ، دل الحديث على أن من قتل مورثه خطأ لا يمنع من الميراث لرفع الإثم عنه.

   ونوقش: بأن قوله "رفع عن أمتي الخطأ" معناه رفع مأثم الخطأ، وليس رفع الإرث متعلقاً برفع المأثم.

2. **المعقول:** قالوا بأن الخاطئ معذور فلا يستحق العقوبة، والخطأ موضوع رحمة من الشرع فلا يثبت به حرمان الميراث.

   ونوقش: بأن هذا الاستدلال منقوض بوجوب الدية والكفارة عليه.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بالسنة والآثار والمعقول، وتفصيل ذلك:

1. **السنة – الحديث الأول:** ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «"القاتل لا يرث"» ، دل الحديث بعمومه على أن القاتل لا يرث من المقتول سواء كان قتل خطأ أو عمداً.

   ونوقش: بأن الحديث ضعيف الإسناد، وبيان ضعفه أن في سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، قال النسائي متروك، وقال البيهقي إسحاق لا يحتج به.

2. **السنة – الحديث الثاني:** ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «"ليس للقاتل من الميراث شيء"» ، دل الحديث على أن القاتل لا يرث من المقتول، وهذا يشمل القتل الخطأ والعمد لعموم الحديث.

   ونوقش: بأن الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف كثير الخطأ في حديثه.

3 **الأثر:** ما روي عن أبي قلابة قال: قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه، فقال: يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ، قال: لو قتلته عمداً أقدناك.

4 **المعقول:** قالوا بأن الحرمان جزاء القتل المحظور شرعاً، والقتل من الخاطئ محظور، لأن ضد المحظور المباح والمحل غير قابل للقتل المباح إلا جزاء على جريمة، وكما لا يتصور الفعل في غير محل لا يتصور المباح في غير محل الإباحة، فقلنا إن هذا القتل محظور، ولهذا تتعلق به الكفارة وهي ساترة للذنب، فلما جاز أن يؤاخذ بالكفارة جاز أن يؤاخذ بحرمان الميراث، وهذا لأن تهمة القصد إلى الاستعجال قائمة، فمن الجائز أنه كان قاصداً إلى ذلك وأظهر الخطأ من نفسه، فيجعل هذا التوهم كالمتحقق في حرمان الميراث.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأن القاتل خطأ لا يحرم من الميراث، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **عدم خلو الأدلة من المناقشة:** تبين أن كلًّا من أدلة الرأيين لم تخل من المناقشة، إلا أن أدلة الرأي الأول أقرب للقبول.
- **حمل الأحاديث على التهمة:** تحمل الأحاديث التي وردت عن النبي ﷺ على ما إذا كان القاتل متهمًا بقصد قتل مورثه ليرثه، فيكون من باب العام المراد به الخصوص بناء على ما تقتضيه قواعد الشريعة.
- **عدم عموم حديث منع القاتل:** لأن حديث منع القاتل من الإرث ليس على عمومه عند أكثر المحتجين به، حيث أخرجوا من عمومه ما إذا كان الوارث قتل مورثه بحق القصاص، ودفع الصائل، ورجم الزاني المحصن، ونحو ذلك.

قياس الأولى في الصور: ويظهر ذلك جليًّا أن القاتل خطأ لا يمنع الميراث فيما لو كان هنا ابن بار بأبيه مطيع له خادم له ليلاً ونهاراً فمرض الأب وكان هذا الابن طبيباً، ومات الأب نتيجة لخطأ ابنه هذا، وكان له ابن عم بعيد، فيحرم الابن من ميراث أبيه وهو أعظم الناس مصيبة به، ويعطى ابن العم الذي ما كان يعرفه ولا يهتم بحياته أو موته، وكذلك لو كان ابنان أحدهما بار بأبيه والثاني عاق له والأول طبيباً أدى خطؤه في علاج أبيه إلى موته، فيحرم الابن البار من الميراث ويعطى العاق مع أن الأول بفقد أبيه أعظم مصيبة من العاق، فمثل هاتين الصورتين لا تطيب النفس بحرمان هذا القاتل من الميراث وهو أبعد الناس عن التهمة بقتل أبيه ليرث منه، والشريعة المعادلة المبنية على المحكمة يبعد جدًّا أن تأتي بذلك.

العقوبة الرابعة: الحرمان من الوصية

تمهيد: من عقوبات القتل الخطأ الحرمان من الوصية، وقد ذكرنا سابقًا أن الفقهاء اختلفوا في حرمان القاتل عمدًا من الوصية على ثلاثة آراء.

الرأي	المضمون
الرأي الأول	إذا قتل الموصى له الموصي عامدًا حرم من الوصية سواء أكانت الوصية قبل الجناية أو بعدها — الأحناف والشافعية في قول مرجوح والحنابلة في وجه
الرأي الثاني	إن أوصى له قبل أن يجرحه بطلت الوصية بقتله إياه، وإن أوصى بعد ما جرحه صحت الوصية — المالكية والحنابلة في رواية
الرأي الثالث	إذا قتل الموصى له الموصي عامدًا فإنه لا يحرم من الوصية — الشافعية في قول والحنابلة في الصحيح من المذهب

ملاحظة: ولا تختلف آراء الفقهاء حول حرمان القاتل خطأ من الوصية عن كلامهم عن حرمان القاتل عمدًا منها، ومن ثم فلا وجه للإعادة.

الجناية على ما دون النفس:

المحاور الآتية

الأنواع	الأركان	العقوبة	الدية

نص الكاساني: *وَأَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا فَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي مَوْضِعَيْنِ: بَيَانِ أَنْوَاعِهَا، وَبَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ، فَالْأَنْوَاعُ أَرْبَعَةٌ: إبَانَةُ الْأَطْرَافِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا، وَإِذْهَابُ مَعَانِي الْأَطْرَافِ مَعَ إبْقَاءِ أَعْيَانِهَا، وَالشِّجَاجُ، وَالْجِرَاحُ،*

بيان أقسام: الجناية على ما دون النفس

توضيح: تنقسم الجناية على ما دون النفس باعتبار قصد الجاني إلى عمد وخطأ عند فريق، وإلى عمد وشبه عمد وخطأ عند آخرين، **والذي يهمنا هنا الجناية عمدًا** ، ولسنا بحاجة للتعرض للجناية خطأ لأن ما سبق في الكلام عن الجناية على النفس خطأ يغنينا عن الإعادة، ولا فرق إلا أن الفعل إذا أدى للوفاة فهو جناية على النفس، وإذا لم يؤد فهو جناية على ما دون النفس.

1. **إبانة الأطراف:** قطع اليد والرجل والأصبع والظفر والأنف واللسان والذكر والأنثيين والأذن والشفة وفقء العينين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب.
2. **إذهاب معاني الأطراف:** تفويت السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجماع والإيلاد والبطش والمشي، وتغير لون السن إلى السواد والحمرة والخضرة ونحوها مع قيام المحال التي تقوم بها هذه المعاني، ويلحق به إذهاب العقل.
3. **الشجاج:** وهي أحد عشر عند جمهور الحنفية على الترتيب الآتي.

1. **الخارصة:** تخرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم.
2. **الدامعة:** يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع.
3. **الدامية:** يسيل منها الدم.
4. **الباضعة:** تبضع اللحم أي تقطعه.

ANARA 01064054478

5. **المتلاحمة:** تذهب في اللاحم أكثر مما تذهب الباضعة.

6. **السمحاق:** تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم.

7. **الموضحة:** تقطع السمحاق وتوضح العظم.

8. **الهاشمة:** تهشم العظم.

9. **المنقلة:** تنقل العظم بعد الكسر.

9+. **الآمة:** تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ.

9+. **الدامغة:** تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ.

٤. **الجراح:** نوعان: الجائفة (ما تصل إلى الجوف)، وغير الجائفة (ما لا تصل إلى الجوف).

1. **الجائفة:** مواضعها: الصدر والظهر والبطن والجنبان وما بين الأنثيين والدبر، ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق؛ لأنه لا يصل إلى الجوف.

2. **غير الجائفة:** ما لا تصل إلى الجوف كأن تكون في اليدين أو الرجلين.

⚖ **اختلاف الفقهاء في الشجاج:** اختلف الفقهاء في عدد الشجاج وترتيبها، وتفصيل ذلك:

1. **عند الحنفية:** أحد عشر على الترتيب السابق، ويرى محمد أن المتلاحمة قبل الباضعة، وأن الشجاج تسع ولم يذكر الخارصة ولا الدامغة، لأن الأولى لا يبقى لها أثر عادة فلا حكم لها، والدامغة لا يعيش الإنسان معها عادة بل تصير نفسًا ظاهرًا فتخرج عن كونها شجة.

2. **عند المالكية:** عشر: الدامية ثم الخارصة ثم السمحاق ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم اللطاة ثم الموضحة ثم المنقلة ثم الدامغة ثم الآمة، فواضح أن هذا الحصر لم يشتمل على الهاشمة لأنها عندهم في جراح البدن لا الرأس والوجه، مع تغيير في الترتيب.

3. **عند الشافعية:** عشر: خارصة ثم دامية ثم باضعة ثم متلاحمة ثم سمحاق ثم موضحة ثم هاشمة ثم منقلة ثم مأمومة ثم دامغة، ولم يشتمل على الدامعة لأن الدامية عندهم ما تشق الجلد من غير سيلان، فإن سال فدامعة، ويتفقون مع الجمهور في ذلك، ويطلقون على الآمة المأمومة.

4. **عند الحنابلة:** عشر: الخارصة ثم البازلة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة إلخ الترتيب عند الأحناف، ويلاحظ أن البازلة عندهم هي التي ينزل منها الدم وتسمى الدامية والدامعة.

5. **عند الظاهرية:** عشر: الخارصة ثم الدامية ثم الدامعة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق (الملطا) ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة (الآمة)، ولم يشتمل على الدامغة، وقدم الدامية على الدامعة لأن الدامية عندهم ما ظهر فيها دم ولا يسيل، والدامعة ما سال منها دم كالدمع.

أركان: الجناية على ما دون النفس

الركنان: يلزم للجناية على ما دون النفس عمدًا ركنان: ركن مادي وآخر معنوي.

أولًا: الركن المادي:

الركن المادي: ويتمثل في أن يوجد فعل من الجاني من شأنه إحداث الجناية على ما دون النفس في أي صورة من صورها السابقة، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **إبانة طرف:** فقد يؤدي الفعل إلى إبانة طرف مثل قطع اليد أو الرجل.
2. **إذهاب معاني الأطراف:** وقد يؤدي إلى إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها كتفويت السمع والبصر.
3. **إحداث شجة:** وقد يؤدي إلى إحداث شجة، وهي جراح الرأس والوجه عند الجمهور.
4. **إحداث جراح:** وقد يؤدي فعل الجاني إلى إحداث جراح، وهي عند جمهور الفقهاء ما يصيب الجسم عدا الرأس والوجه، وهي نوعان: جائفة وغير جائفة.
5. **إيذاء أو إيلام:** وقد يكون فعل الجاني إيذاءً أو إيلامًا إذا كان الاعتداء لا يؤدي إلى إبانة طرف أو ذهاب معناه ولا إلى شجة أو جرح.

ملاحظة: ويستوي لتحقق الركن المادي أن يوجد الفعل بأي صورة من الصور السابقة، ولا ينظر إلى الوسيلة (سيف أو سكين)، كما يستوي أن يتم بالمباشرة أو التسبب، وأن يكون ماديًا كالضرب والجرح أو معنويًا كمن صاح برجل متعمدًا إيذاءه فسقط فجرح.

٢ ثانيًا: الركن المعنوي:

الركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي، فإذا لم يرد الجاني الفعل أو أراده ولم يقصد العدوان فالفعل خطأ ولا قصاص.

الكتاب: «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ»

السنة: الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «"إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"» ، وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الرسول ﷺ: «"إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى..."» الحديث.

النتيجة: فهذه النصوص تبين أن الخطأ ينتفي معه القصد الجنائي فينتفي القصاص وتطبق العقوبة المقررة للجناية الخطأ، وأساسها عدم التحرز والاحتياط، وقد رأينا أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى.

عقوبة: الجناية على ما دون النفس

العقوبة الأصلية: العقوبة الأصلية للجناية على ما دون النفس عند الجمهور هي **القصاص** ، فإذا امتنع حلت محله العقوبة البدلية: **الدية أو الأرش** ← أدلة القصاص:

أولًا: الكتاب: لقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»

ثانيًا: السنة: منها حديث أنس السابق وفيه: أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها! فقال النبي ﷺ: «"يا أنس، كتاب الله القصاص"» ، قال: فعفا القوم، فقال النبي ﷺ: «"إن من عباد الله من لو أقسم على

الله لأبره»، وروي عن عمر أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي.

ثالثًا: الإجماع: أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.

رابعًا: المعقول: وهو أن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه.

شبهات حول القصاص: *حاول بعض الكتاب المحدثين إثارة جدل حول مشروعية القصاص فيما دون النفس، والناظر في الكتب الفقهية يجد الأمر مجمعًا عليه، وكذلك يثير بعض مفكري القوانين الوضعية شبهات حوله باعتباره بشعًا وقاسيًا ومهدرًا للآدمية، وفاتهم الغرض من العقوبة وأساسها في الفقه الإسلامي، ولو عرفوه لاستبان لهم أن فيها الرحمة بالجاني والمجتمع والصلاح والفلاح،*

شروط: وجوب القصاص فيما دون النفس

نص الكاساني: *وَأَمَّا أَحْكَامُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَمُخْتَلِفَةٌ: مِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَمِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَمِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، وَمِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، فَالَّذِي فِيهِ الْقِصَاصُ مَا اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَ الْوُجُوبِ، وَشَرَائِطُهُ أَنْوَاعٌ: بَعْضُهَا يَعُمُّ النَّفْسَ وَمَا دُونَهَا، وَبَعْضُهَا يَخُصُّ مَا دُونَ النَّفْسِ، فَالْعَامَّةُ: كَوْنُ الْجَانِي عَاقِلًا بَالِغًا مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا، وَكَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَعْصُومًا لَا يَكُونُ جُزْءَ الْجَانِي وَلَا مِلْكَهُ، وَكَوْنُ الْجِنَايَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ، وَالَّتِي تَخُصُّ مَا دُونَ النَّفْسِ: الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْفِعْلَيْنِ وَبَيْنَ الْأَرْشَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ، فَانْعِدَامُهَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ،*

ملاحظة: يراعى ما ذكرناه في شروط القصاص في النفس، وبالإضافة شروط خاصة بما دون النفس، وتفصيلها في الآتي:

أولًا: أن تكون الجناية عمدًا محضًا:

القاعدة: فإذا كانت خطأ أو شبه عمد فلا قصاص، وإنما الدية أو الأرش أو الحكومة.

الدية: المال الواجب مقابل إزهاق الروح، مقدَّر شرعًا، يُؤدَّى إلى ورثة القتيل.

الأرش: المال الواجب مقابل الجناية على عضو أو جرح دون إذهاب النفس، مقدَّر شرعًا.

الحكومة: المال الواجب فيما لا تقدير فيه شرعًا، يُقدَّر بقدر النقص في العضو.

ثانيًا: أن يكون المجني عليه مكافئًا للجاني:

التكافؤ: إذ شرط القصاص التماثل، وأهم صور المكافأة:

١ التكافؤ بالإسلام:

الخلاف: جمهور الفقهاء يرون أنه لا يقتل المسلم بالذمي، وبعضهم استثنى القتل غيلة، والأحناف يرون أنه يقتل به، وفيما دون النفس: مشهور المالكية أنه لا قصاص بين المسلم والذمي لعدم المساواة، لأن جرح الكافر للمسلم كاليد الشلاء لا تقطع بالصحيحة.

٢ التكافؤ بالحرية:

الخلاف: جمهور الفقهاء أنه لا قصاص بين الحر والعبد، ورواية للمالكية أنه لا يقتص من العبد للحر، والأحناف أنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس، وعلتهم: أن ما دون النفس يسلك مسلك الأموال، وأرش طرف العبد ليس بمقدر بل باعتبار قيمته بخلاف أرش طرف الحر، فلا توجد المساواة، ولو اتفق استواؤهما في القدر فلا يعتبر لأن قيمة طرف العبد تعرف بالحزر والظن فلا تعرف المساواة.

٣ التكافؤ بالجنس:

الخلاف: الرجل يقتل بالمرأة والعكس، واختلفوا فيما دون النفس: الجمهور على جريان القصاص بالقياس على النفس، والحنفية على عدمه في الأطراف لعدم المساواة لأن دية المرأة على النصف ودية طرفها لا تماثل دية طرف الرجل، وعند بعضهم يقتص من المرأة للرجل لأن الناقص يؤخذ بالكامل.

دليل الجمهور: ما روى أنس: «"أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: القصاص القصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها! فقال: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله،

قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»" .

٤ التكافؤ بالعدد:

جناية الجماعة على الواحد: الجماعة إذا قتلت واحدًا، فالجمهور على قتل الجماعة بالواحد، وفريق على عدمه ولزوم الدية، وبعضهم على قتل واحد وأخذ حصص الباقين من الدية، وفي جناية الجماعة على الواحد فيما دون النفس، اختلف الفقهاء على رأيين، وتفصيلهما في الآتي:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	لا تقطع أعضاء بعضو وتقتل أنفس بنفس — الحنفية
الرأي الثاني	يقتص من الجماعة للواحد فيما دون النفس إذا لم تتميز أفعالهم، كأن وضعوا حديدة على يد شخص وتحاملوا عليها حتى بانت فعليهم القود، أما إذا تميزت أفعالهم فلا قود لتعذر المماثلة — الشافعية والحنابلة

أدلة الرأي الأول (الحنفية): استدلوا بالمعقول، وتفصيله في الآتي:

1. **انعدام المماثلة في الذات:** العدد والفرد.
2. **انعدام المماثلة في المنفعة:** منافع اليدين أكثر.
3. **انعدام المماثلة في الفعل:** الموجود من كل واحد قطع بعض اليد والجزاء قطع يد كل واحد.
4. **إزهاق النفس لا تتبعض:** بخلاف الأطراف.
5. **القتل بطريق الاجتماع غالب:** حذار الغوث بخلاف قطع اليد من المفصل النادر.

أدلة الرأي الثاني (الشافعية والحنابلة): استدلوا بالسنة والقياس، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **السنة:** ما روي أن رجلين شهدا بين يدي علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فأمر بقطع يده، ثم جاءا بآخر وقالا: أوهمنا إنما السارق هذا، فقال: لا أصدقكما على هذا، وأغرمكما دية الأول، ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وجه الدلالة: قوله بمحضر الصحابة وعدم إنكارهم إجماع على قطع الأيدي في اليد الواحدة،

ونوقش: بأن قول علي لا حجة فيه لأنه على سبيل السياسة بدليل إضافة القطع إلى نفسه.

2. **القياس على النفس:** اليد تابعة للنفس والأنفس تقتل بنفس واحدة، فكذا ما دونها كالأيدي تقطع بيد واحدة لأن حكم التبع حكم الأصل.

جناية الواحد على الجماعة: الأحناف: لهما قطع يمينه سواء معًا أو تعاقبًا ثم يأخذ دية يد توزع مناصفة، والشافعية: إن كان تعاقبًا يقطع للأول ويغرم الدية للثاني، وإن كان اجتماعًا يقرع بينهما.

ثالثًا: المماثلة بين المحلين في الاسم والموضع:

القاعدة عند الجمهور: لقوله تعالى: «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» ، ولأن ما دون النفس له حكم الأموال فاعتبرت المماثلة فيه، ويستوفى في الحل والحرم كما يستوفي المال، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، ولا يد إلا بيد، ولا إبهام إلا بإبهام، ولا سبابة إلا بسبابة، لأن منافع الأصابع مختلفة كالأجناس.

الخلاف: ذهب ابن شبرمة وابن سيرين إلى عدم اشتراط ذلك فتؤخذ اليمنى باليسرى، استنادًا لعموم «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» ، ولأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة،

وأجيب: بأن كل واحدة تختص باسم، وبأن الآية تدل على استيفاء ما يماثله من الجاني فلا يتعدى إلى غيره، وهناك تفاوت بين اليمين واليسار في المنفعة مراعى في القصاص.

رأي بعض الفقهاء: إذا لم يوجد لدى الجاني عضو مثل العضو المجني عليه يقتص من العضو الذي يليه، جاء في أحكام القرآن لابن العربي: **"وقال الحسن بن صالح: إذا قطع أصبعًا من كف فلم يكن للقاطع من تلك الكف أصبع مثلها قطع مما يلي تلك الأصبع.."** ،

أجيب: بأن مدلول الآية استيفاء مثله مما يقابله، والقصاص استيفاء المثل ولا تماثل بين العضو المجني عليه والعضو الذي يلي مثله.

رابعًا: المماثلة في الصحة والكمال:

القاعدة: لا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا لسان يتكلم بلسان أخرس لعدم المماثلة، وتؤخذ الشلاء بالصحيحة إن رضي المجني عليه لأنه رضي بالأقل من حقه، ويشترط بعضهم عدم الخوف على حياة صاحب الشلاء.

موقف المالكية: لا قصاص بين الشلاء المعدومة النفع والصحيحة لأنها كالميتة والعكس، ولا عبرة بالرضا، أما إذا كانت الشلاء فيها نفع فتكون كالصحيحة.

موقف داود: حكي عن داود أنه تقطع الصحيحة بالشلاء، يقول ابن قدامة: **"لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد ورجل أو لسان صحيح بأشل إلا ما حكى عن داود"** ، **ولنا:** أن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال فلا يؤخذ بها ما فيه نفع كالصحيحة.

المماثلة في الكمال: مقتضى المماثلة في الكمال: أنه لا تؤخذ اليد الكاملة باليد الناقصة، فلو قطع من له خمس أصابع يد من له ثلاث لم يجب القصاص، ويجوز عند بعض الفقهاء أخذ ما يقابل المقطوع من أصابع الجاني لإمكان الاستيفاء، جاء في مغني المحتاج: **"ولو قطع كامل أصابع اليد يدًا ناقصة أصبعًا فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء قطعها"** .

أخذ الناقصة بالكاملة: ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة، فلو اعتدى من له أربع أصابع على من له أصبع واحد فللمجني عليه القصاص لأنه رضي بأقل من حقه، وهل له أخذ دية النقص؟ رأيان: أحدهما لا، لئلا يجمع بين القصاص والدية في عضو واحد، ولأن الفائت وصف السلامة وقد رضي بسقوطه، ثانيهما نعم، لأن حقه في المثل ولا يمكن استيفاؤه من كل وجه فيستوفى ما يمكن ويضمن الباقي.

موقف المالكية: تقطع اليد أو الرجل الناقصة أصبعًا من الجاني بالكاملة بلا غرم ولا خيار، لأنه نقص يسير لا يمنع المماثلة، وللمجني عليه الخيار بين القصاص أو الدية إن نقصت أصبعين فأكثر، وإذا جنى أقطع الكف يد غيره من المرفق فللمجني عليه الخيار بين القصاص من المرفق أو الدية.

ملاحظة: ولا يضر بعد اكتمال الشرط تفاوت بالكبر أو الصغر أو الطول أو القصر أو قوة البطش، لإطلاق «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ، واستثنى الشافعية ما إذا كان النقص بآفة سماوية أو بجناية.

خامسًا: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة:

الأدلة: لقوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» ، وقوله: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» ، وروى نمران بن جارية عن أبيه أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي ﷺ فأمر له بالدية، قال: إني أريد القصاص! قال: «"خذ الدية بارك الله لك فيها"» ، ولأن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته، فما زاد يبقى على العصمة، ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص.

معنى إمكان الاستيفاء: أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف، فإن كان من غير مفصل أو لم يكن له حد (كنصف قصبة الأنف أو نصف الساق أو الساعد) ففيه خلاف، وتفصيله في الآتي:

1. **القول الأول:** لا قصاص لتعذر المماثلة وهي الأصل.
2. **القول الثاني:** يقتص من أقرب مفصل إلى موضع الكسر؛ لأن فيه استيفاء بعض الحق، والميسور لا يسقط بالمعسور، وهل له حكومة في الباقي؟ فريق: نعم لأنه لم يأخذ عوضًا عنه، وفريق: لا، لئلا يكون قصاص ودية في فعل واحد، ووفقًا لهذا لو قطع قصبة أنف أو كان القطع من نصف الساعد أو الساق فله أن يقتص من حد المارن ومن الكوع ومن الكعب.
3. **القول الثالث:** يرى بعض الفقهاء أنه يقتص إذا كان ممكنًا ولا خوف على حياة الجاني.

تطبيقات: شروط القصاص

نص الكاساني: *لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنَ الْأَصْلِ إِلَّا بِمِثْلِهِ، فَلَا تُؤْخَذُ الْيَدُ إِلَّا بِالْيَدِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْيَدِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا، إِذِ التَّجَانُسُ شَرْطٌ لِلْمُمَاثَلَةِ، وَكَذَا الرِّجْلُ وَالْأُصْبُعُ وَالْعَيْنُ وَالْأَنْفُ، وَكَذَا الْإِبْهَامُ لَا*

تُؤْخَذُ إِلَّا بِالْإِبْهَامِ، وَلَا السَّبَّابَةُ إِلَّا بِالسَّبَّابَةِ، وَلَا الْوُسْطَى إِلَّا بِالْوُسْطَى، وَلَا الْبِنْصِرُ إِلَّا بِالْبِنْصِرِ، وَلَا الْخِنْصَرُ إِلَّا بِالْخِنْصَرِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَصَابِعِ مُخْتَلِفَةٌ فَكَانَتْ كَالْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَلَا تُؤْخَذُ الْيُمْنَى إِلَّا بِالْيَمِينِ وَلَا الْيُسْرَى إِلَّا بِالْيُسْرَى؛ لِأَنَّ لِلْيَمِينِ فَضْلًا عَلَى الْيَسَارِ، وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ وَأَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأَعْيُنُ، وَالْأَسْنَانُ: لَا تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ إِلَّا بِالثَّنِيَّةِ، وَلَا النَّابُ إِلَّا بِالنَّابِ، وَلَا الضِّرْسُ إِلَّا بِالضِّرْسِ، لِاخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا، فَبَعْضُهَا قَوَاطِعُ وَبَعْضُهَا طَوَاحِنُ وَبَعْضُهَا ضَوَاحِكُ، وَاخْتِلَافُ الْمَنْفَعَةِ يُلْحِقُهُمَا بِجِنْسَيْنِ، وَلَا مُمَاثَلَةَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ،

أولًا: استيفاء القصاص في الأطراف وما يجري مجراها:

1 العين:

القاعدة: اتفق الفقهاء على جريان القصاص فيها لقول الله تعالى: «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» ، ولأنها تنتهي إلى مفصل، واتفقوا على أنها تؤخذ عين الشاب بعين الكبير المريضة والعكس، ولا تؤخذ صحيحة بقائمة لأن المجني عليه يأخذ أكثر من حقه.

الاعتداء بالفقء: اختلف الفقهاء في الاعتداء بالفقء، وتفصيله في الآتي:

1. **أكثرهم:** القصاص بالفقء حتى تتحقق المماثلة.
2. **الحنابلة:** لا يقلع المجني عليه عين الجاني بيده بل بحديدة ونحوها حتى لا يجور، وهذا يتفق مع التقدم العلمي.
3. **جمهور الأحناف:** لا قصاص لتعذر المماثلة، ويحملون القصاص على ما إذا اعتدى شخص بالضرب ففقد البصر فيقتص بحيلة، كأن يوضع على وجهه القطن المبلول وتقابل عينه بمرآة محماة حتى يذهب ضوؤها، وهذا ما فعله عثمان رضي الله عنه بعد استشارة علي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

نص البدائع: **"ولا قصاص في العين إذا قوّرت أو فسخت... وإن ضرب عليها فذهب ضوؤها مع بقاء الحدقة ففيها القصاص لقوله تعالى: «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» ، ولأن القصاص ممكن بأن يجعل على وجهه القطن المبلول وتحمى المرآة وتقرب من عينه حتى يذهب ضوؤها، وقيل أول من اهتدى إلى ذلك سيدنا علي، والمرآة الموجودة في النص ليست المرأة المعروفة من الزجاج، وإنما المراد بها فولاذ صقيل يرى به الوجه"» .**

MARA 01054054078

قلع الأعور عين السليم: اختلف الفقهاء في قلع الأعور عين السليم على ثلاثة آراء، وتفصيلها في الآتي:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**لا قود على الأعور وعليه الدية** — قضاء عمر وعثمان دون اعتراض من الصحابة
الرأي الثاني	**المجني عليه بالخيار بين القصاص أو العفو وأخذ دية كاملة** — المالكية
الرأي الثالث	**بالخيار بين القصاص أو العفو وأخذ نصف الدية** — الحنفية والشافعية ورواية للمالكية

أدلة الرأي الأول: احتجوا بقضاء عمر وعثمان دون اعتراض من الصحابة فيكون إجماعًا، وبالمعقول: عين الأعور بمنزلة عينين فمن فقأها فكأنه اقتص من اثنتين بواحدة، ولأن الأعور لم يذهب جميع بصر السليم ففي القصاص منه أخذ بجميع البصر في مقابلة بعض البصر فلا يجوز.

أدلة الرأي الثاني: المجني عليه بالخيار بين القصاص أو العفو وأخذ دية كاملة، لأن القصاص رفع مع إمكانه فضوعفت الدية كالمسلم إذا قتل ذميًّا، والأدلة لما تعارضت خير المجني عليه، والأخذ بعموم القرآن أولى.

أدلة الرأي الثالث: لعموم «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» يستوي فيها السليم والأعور، وبفعل الرسول ﷺ إذ جعل في العينين الدية ففي واحدة نصفها، ويرجح ابن رشد هذا الرأي.

الراجح والله أعلم: الرأي الثالث — القائل بأن المجني عليه بالخيار بين القصاص أو العفو وأخذ نصف الدية، **وسبب الترجيح:**

- **عموم القرآن:** لعموم «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» يستوي فيها السليم والأعور.
- **فعل الرسول ﷺ:** إذ جعل في العينين الدية ففي واحدة نصفها.
- **ترجيح ابن رشد:** يرجح ابن رشد هذا الرأي.

قلع الأعور عيني سليم: اختلف الفقهاء في قلع الأعور عيني سليم، وتفصيله في الآتي:

1. **القول الأول:** له القصاص ولا شيء غير ذلك، أو العفو وله دية واحدة لقول النبي ﷺ: «"وفي العينين الدية"» ، وبعضهم يرى في حالة العفو ديتين: للعين المقابلة وللعين الفائتة.

2. **القول الثاني:** القصاص في المقابلة لعينه ونصف الدية في المغايرة — المالكية.

✅ **قلع الأعور عين أعور مثله:** لا خلاف في القصاص للمساواة، وإن عفا فله الدية كاملة.

⚠ **قلع صحيح العينين عين أعور:** اختلف الفقهاء في قلع صحيح العينين عين أعور، وتفصيله:

1. **القول الأول:** للمجني عليه (الأعور) القصاص ويأخذ نصف الدية، لأن الجاني أذهب جميع بصره وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة، وتعذر استيفاء جميع الضوء فلا يمكن أخذ عينين بعين واحدة فوجب بدل نصف الضوء.

2. **القول الثاني:** القصاص فقط أو العفو على الدية، لعموم «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» ، والزيادة غير متميزة فلم يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء، ومنفعة الأعور كمنفعة السالم فوجب مثل ديته.

ℹ **نقص البصر:** لا خلاف أنه لا قصاص في نقص بعض البصر لعدم إمكان الوصول إليه، ويمكن معرفة نقص البصر بوسائل حديثة.

٢ الجفن:

الرأي	المضمون
الجمهور	فيه القصاص لقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ، ولإمكانه لانتهائه إلى حد معلوم، فيؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضرير والعكس للتساوي في السلامة من النقص» — الجمهور
الحنفية والمالكية	لا قصاص في الأجفان لعدم إمكان استيفاء المثل من دون حيف — الحنفية والمالكية

٣ الأنف:

القاعدة: أجمع الفقهاء على أنه تؤخذ الأنف بالأنف لقوله تعالى: «وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» ،

ويؤخذ الصغير بالكبير والعكس، والصحيح الأشم بالأخشم، والأقنى بالأفطس، وأنف الصحيح بمن به جذام ما لم يسقط من أنف المجني عليه شيء، فإن سقط لم يقطع به الصحيح إلا أن يكون الذي سقط جانبيه فيأخذ مثل ما بقى أو أرشه، والاستيفاء من المارن فقط لأنه له حد ينتهي إليه، ويؤخذ المنخر بالمنخر والحاجز بالحاجز لإمكان القصاص فيه.

قطع بعض الأنف: يقتص بمثله بالقدر (كالثلث والربع) لا بالمساحة، لأن أنف الجاني قد يكون صغيرًا وأنف المجني عليه كبيرًا، فلو اعتبرت المساحة أدى إلى قطع جميع المارن بالبعض، وعند الأحناف لا قصاص في البعض لتعذر المماثلة.

٤ الأذن:

القاعدة: أجمع الفقهاء على أن الأذن تؤخذ بالأذن لقوله تعالى: «وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» ،

ولأنها تنتهي إلى حد فاصل فأشبهت اليد، وتؤخذ أذن سميع بأصم عند الجمهور لتساويهما، لأن ذهاب السمع نقص في الرأس لا في جرم الأذن، وتقطع صحيحة بمثقوبة ثقبًا غير شائن لبقاء الجمال والمنفعة، ولا تقطع بمخروسة ولا بمثقوبة ثقبًا شائنًا لعدم التساوي، وتؤخذ المثقوبة والمخروسة بالصحيحة، وهل يأخذ أرش النقص؟ رأيان.

قطع بعض الأذن: اختلف الفقهاء في قطع بعض الأذن، وتفصيله في الآتي:

1. **القول الأول:** يجري القصاص في البعض لإمكان تقدير المقطوع بالأجزاء كالربع والنصف كما في الأنف.
2. **القول الثاني:** لا قصاص لتعذر المماثلة لأنه لا ينتهي إلى حد،

وأجيب: بإمكان التقدير وليس فيها كسر عظم فجرى القصاص كالذكر.

٥ السن:

القاعدة: أجمع الفقهاء على القصاص لقوله تعالى: «وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ» ، ولحديث: «"لا قصاص في عظم وفي السن القصاص"» ، ولحديث أنس وفيه: أن الربيع بنت النضر كسرت

ثنية جارية فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص، ولأن القصاص ممكن لأنها محدودة، وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة، والمكسورة بالصحيحة لأن المجني عليه رضي بأقل من حقه، وهل له أرش الباقي؟ رأيان كما سبق.

مدى القصاص: يستوي عند الجمهور القلع والكسر، وعند بعض الشافعية لا قصاص في الكسر بناءً على عدم القصاص في كسر العظام،

ورد: بأن ما يجري القصاص في جملته يجري في بعضه إذا أمكن كالأذن، وبأن السن عظم مشاهد من أكثر الجوانب ولأهل الصنعة آلات قطاعة يعتمد عليها، وبحديث أنس السابق.

كيفية القصاص عند الأحناف: يؤخذ بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سوى ذلك (الداخل في اللحم) لكي لا تفسد لثاته، ورواية أخرى تقلع كاملة لتحقيق المماثلة.

ملاحظة: لا استيفاء إلا من سن من أثغر، فإن قلع سن من لم يثغر لم يقتص في الحال لأنها تعود عادة كالشعر، وإن مضى زمن عودها ولم تعد سئل أهل الطب، فإن قالوا يئس من عودها فله الخيار بين القصاص أو الدية، وإن قالوا يتوقع نباتها انتظر، وإن قلع سن من قد سقطت رواضعه ثم نبتت فله القصاص في الحال لأن الظاهر عدم عودها، ويرى البعض سؤال أهل الخبرة.

لو قلع سن مثغور فنبتت قبل القصاص: اختلف الفقهاء في لو قلع سن مثغور فنبتت قبل القصاص، وتفصيله في الآتي:

1. **القول الأول:** لا يسقط القصاص لأن عودها نعمة جديدة إذا لم تجر العادة به، وبالقياس على الجائفة إذا التحمت أو اللسان إذا نبت.
2. **القول الثاني:** يسقط بالقياس على الصغير إذا عاد سنه لأن ما عاد قام مقام الأول.

السن الزائدة: إن كان للجاني مثلها في موضعها فله القصاص أو حكومة، وإن لم يكن فليس له إلا الحكومة، ويقصر بعض الفقهاء القصاص على الأصلية لا الزائدة.

ملاحظة – آية القصاص: آية القصاص لم تذكر إلا أطرافًا معينة (العين والأنف والأذن والسن) ولكنها تشمل بمعقولها كل طرف له حد ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه، بالإضافة إلى «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» ، يقول الكاساني: **"لم يذكر وجوب القصاص في اليد والرجل نصًّا، لكن الإيجاب في العين والأنف والأذن والسن إيجاب في اليد والرجل**

دلالة" ، ويقول ابن العربي: "نص الله على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها، ولكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت" .

٦ اللسان:

الرأي	المضمون
جمهور الفقهاء	اللسان يؤخذ باللسان لقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ، ولأن له حدًّا ينتهي إليه، ولا يقطع لسان ناطق بأخرس لعدم المساواة، ويجوز عكسه إن رضي لأنها دون حقه، ويقيد المالكية بما إذا كان في اللسان منفعة للجاني، ويقطع لسان ناطق بلسان رضيع إن ظهر أثر النطق، ويؤخذ بعض اللسان ببعض لإمكان القصاص في جميعه» — جمهور الفقهاء
الأحناف	لا قصاص لأنه ينقبض وينبسط فلا يمكن استيفاء المماثلة، ويرى أبو يوسف أنه إذا كان القطع مستوعبًا يمكن القصاص بالاستيعاب — الأحناف

٧ الشفة:

القاعدة: جمهور الفقهاء على أنها تؤخذ بالشفة لقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ، ولإمكان الاستيفاء بالكل أو البعض، فهي وإن لم يكن لها مفاصل إلا أن لها نهاية مضبوطة فألحقت بها، وفرق بعضهم بين الكل (فيه القصاص) والبعض (لا قصاص لعدم إمكان المثل)، ومن الفقهاء من يرى عدم القصاص في الشفتين لأنه قطع لحم لا ينتهي إلى عظم، وهو رأي مرجوح عند الشافعية.

٨ الذكر:

الرأي	المضمون
الجمهور	يؤخذ بالذكر لقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ، ولأن له حدًّا ينتهي إليه ويمكن القصاص بغير حيف» — الجمهور
الأحناف	لا قصاص في كله أو بعضه لأنه ينقبض وينبسط فلا يمكن المماثلة، وأبو يوسف: في كله القصاص لإمكان الاستيفاء على

ملاحظات: وعلى القول بالقصاص يستوي الصغير والكبير والشيخ والشاب والصحيح والمريض، ويؤخذ المختون بالأغلف والعكس لأن الغلفة زيادة تستحق الإزالة، ويؤخذ الخصي بالعنين لتساويهما، ويؤخذ بعض الذكر ببعضه عند الجمهور، وعند أبي حنيفة تؤخذ الحشفة بالحشفة ولا قصاص في بعضها لتعذر المماثلة.

٩ الأنثيان:

الرأي	المضمون
الجمهور	القصاص لقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ، ولا مكان لاستيفاء بغير حيف فألحقت بالمفاصل» — الجمهور
الأحناف	لا قصاص لأنه ليس لهما حد ينتهيان إليه فلا يمكن استيفاء المثل — الأحناف

١٠ الشفران:

١. **فريق:** لا قصاص لعدم إمكان المثل لأنه لحم لا مفصل له، فلم يجب فيه قصاص كلحم الفخذين.

٢. **فريق آخر:** فيهما القصاص لأن انتهاءهما معروف فأشبها الشفتين وجفني العين، وعلى القول بالقصاص يستوي شفر الصغيرة والعجوز والشابة والرتقاء والبكر والثيب.

١١ الإليتان:

١. **القول الأول:** تؤخذان بالإليتين لقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ، ولأنهما ينتهيان إلى حد فاصل فجرى القصاص كالذكر والأنثيين.

٢. **القول الثاني:** لا قصاص لأنهما لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ.

١٢ اليد:

القاعدة: أجمع الفقهاء على أن اليد تؤخذ باليد، وعدم النص عليها لا يثير إشكالًا، فالنص على العين والأنف والأذن والسن يدل على القصاص في اليد والرجل بالأولى، لأنه لا ينتفع

بالأعضاء المذكورة إلا صاحبها ويجوز الانتفاع باليد أو الرجل لغير صاحبهما.

1. **الجناية على مفصل:** اتفقوا على أن الجناية إذا كانت على مفصل ففيها القصاص: قطع الأنامل أو الأصابع من مفاصلها أو من الكوع أو المرفق أو المنكب، لأنه يمكن بلا حيف، ومثله في الرجل من الكعب أو الركبة أو الورك، وإذا كانت على عظم المنكب أو الورك يرجع إلى اثنين من أهل الخبرة، فإن قالوا يمكن الاستيفاء من غير أن تصير جائفة استوفى، وإلا لم يجز لأنه لا يأمن الزيادة، وعند الشافعي له أن يقتص من المرفق ويأخذ حكومة في الباقي.
2. **الجناية على غير مفصل:** خلاف كما عرفنا من شرط إمكان الاستيفاء من غير حيف.
3. **اليد الكاملة والناقصة:** لا تؤخذ اليد الكاملة باليد الناقصة ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة.

بين الأصلي والزائد: إن جنى من له خمسة أصابع أصلية على كف من له أربع أصلية وأصبع زائدة لم يكن له القصاص من الكف لأنه يأخذ أكثر من حقه، وعند الشافعية وبعض الحنابلة يجوز القصاص من الأصلية لأنها داخلة في الجناية، ويأخذ حكومة في الزائدة وما تحتها، وعند المالكية يجري القصاص لأن نقص أصبع واحدة لا يمنع.

بين الزائد والأصلي: إذا جنى من له أربع أصلية وزائدة على كف من له خمس أصلية:

1. **الجمهور:** له القصاص لأنه رضي بأقل من حقه، ولا شيء له لنقصان الزائدة عند الشافعية لأنها كالأصلية، وعند المالكية والحنفية يؤخذ الناقص بالكامل، وقيد بعض الحنابلة بأن تكون الزيادة في محل الأصلية، ونوقش بأنها إذا كانت في محلها كانت أصلية.
2. **القول الثاني:** لا قصاص إذا كانت الزائدة في غير محل الأصلية لعدم التساوي، ونوقش بما سبق.

بين الشلاء والشلاء: اختلف الفقهاء في الشلاء والشلاء، وتفصيله في الآتي:

1. **القول الأول:** لفريق من الأحناف ووجه للشافعية والحنابلة: تؤخذ الشلاء بالشلاء إذا أمن الزيادة لأنهما متماثلان في ذات العضو وصفته كالصحيحة.

2 **القول الثاني:** لجمهور الأحناف ووجه للشافعية: لا يجوز لعدم المساواة إذ الشلل علة يختلف تأثيرها.

ملاحظة: وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا، كأن يكون الناقص من كل منهما الإبهام.

ثانيًا: القصاص في الجناية على المعاني (مثال البصر):

القاعدة: يضرب الفقهاء لذلك بما إذا ضرب رجل آخر شجة موضحة أو منقلة ففقد بصره، أو لطم شخصًا ففقد سمعه أو بصره.

1 **جمهور الفقهاء:** لا مانع من محاولة القصاص، فإن أمكن كان بها وإلا آل إلى الدية، ويفرقون بين ما إذا كان الفعل يجب فيه القصاص أو لا: فإن كان لا يجب (كالهاشمة التي أدت لفقد البصر) عولج بما يزيل البصر كما في الهاشمة، وإن كان فيه القصاص (كالموضحة) اقتص منه، فإن ذهب البصر فقد استوفى حقه.

2 **أبو حنيفة:** إذا شج موضحة فذهب فيها البصر فلا قصاص، وفيها وفي البصر الدية، وحجته تعذر المماثلة.

3 **أبو يوسف ومحمد:** في الموضحة القصاص وفي البصر الدية، وحجتهما أن تلف البصر حصل من طريق التسبب لا السراية، بدليل بقاء الشجة بعد ذهاب البصر، وحدوث السراية يوجب تغير الجناية كالقطع إذا سرى إلى النفس، وهنا الشجة لم تتغير، فدل على أن ذهاب البصر من طريق التسبب، والجناية بالتسبب لا توجب القصاص كحفر البئر.

4 **ابن سماعة:** لو أوضح فذهب بصره فالقصاص في الموضحة وفي تفويت البصر، لأنه تولد من جناية عمد إلى عضو يمكن فيه القصاص.

5 **بعض الشافعية:** إذهاب المعاني بما لا قصاص فيه كالهاشمة لا يجب فيه قصاص لأنه أخذ بالسراية وهم لا يقولون به، وعلة عدم أخذهم بالسراية أنه قصاص في غير محل الجناية،

نوقش: بأن لأهل الخبرة طرقًا في إبطالها فيمكن القصاص.

ثالثًا: القصاص في الشجاج:

١ الموضحة:

القاعدة: اتفق الفقهاء على القصاص فيها لعموم «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ، وجه الدلالة:

لو قلنا بعدم القصاص في الجروح لسقط حكم الآية، ولإمكان الاستيفاء على وجه المماثلة لأن لها حدًّا تنتهي إليه وهو العظم، ولأنه يؤمن استيفاء أكثر من حقه.

٢ ما فوق الموضحة:

الخلاف: ذهب الجمهور إلى عدم القصاص في الهاشمة والمنقلة والآمة لتعذر المماثلة، لأن الهاشمة تهشم العظم والمنقلة تهشم وتنقل بعد الهشم والآمة لا يؤمن فيها انتهاء السكين إلى الدماغ، وروي عن ابن الزبير أنه اقتص من المنقلة، وذكر صاحب المغني أنه ليس بثابت عنه، وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف ذلك، واختلف قول مالك في المنقلة.

الظاهرية: القصاص في كل الجراح لعموم «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» و «وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» ، والتقدم العلمي يسهل الأمر فإذا ثبت إمكان القصاص على سبيل المماثلة فلا مانع شرعًا.

الشافعية والحنابلة: للمجني عليه أن يقتص في الموضحة لأنها داخلة في الجناية، وهل له ما زاد؟ وجهان: ليس له لئلا يجمع بين قصاص ودية في عضو واحد، وله أرش ما زاد لأنه تعذر القصاص فيما زاد فانتقل إلى البدل.

٣ ما دون الموضحة:

١ **الأحناف:** روي عن محمد وجوب القصاص في الموضحة والسمحاق والباضعة والدامية، وعن أبي حنيفة لا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن.

٢ **المالكية:** أثبتوا القصاص فيما قبل الموضحة لإمكانه.

MARA 01105405478

3 **الراجح عند الشافعية والحنابلة:** لا قصاص لتعذر المماثلة، ورأي مرجوح عند الشافعية بوجوبه فيما قبل الموضحة سوى الخارصة لإمكان الوقوف على نسبة المقطوع.

ملاحظة: يظهر أن من قال بالقصاص استند لإمكان الاستيفاء بالمماثلة، ومن منع استند لتعذرها، والتقدم العلمي يساعد كثيرًا في هذا المضمار.

رابعاً: القصاص في الجراح:

الكاساني: *وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَهُوَ الْحُكُومَةُ: فَالْأَصْلُ أَنَّ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَحَلٍّ مَعْصُومٍ اعْتِبَارُهَا بِإِيجَابِ الْجَابِرِ أَوِ الزَّاجِرِ مَا أَمْكَنَ، فَفِي كَسْرِ الْعِظَامِ كُلِّهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ إِلَّا السِّنَّ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ بِصِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ فِيمَا سِوَى السِّنِّ مُتَعَذِّرٌ وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ فِيهِ بِأَرْشٍ مُقَدَّرٍ، وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ فِي السِّنِّ وَوَرَدَ فِيهَا بِأَرْشٍ مُقَدَّرٍ، وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الذَّاهِبِ نُورُهَا وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاءِ وَذَكَرِ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ حُكُومَةُ عَدْلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَنْفَعَةُ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهَا وَلَا زِينَةَ، وَفِي الْإِصْبَعِ وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهَا وَلَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ لِانْعِدَامِ الْمَنْفَعَةِ وَالزِّينَةِ، لَكِنَّهَا جُزْءٌ مِنَ النَّفْسِ وَأَجْزَاءُ النَّفْسِ مَضْمُونَةٌ،*

الخلاف في تعريف الجراح: خالف المالكية والظاهرية الجمهور فأطلقوا الجراح على الشجاج، والجمهور يخصونها بما عدا الرأس والوجه، وفي ذلك يقول الكاساني: **"ولا تكون الشجة إلا في الرأس والوجه، وفي مواضع العظم مثل الجبهة والوجنتين والصدغين والذقن دون الخدين، ولا تكون الآمة إلا في الرأس والوجه وفي المواضع التي تتخلص منه إلى الدماغ، وقال بعض الناس يثبت حكم هذه الجراحات في كل البدن وهذا غير سديد؛ لأن العرب تفصل بين الشجة ومطلق الجراحة، فتسمي ما كان في الرأس والوجه في مواضع العظم شجة، وما كان في سائر البدن جراحة، وإن رجع إلى المعنى فهو خطأ؛ لأن حكم الشجاج يثبت للشين الذي يلحق ببقاء أثرها، بدليل أنها لو برأت ولم يبق لها أثر لم يجب بها أرش، والشين إنما يلحق فيما يظهر وذلك هو الوجه والرأس"** .

أنواع الجراح: وقد تكون الجراح جائفة (تصل إلى الجوف) أو غير جائفة، وتعددت آراء الفقهاء في ذلك، وتفصيلها في الآتي:

1. **الحنفية:** لا قصاص في الجراح مطلقًا إلا إذا مات المجروح منها لأن الجراحة صارت بالسراية نفسًا، وعلة المنع تعذر المماثلة.

2. **المالكية:** يقتص من الجراح في أي موضع لإمكان المماثلة، إلا إذا عظم الخطر ككسر عظام الصدر أو الصلب أو الفخذ، ويرى ربيعة القصاص في كل جرح ولو كان متلفًا، ولا قصاص في الجائفة.

3. **الراجح عند الشافعية والحنابلة:** يقتص إذا كانت الجناية تنتهي إلى عظم كالساعد والعضد والساق والفخذ بالقياس على الموضحة، ويرى بعض الشافعية عدم القصاص وأنه لا يصح قياسها على موضحة الرأس لأنها تخالفها في تقدير الأرش،

رد: بأن الأساس قوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» لا التقدير، وبإمكان الاستيفاء من غير حيف، وبأن التقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقصاص ولا عدمه مانعاه وإنما لكثرة شينها وشرف محلها.

الجائفة: أما إن كانت الجناية لا تنتهي إلى عظم كالجائفة فلا قصاص عند الشافعية والحنابلة لعدم إمكان التماثل.

خامساً: القصاص في كسر العظام:

الرأي	المضمون
جمهور الفقهاء	لا قصاص في عظم إلا في السن، احتجوا للاستثناء بقوله تعالى: «وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ» ، واستدلوا على المنع فيما عداه بالحديث السابق: «"أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي ﷺ فأمر له بالدية"» ، ورد الاستدلال بضعف إسناده (دهشم بن قران اليماني ضعفه أبو داود)، واستدلوا بالمعقول: اعتبار المماثلة في غير السن يتعذر لاحتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن» — جمهور الفقهاء
المالكية	القصاص في عظام الجسد إلا ما كان مخوفًا كعظام الصدر والصلب والمأمومة، لأنه يخاف على حياة المقتص منه أو يصعب تحقيق المماثلة، واحتجوا بقياس عظم سائر الجسم على السن التي ورد

النص بالقصاص فيها، وما يعظم خطره لا قصاص فيه — المالكية

⚠ **نقد المالكية:** نوقش: بأنه قياس مع الفارق لأن عظم السن ليس دونه حائل بخلاف عظام سائر الجسد، فلو وجب القصاص في كسر العظام غير السن لما تحققت المماثلة.

سادساً: القصاص في الإيذاء أو الإيلام:

الرأي	المضمون
جمهور الفقهاء	لا قصاص في الإيذاء أو الإيلام كاللطمة والوكزة والضرب بالسوط لعدم إمكان المماثلة، جاء في الأم: {mark:أحمر:"وإذا ضرب رجل رجلًا ضربًا لم يذهب له شعرًا أو يغير له بشرًا غير أنه آلمه: فلا حكومة عليه فيه ويعزر الضارب... وإن غير جلده أو أثر به: فعليه حكومة"} — جمهور الفقهاء
الظاهرية وبعض الحنابلة	القصاص في الإيذاء والإيلام لعموم آيات القصاص التي تقضي بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه — الظاهرية وبعض الحنابلة

ⓘ **موقف بعض الشافعية والحنابلة:** ويرى بعض الشافعية والحنابلة: أن اللطمة إن ترتب عليها إذهاب معنى كفقد البصر يقتص بمثلها، فإن لم يذهب بصر الجاني أذهب بحيلة.

ⓘ **موقف المالكية:** وعند المالكية: لا قصاص في اللطمة إلا إذا ترتب عليها جرح، فإن ترتب جرح اقتص منه بالجرح بدون ضرب، وإن ترتب إذهاب معنى فإن أمكن بحيلة دون ضرب كان بها وإلا فالدية، واستثنوا السوط فأوجبوا فيه القصاص ولو لم يحدث جرحًا أو شجة.

موانع القصاص: فيما دون النفس

⊗ **الموانع:** بعد بيان شروط القصاص فيما دون النفس، موانعه هي:

1. **إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد. :**
2. **إذا انعدمت المكافأة بين الجاني والمجني عليه في أي صورة من الصور المذكورة: .**

3. **إذا انعدمت المماثلة بين الموضعين (محل الجناية والقصاص) في الاسم والموضع: .**

4. **إذا انعدمت المماثلة في الصحة والكمال بين الطرفين: .**

استيفاء القصاص: فيما دون النفس

تذكير: أفاض الفقهاء في كيفية استيفاء القصاص حتى تتحقق المماثلة، والتقدم العلمي يسهل الأمر، ونعرض لمسائل هامة في عدة فروع.

الفرع الأول: سراية الجناية (زيادتها):

أولًا: سراية الجناية إلى النفس:

القاعدة: إذا جنى شخص على آخر فيما دون النفس فأدى ذلك إلى موت المجني عليه: يقتص من الجاني، يستوي أن تكون الجناية مما تجب فيه القصاص (كقطع اليد من المفصل) أو لا تجب (كقطع اليد من الساعد عند الجمهور)، لأنه لما سرت بطل حكم ما دون النفس وتبين أن القطع وقع قتلًا من حين وجوده.

ثانيًا: سراية الجناية إلى ما دون النفس:

سراية الجناية لعضو آخر: يفرق بين ما إذا كانت الجناية يجب القصاص فيها أولًا، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الأصل عند الحنفية:** إذا حصلت في عضو فسرت إلى عضو آخر لا قصاص فيه، فلا قصاص في الأول أيضًا. فإذا قطع أصبعًا فشلت الكف فلا قصاص فيهما وعلى الجاني دية اليد، لتعذر الاستيفاء على وجه المماثلة لأن الموجود من القاطع قطع مثل للكف ولا يقدر المجني عليه على الإتيان بمثله، ولأن الجناية واحدة فلا يجب فيها ضمانان مختلفان (القصاص والمال) خصوصًا عند اتحاد المحل لأن الكف مع الأصبع بمنزلة عضو واحد، وأيضًا إذا كسر بعض إنسان واسود ما بقى فليس في شيء من ذلك قصاص لأن قصاصه كسر مسود للباقي وذلك غير ممكن.

2 **عند تعدد المحل:** إذا قطع أصبعًا فشلت إلى جنبها أخرى: أبو حنيفة: لا قصاص وعلى الجاني دية الأصبعين، وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن: يقتص من الأول وفي الثاني الدية، **حجة الجمهور:** القياس على ما لو رمى سهمًا فأصاب إنسانًا ونفذ منه وأصاب آخر فيجب القصاص للأول والدية للثاني، فالمحل متعدد والفعل يتعدد فيجعل كجنايتين، **حجة أبي حنيفة:** تعذر الاستيفاء على وجه المماثلة، ولأن الجناية متحدة حقيقة وهي قطع الأصبع وقد تعلق به ضمان المال فلا يتعلق به ضمان القصاص، ولو قطع أصبعًا فسقطت إلى جنبها أخرى: لا قصاص عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد في الأول القصاص وفي الثاني الدية، ويروى عن محمد وجوب القصاص فيهما.

3 **عند المالكية والشافعية:** القصاص في الجناية فقط وفيما سرت إليه الدية، فلو قطعت أصبعًا فتآكلت الكف حتى ذهبت يقتص في الأصبع ويعطى أربعة أخماس دية اليد، والسر انعدام المماثلة بين الجناية وما سرت إليه، وإنما تتحقق المساواة بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل وفيما زاد الدية.

4 **عند الحنابلة:** سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، فالقصاص إذا كانت السراية إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف على وجه المماثلة، والدية إذا كانت إلى ما لا يمكن، فلو قطعت أصبعًا فتآكلت أخرى إلى جانبها أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص لإمكان الاستيفاء بالقياس على النفس إذا سرت إليها الجناية، أما إذا سرت إلى ما لا يمكن القصاص فيه كأن قطعت أصبعًا فشلت يده فالقصاص في الجناية دون السراية لتعذر الاستيفاء على وجه المماثلة.

تطبيق على مسألة قطع أصبع فشلت إلى جانبها أخرى: أبو حنيفة: لا قصاص في الجناية ولا فيما سرت إليه وفيهما الدية، وجمهور الفقهاء: القصاص في الجناية والدية فيما سرت إليه.

سراية الجناية لمعنى: إذا جنى شخص على آخر فسرت الجناية لمعنى كأن شجه موضحة أو منقلة أدت إلى إذهاب بصره أو سمعه، فقد عرفنا آراء الفقهاء في ذلك حين الكلام عن القصاص في الجناية على المعاني.

٢ الفرع الثاني: التداخل:

تعريف التداخل: وهو لو ارتكب شخص جنايتين واستيفاء القصاص في إحداهما يدخل تحته استيفاء الأخرى، كما لو قطع يد رجل ثم قتله، فهل يدخل استيفاء اليد في القتل؟

الرأي	المضمون
الرأي الأول	اليد لا تدخل في قصاص النفس، والولي بالخيار إن شاء قطع يده ثم قتله، وإن شاء اكتفى بالقتل، وإن شاء عفا عن النفس وقطع يده، ويستوي القتل قبل البرء أم بعده، وعند المالكية: اليد تدخل في النفس إلا إذا قصد الجاني المثلة حين قطع اليد ففي تلك الحالة يقتص من اليد ثم النفس، ويستوي أن يكون التداخل في شخص واحد أو أكثر، جاء في الشرح الكبير: {mark:أحمر:"واندرج طرف كيد ورجل وعين في قتل النفس إن تعمده الجاني ثم قتله، وإن كان الطرف لغيره كقطع يد شخص وفقء عين آخر وقتل آخر عمدًا فيندرجان في النفس لأنها تأتي على الجميع... لم يقصد القاتل مثلة بالمقتول فإن قصدها فعل به ما فعل ثم يقتل"} — أبو حنيفة وبعض الشافعية ورواية للحنابلة
الرأي الثاني	قصاص اليد يدخل في قصاص النفس إذا كان القتل قبل البرء، أما إذا برئ القطع قبل القتل فلا تدخل كما عند أبي حنيفة، وحجتهم: أن الجناية على ما دون النفس إذا لم يتصل بها البرء لا حكم لها مع الجناية على النفس بل يدخل ما دون النفس في النفس بالقياس على ما لو قطع يد آخر خطأ ثم قتله قبل البرء فإنه لا يجب عليه إلا دية واحدة، أما إذا برئ القطع قبل القتل فإن حكمها يكون قد استقر ولا تدخل لأنها جنايتان يجب القصاص في كل منهما فوجب القصاص فيهما عند الاجتماع — أبو يوسف ومحمد والراجح للشافعية ورواية للحنابلة

التداخل في الخطأ: إن كان بين جنايتين خطأ كأن قطع يده خطأ ثم قتله خطأ: إن كان القتل قبل البرء دخل ما دون النفس في النفس وتجب دية واحدة لأن حكم القطع لم يستقر، وإن كان بعد البرء فلا يدخل وتجب دية كاملة للنفس ونصف دية لليد.

بين عمد وخطأ: لا تداخل، بل لكل جناية حكمها لاستقلالها، ففي العمد القصاص وفي

الخطأ الدية.

٣ الفرع الثالث: وقت القصاص:

1. **جمهور الفقهاء:** القصاص فيما دون النفس بعد استقرار الجناية بالاندمال أو بالسراية إلى النفس، استندوا: لما روى جابر أن النبي ﷺ «"نهى أن يستفاد من الجروح حتى يبرأ المجروح"» ، ولما روي «"أن رجلًا جرح حسان بن ثابت في فخذه بعظم فجاء الأنصار إلى رسول الله ﷺ فطلبوا القصاص فقال: انتظروا ما يكون بصاحبكم فأنا والله منتظر"» ، ولأن الجرح يحتمل السراية إلى النفس والجراحة عند السراية تصير قتلًا، وإنما يستقر الأمر بالبرء.

2. **الراجح عند الشافعية:** يقتص على الفور، حجتهم: ما رواه عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال: طعن رجل رجلًا بقرن في رجله فجاء النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال: دعه حتى يبرأ، فأعادها مرتين أو ثلاثًا فأبى، فأقاده منه ثم عرج المستقيد، فجاء فقال: برئ صاحبي وعرجت رجلي! فقال: «"لا حق لك"» ، فهذا يدل على عدم القصاص قبل البرء،

ورد: بأن الدارقطني رواه وفي سياقه: **"فقال يا رسول الله عرجت، فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك"** ، وهذه زيادة يجب قبولها وهي متأخرة عن الاقتصاص فتكون ناسخة له، وفي الحديث ما يدل على أن القصاص قبل البرء معصية، ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية فوجب أن يملكه في الحال كما لو برأ، ولأنه موجب الإتلاف فيثبت فورًا بالقياس على قيم المتلفات.

ملاحظة: ويستحب عند الشافعية التأخير إلى البرء لاحتمال العفو، ومرجع الخلاف اختلافهم فيما إذا مات المجروح بالجراحة: فريق: القصاص في النفس لا الطرف، والشافعية: يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه.

القصاص من الحامل: اتفق الفقهاء على أنه لا يقتص منها حتى تضع وترضع ولدها وينقضي النفاس ويستغنى ولدها بغيرها، وإلا انتظر إلى ما بعد الفطام، والعلة أن الاستيفاء وقت الحمل قد يؤدي لإجهاض الجنين وهو يرى فلا يهلك بجريمة غيره، وبعد الوضع يؤخر

لإرضاعه لأن الولد لا يعيش إلا به غالبًا مع أن التأخير يسير، وإذا لم توجد من ترضعه يؤخر للفطام، إلا أنه يجوز الاستيفاء إذا كان الغالب بقاؤها وعدم ضرر الجنين.

القصاص من المريض وقت الحر والبرد: يؤخر القصاص لشدة الحر أو البرد أو لمرض يرجى برؤه لئلا يموت الجاني فتؤخذ نفس فيما دونها فينتفي التماثل، وهذا عند الجمهور، والراجح عند الشافعية: لا يؤخر لحر أو برد أو مرض لأن القصاص يثبت على الفور.

٤ الفرع الرابع: سراية القصاص:

المسألة: إذا قطع شخص طرفًا يجب القصاص فيه فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء، فهل يلزم المستوفي شيء؟

الرأي	المضمون
الجمهور	لا يلزمه شيء، احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ﴾، وبما روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما: «"من مات من حد أو قصاص لا دية له والحق قتله"»، ولأن الجاني مات من قطع مستحق فلا يتعلق بسرايته ضمان، ولا يمكن التقيد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه، فصار كالإمام والبزاغ والحجام والمأمور بقطع اليد» — الجمهور
أبو حنيفة	يلزم المستوفي الدية، وإن اختلفوا هل في ماله أم في العاقلة، احتجوا: بأنه قتل بغير حق لأن حقه في القطع وهذا وقع قتلًا، ولهذا لو وقع ظلمًا كان قتلًا، وأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة وهو مسمى القتل إلا أن القصاص سقط للشبهة فوجبت الدية — أبو حنيفة، وبه قال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحارث العكلي والشعبي والنخعي والزهري

ملاحظة: وينطبق الحكم إذا كانت السراية إلى ما دون النفس.

٥ الفرع الخامس: مستحق القصاص:

القاعدة: مستحق القصاص هو المجني عليه إذا كان كبيرًا. فأما الصغير أو المجنون:

١ **بعضهم:** الولي يقوم مقامهما.

٢ **الشافعية وجمهور الحنابلة والظاهرية:** ليس للولي أو الوصي ذلك، احتجوا بقوله تعالى: «وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا» ، ووجه الدلالة: حق الصغير والمجنون قد وجب فلا يجوز أن يسقطه له غيره لأنه كسب عليه، وبالآيات التي تثبت القصاص كقوله تعالى: «وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» و «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» ، فإنها تثبت القصاص لهما ولا يصح العفو إلا برضائهما ورضاؤهما غير معتبر، فيبقى الحق إلى البلوغ أو الإفاقة، فلهما المطالبة أو العفو أو طلب الدية، وليس للولي إلا طلب القصاص أو الانتظار، وبالقياس على عدم صحة عفو الولي عن مال ثبت للصغير عند الغير، وبأن القصد التشفي ولا يحصل باستيفاء الولي.

٦ الفرع السادس: استيفاء القصاص عند تعدد المجني عليهم:

القاعدة: إذا تعددت أفعال الجاني: فإن لم يكن تعارض (كقطع يد شخص ورجل آخر) يقتص لكل واحد بمثل ما جنى عليه، أما عند اتحاد محل القصاص (كقطع يميني رجلين)، فتفصيل المذاهب في الآتي:

١ **الأحناف:** إن حضرا معًا فلهما قطع يمينه ويأخذا دية يد مناصفة، لاستوائهما في سبب الاستحقاق فيثبت لكل واحد قطع يد الجاني وهو متعذر ولا يستوفي كل واحد إلا بعض حقه فيستوفي الباقي من الدية، وإن حضر أحدهما اقتص له لثبوت حقه بيقين وحق الآخر متردد، وللآخر نصف الدية، ولو قضي بالقصاص ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فهل للآخر القصاص أو الأرش؟ رأيان، ورد: بأنه يفضي إلى إيجاب القصاص في بعض العضو والدية في بعضه، والجمع بين البدل والبدل في محل واحد لم يرد الشرع به ولا نظير له.

٢ **المالكية:** إذا استحق أكثر من واحد القصاص من عضو فإنه يقتص إذا طلب أحدهم ويسقط حق الباقين، جاء في مواهب الجليل: **"ولو فقأ عين جماعة اليمنى وقتًا بعد وقت ثم قاموا لتفقأ لجميعهم وكذا اليد والرجل"** .

3 **الشافعية:** ينظر إلى وقوع الجنايات: فإن كانت تعاقبًا اقتص للأول لمزية السبق، فإن عفا اقتص للثاني وهكذا، فإذا اقتص لواحد فالدية لمن بعده لأنه فاته القصاص بغير رضاه، وإن وقعت دفعة واحدة أو أشكل الحال أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة اقتص له لعدم المزية.

4 **الحنابلة:** طبقوا نظريتهم في القتل: إذا اتفق المجني عليهم على القصاص يقتص لهم ولا شيء غير ذلك، وإن أراد أحدهم القصاص والثاني الدية اقتص للأول وأعطى الثاني الدية.

سقوط القصاص: فيما دون النفس

حالات السقوط: يسقط القصاص فيما دون النفس في حالات، وتفصيلها في الآتي:

أولًا: فوات محل القصاص (عضو الجاني المماثل):

القاعدة: إذا انعدم محل القصاص قبل اختيار المجني عليه القصاص سقط حقه، لأن حقه تعلق بعضو معين فلما زال سقط، قياسًا على سقوط القصاص في النفس بموت الجاني، وهذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في وجوب الدية أو الأرش:

الرأي	المضمون
الأحناف	يفرقون بين سقوط المحل بآفة سماوية أو فواته ظلمًا (لا يلزم الجاني شيء)، وفواته بحق كقصاص أو حد في سرقة (يلزمه الدية أو الأرش لأنه قضى بالمحل حقًا مستحقًا عليه فصار كأنه قائم وتعذر استيفاء القصاص لعذر) — الأحناف
المالكية	روايتان: لا يلزمه شيء، وإن فات قبل الجناية فعليه الدية وإن فات بعدها سقط القصاص بدون نظر إلى سبب الفوات (سماوي أو بحق) — المالكية
الشافعية والحنابلة	يلزم الجاني الدية إذا فات المحل — الشافعية والحنابلة

مرجع الخلاف: اختلافهم في مقتضى العمد: هل القصاص عينًا أم القصاص أو الدية؟ فمن رأى أن موجبه القصاص عينًا لم يوجب الدية إذا فات المحل، ومن رأى أن مقتضاه القصاص أو

الدية أوجب الدية، وإن كان الأحناف وبعض المالكية ممن قالوا بأن موجب العمد القصاص قالوا بالدية رغم فوات المحل لسبب آخر.

٢ ثانيًا: العفو:

القاعدة: إذا عفا المجني عليه عن الجاني سقط القصاص فيما دون النفس، وهل له الدية أو الأرش؟ رأيان بناءً على اختلافهم في موجب العمد، والدية عند الإطلاق هي الكاملة، والأرش ما هو أقل منها، وقد يكون مقدرًا (كنصف الدية في اليد الواحدة، وفي كل أصبع من اليدين والرجلين عشر الدية) وقد يكون غير مقدر يقدره القاضي ويسمى الحكومة، وما لا قصاص فيه وليس له أرش مقدر ففيه الحكومة.

٣ ثالثًا: الصلح:

القاعدة: يسقط القصاص إذا تصالح الجاني والمجني عليه على سقوطه في مقابل مال.

– خاتمة: هل يمكن تعزير الجاني؟

الخلاف: العقوبة الأصلية عند الجمهور هي القصاص ولا يثبتون التعزير سواء اقتص أو تعذر الاستيفاء، وذهب المالكية إلى أنه إذا تعذر استيفاء القصاص فإن المجني عليه يعزر ويدفع الدية، جاء في مواهب الجليل: **"وإن ذهب والعين قائمة فإن استطاع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة"** ، يعني فإن استطاع أن يقتص منه وعينه قائمة فعل، وكذلك اللسان إذا خرس ولم يقطع، هذه سبيل كل ما ذهبت منفعته ولم يبن عن جسمان المجني عليه وبقي جماله، وإن كان معينًا ففيه عقله كاملًا ولا قود فيه أو إن كان عمدًا ويؤدب الجاني مع أخذ العقل منه.

الدية: فيما دون النفس

نص الكاساني: *وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوبِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ خَطَأً إذَا كَانَتْ فِيمَا فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا قِصَاصَ فِي عَمْدِهِ يَسْتَوِي فِيهِ الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ، وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَالْكَلَامُ فِي مَوْضِعَيْنِ: بَيَانِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَشَرَائِطِهِ، أَمَّا السَّبَبُ فَهُوَ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنَ الْعُضْوِ عَلَى الْكَمَالِ، وَذَلِكَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إبَانَةُ الْعُضْوِ وَإِذْهَابُ مَعْنَاهُ مَعَ بَقَاءِ صُورَتِهِ، فَالْأَعْضَاءُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا كَمَالُ الدِّيَةِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ، وَنَوْعٌ مِنْهُ اثْنَانِ، وَنَوْعٌ مِنْهُ أَرْبَعَةٌ، فَالَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ سِتَّةُ أَعْضَاءٍ: الْأَنْفُ، وَاللِّسَانُ، وَالذَّكَرُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا*

رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «"فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ"» .

تمهيد: الدية هي العقوبة البديلة في الجناية على ما دون النفس عمدًا، وقد تكون الأصلية كما في جناية الأب على ولده عمدًا (لا يقتص منه ولكن يدفع الدية)، وهي العقوبة الأصلية للجناية الخطأ وكذا شبه العمد عند من قال به، وليس هناك فروق في الدية بين العمد وغيره إلا في بعض الأمور كمن يتحمل الدية وأوصافها وتغليظها وصفة التغليظ وأدائها.

سبب وجوب الدية: وسبب وجوب الدية فيما دون النفس تفويت المنفعة المقصودة من العضو على وجه الكمال، إما بإبانته وإما بإذهاب معناه مع بقاء صورته، وقد ورد الشرع بها عند تفويت منفعة الجنس كما في قطع اليدين أو الرجلين، لأن تفويت منفعة الجنس يجعل النفس تالفة من وجه، وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيمًا للآدمي، فإتلاف اللسان مثلًا فيه الدية كاملة لأنه عضو واحد في الجسد وأوجب الشارع فيه دية كاملة لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس وإذهابها كإتلاف النفس، وقد يكون الواجب الدية كاملة وقد يكون الأرش.

الأعضاء التي: تجب فيها الدية كاملة

الأنواع: الأعضاء التي تتعلق بها كمال الدية ثلاثة أنواع، وتفصيلها في الآتي:

1. **النوع الأول – أعضاء لا نظير لها في البدن:** الأنف واللسان والذكر والصلب ومسلك البول ومسلك الغائط من المرأة إذا أفضاها إنسان فصارت لا تستمسك البول أو الغائط.
2. **النوع الثاني – أعضاء منها اثنان:** العينان والأذنان والشفتان والحاجبان والثديان والحلمتان والأنثيان.
3. **النوع الثالث – أعضاء منها أربعة:** أشفار العينين، ومنابت الأهداب إذا لم تنبت، والأهداب نفسها إذا لم تنبت.
4. **النوع الرابع – أعضاء منها عشرة:** أصابع اليدين وأصابع الرجلين.

أولًا: الأعضاء التي لا نظير لها:

١ الأنف:

الجناية على المارن: المارن (ما لان وخلا من العظم، ويشتمل على المنخرين والحاجز): فيه الدية لما روى طاوس: كان في كتاب رسول الله ﷺ: «"في الأنف إذا أوعب مارنه جدعًا الدية"»، أي إذا استوعب واستؤصل، ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة كاملة (يجمع الشم ويمنع وصول التراب إلى الدماغ)، وليس في البدن منه إلا شيء واحد ففيه الدية، وإن قطع بعضه ففيه بقدره كالأصابع، وروى عن عمر بن عبد العزيز أن في المارن ثلث الدية.

الجناية على المنخر: اختلف الفقهاء في الجناية على المنخر، وتفصيله في الآتي:

١ **فريق:** في المنخر ثلث الدية وفي المنخرين ثلثاها وفي الحاجز الثلث، لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس واحد فتوزعت الدية على عددها.

٢ **فريق آخر:** في المنخرين الدية وفي أحدهما نصفها وفي الحاجز حكومة، لأن المنخرين ليس لهما ثالث فأشبها اليدين، وبهما يذهب الجمال كله والمنفعة.

المارن مع القصبة: اختلف الفقهاء في المارن مع القصبة، وتفصيله في الآتي:

١ **فريق:** الدية في المارن والحكومة في القصبة لأنها تابعة كالذراع مع الكف.

٢ **فريق آخر:** الدية فقط للحديث، ولأن المارن والقصبة عضو واحد فلم يجب به أكثر من دية، وبالقياس على الذكر إذا قطع من أصله، ويستوي الأخشم وغيره لأن ذلك عيب في غير الأنف.

مخالفة ابن حزم: وخالف ابن حزم الجمهور إذ لم يثبت عنده نص أو إجماع، وليس في الأنف عنده إلا القصاص أو المفاداة في العمد ولا شيء في الخطأ.

٢ اللسان:

القاعدة: تجب فيه الدية لقول رسول الله ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: «"وفي اللسان الدية"»، وعليه إجماع الفقهاء، ولأن فيه جمالًا ومنفعة، أما الجمال فقد سئل رسول الله

ﷺ عن الجمال في الرجل فقال: «"في اللسان"» ، ويقال: جمال الرجل في لسانه، والمرء بأصغريه: قلبه ولسانه، وأما المنافع فإنه يبلغ به الأغراض ويقضى به الحاجات وبه تتم العبادات وبه يعرف ذوق الطعام والشراب، وتجب كاملة إذا جنى عليه فخرس، وفي بعضه بحسب قدر الجناية، ويرى ابن حزم: الواجب في العمد القصاص أو المفاداة لأنه جرح، وأما الخطأ فمرفوع بنص القرآن.

ذهاب بعض الكلام: اختلف الفقهاء في ذهاب بعض الكلام، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **أكثر الجمهور:** يجب من الدية بقدر ما أدت إليه الجناية، لأن ما ضمن جميعه بالدية ضمن بعضه ببعضها، ويكون بحسب عدد حروف هجاء لغته، فإن كان عربيًا فثمانية وعشرون حرفًا سوى «لا»، والخلاف في هل العبرة بجميع الحروف أم بالتي للسان فيها دخل في النطق.
2. **بعض الأحناف – القول الأول:** إن قدر على أداء أكثر الحروف فحكومة لحصول الإفهام مع الاختلاف، وإن عجز فكل الدية لأن الظاهر عدم حصول منفعة الكلام.
3. **بعض الأحناف – القول الثاني:** إن ذهب بعض الكلام بقطع بعض اللسان فحكومة لأنه لم يوجد تفويت المنفعة على سبيل الكمال.
4. **المالكية:** إذا لم يؤد القطع إلى منع الكلام فحكومة.

ملاحظة: ويراعى: إن استوى المقطوع من اللسان والذاهب من الكلام (كربع بربع) فربع الدية، وإن اختلفا (كربع لسان بنصف كلام أو نصف لسان بربع كلام) فبقدر الأكثر لأن كليهما مضمون، وإن جنى على اللسان ولم يذهب شيء منه لكن حصلت عجلة أو غنة أو فأفأة فحكومة للنقص والشين مع بقاء المنفعة.

لسان الأخرس: حكومة إذا بقي ذوقه، فإن ذهب الذوق مع اللسان: جمهور الحنابلة: الدية لذهاب الذوق وهو معنى، وجمهور الفقهاء (الأحناف والمالكية والشافعية): حكومة لأن الدية لا تكون كاملة في لسان الأخرس فلا تكتمل في ذهاب الذوق بمفرده، وبعض الحنابلة: ثلث الدية لقضاء عمر، وقيد المالكية بعدم ذهاب صوت الأخرس وإلا ففي قطع اللسان الدية.

لسان الصغير: اختلف الفقهاء في لسان الصغير، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **أولًا: إن لم يتكلم لطفوليته ولم يمض زمان يتحرك فيه اللسان:** بعض المالكية والشافعية والحنابلة: دية لسانه لأن الظاهر السلامة وإنما لم يتكلم لأنه لا يحسن الكلام، قياسًا على ضمان أطرافه، وبعض المالكية والحنفية: حكومة لأنه لا كلام له والدية لا تلزم بأمر مشكوك فيه فصار كالأخرس،

نوقش: بأن الأخرس علم أنه أشل بخلاف الصغير.

2. **ثانيًا: إن بلغ حدًّا يتحرك فيه بالبكاء والكلام فلم يتحرك:** حكومة لأن الظاهر أنه لم يكن ناطقًا، إذ لو كان لتحرك لسانه بما يدل عليه كقول بابا أو ماما.

3. **ثالثًا: إن كبر ونطق ببعض الحروف:** بقدر ما ذهب لأنه ظهر أنه كان ناطقًا.

٣ الذكر:

القاعدة: أجمع الفقهاء على أن في الذكر الصحيح الدية لما روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: «"في النفس الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنف الدية، وفي المارن الدية"»، ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة (الوطء والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودفع الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة) فكملت ديته، ولا فرق بين الصغير والكبير والشيخ والشاب، وأنكر ابن حزم هذا الإجماع وذهب إلى أنه لا يجب في الخطأ شيء وأنه يجب القصاص في العمد أو المفاداة.

قطع الحشفة: وفي قطع الحشفة الدية لأنها أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع، ولأن معظم منافع الذكر (لذة المباشرة) تتعلق بها وأحكام الوطء تدور عليها، وإن قطع بعضها فبقدر ما قطع، وهل يقدر بالنسبة للحشفة أم للذكر؟ قولان.

ذكر الخصي والعنين: اختلف الفقهاء في ذكر الخصي والعنين، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **القول الأول:** في كل منهما الدية لإطلاق الخبر، ولأن ذكر الخصي سليم قادر على الإيلاج وإنما الفائت الإيلاد، والعفة عيب في غير الذكر، وهو عضو سليم في نفسه.

2. **القول الثاني:** حكومة لأن الذكر مقصود منه تحصيل النسل ولا يوجد في ذكر الخصي، والجماع يذهب في الغالب مع الخصي بدليل البهائم، ويقصد به أيضًا الإنزال والإحبال والجماع وقد عدم من العنين في حال الكمال.

3. **القول الثالث:** ثلث الدية لما روي عن عمر أنه قضى بذلك — بعض الحنابلة.

ملاحظة: ولا خلاف أن في قطع عسيب الذكر (دون الحشفة) الحكومة، أما إذا قطع الحشفة والعسيب ففيهما الدية، والذكر الأشل إذا جنى عليه فحكومة.

٤ الصلب:

القاعدة: تجب الدية عند الجمهور لقول الرسول ﷺ في حديث عمرو بن حزم: «"وفي الصلب الدية"» ، ولما روى الزهري عن سعيد بن المسيب: «"مضت السنة أن في الصلب الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي الأنثيين الدية"» ، ولأن الجاني أبطل منفعة مقصودة، وهذا إذا لم ينجبر الكسر ويعاد لحالته، وإذا ترتب العجز عن المشي فقط فالدية، وإن ترتب العجز عن الوطء فالدية أيضًا، وفي سبل السلام فإن ذهب المني مع الكسر فديتان، وعند المالكية: لا تندرج دية الصلب في دية إبطال الجماع إذ فيهما ديتان.

إن ترتب ذهاب المشي والجماع: اختلف الفقهاء في ذلك، وتفصيله في الآتي:

1. **القول الأول:** دية واحدة لأنهما منفعتي عضو واحد.
2. **القول الثاني:** ديتان لأنه يجب في كل منهما الدية عند الانفراد فوجبتا عند الاجتماع بالقياس على قطع الأذنين فذهب السمع.

إذا انجبر الكسر: إذا انجبر الكسر ولكن احدودب: الراجح عند الحنابلة دية كاملة، والجمهور لا دية كاملة، وكذا إذا ضعف مشيه أو احتاج إلى عصا فحكومة، وإن جبر وعاد لحالته فحكومة الكسر، وعند المالكية لا شيء إلا إذا انحنى، وعند ابن حزم: القصاص في العمد أو المفاداة ولا شيء في الخطأ.

٥ مسلك البول والغائط:

إذا أصبح لا يستمسك: اختلف الفقهاء في مسلك البول والغائط، وتفصيله في الآتي:

1. **جمهور الفقهاء:** في كل منهما الدية وفيهما معًا ديتان لأن الجاني فوت منفعة مقصودة بالعضو على الكمال.

2. **بعض الحنابلة:** ثلث الدية في كل.

3. **بعض المالكية:** حكومة.

جناية الإفضاء: مأخوذ من الفضاء، وقد يطلق على الجماع لقوله تعالى: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» ، وعلى اللمس كقوله ﷺ: «"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ"» ، واختلفوا في حقيقته: بعضهم: أن يزيل الواطئ الحاجز بين الفرج وثقبة البول، وبعضهم: بين الفرج والدبر.

مقدار الواجب في الإفضاء: اختلف الفقهاء في مقدار الواجب في الإفضاء، وتفصيله في الآتي:

1. **فريق:** الدية لأن الإفضاء يمنع اللذة ولا تستمسك البول ويقطع التناسل لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول فأشبه قطع الذكر، ولأنه أعظم من الجناية على الشفرين،

   نوقش: بأنه قياس مع الفارق فقد وجبت الدية في الشفرين لأن الجاني قطع عضوين فيهما نفع وجمال فأشبه الشفتين، ولا نسلم بأنه يمنع الوطء.

2. **فريق آخر:** ثلث الدية، احتجوا بما روي عن عمر أنه قضى بثلث الدية ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا، وبالقياس على الجائفة لأنه يخرق الحاجز بين شيئين.

3. **بعض المالكية:** حكومة، وبعضهم: حكومة ودية.

إن ترتب على الإفضاء استرسال البول: اختلف الفقهاء في ذلك، وتفصيله في الآتي:

1. **فريق:** دية واحدة لأن التالف عضو واحد لم يفت غير منافعه.

2. **فريق آخر:** دية وحكومة لأنه فوت منفعتين،

   نوقش: بأنه لو وجب دية المنفعتين لوجبت ديتان ولم يقبل به أنصار هذا الرأي.

٦ الجلد:

1. **المالكية:** الدية في الشوى (جلدة الرأس)، وكذا إذا فعل فعلًا أدى إلى تجذمه أو تبريصه ولو لم يعم.

2 **الشافعية:** الدية إذا سلخ ولم ينبت، لأن فيه جمالًا ومنفعة ظاهرة، ويتصور إن بقي في المسلوخ حياة مستقرة بعد سلخه ومات بسبب آخر غير السلخ كأن قام غير السالخ وأجهز عليه فيجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روحه وعلى السالخ الدية، وكذا لو انهدم حائط عليه بعد سلخه ومات بسبب.

3 **الحنفية والحنابلة:** حكومة.

V شعر الرأس واللحية:

الرأي	المضمون
الأحناف والحنابلة	الدية إذا لم ينبت، احتجوا: بما روي أن عليًّا قال: في الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية كاملة، وقال في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية، وروي أن رجلًا أغلى ماء فصبه على رأس رجل فانسلخ جلد رأسه فقضى علي بالدية، وبأن الجناية على شعر الرأس (للرجل أو المرأة) إذهاب للجمال على الكمال فتجب الدية بالقياس على أذن الأصم وأنف الأخشم — الأحناف والحنابلة
المالكية والشافعية	حكومة لأنه إتلاف جمال من غير المنفعة كإتلاف العين القائمة واليد الشلاء، جاء في حاشية الدسوقي: {mark:أحمر:"(قوله: وكذا شعر الرأس واللحية) أي في قلع كل الحكومة سواء كان عمدًا أو خطأ، كان قلعه بحلق أو نتف، إن لم ينبت، فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد، وقوله: وكذا شعر الرأس أي بالنسبة لرجال غير معتادين لحلقها، أو لنساء، وأما بالنسبة لرجال معتادين لحلقها، فالذي يظهر: أنه لا شيء فيه" } — المالكية والشافعية

توضيح الكاساني: أن الشعر للنساء والرجال جمال كامل وكذا اللحية للرجال، والدليل ما روي أن الله خلق في سماء الدنيا ملائكة من تسبيحهم: سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، وتفويت الجمال على الكمال في حق الحر يوجب كمال الدية كالمارن والأذن الشاخصة، والجامع إظهار شرف الآدمي وكرامته، وشرفه في الجمال فوق شرفه في المنافع، ثم تفويت المنافع على الكمال أوجب كمال الدية فتفويت الجمال أولى، بخلاف شعر سائر البدن لأنه لا جمال فيه على الكمال لأنه لا يظهر للناس، وقيد بعض الأحناف باللحية الكاملة التي يتجمل بها صاحبها، فإن كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء، وإن كانت غير متوفرة بحيث يقع بها الجمال الكامل وليست مما يشين فحكومة عدل.

⚠ **نقد المالكية والشافعية:** ورد: بأن القياس مع الفارق فإن اليد الشلاء ليس جمالها كاملًا.

ثانيًا: الأعضاء التي منها اثنان:

تمهيد: كل عضو ليس له نظير كاللسان أو الأنف إذا جنى عليه ففيه الدية كاملة لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وما في الجسد منه اثنان ففيهما الدية كاملة لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف الدية لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس.

١ العينان:

القاعدة: فيهما الدية وفي الواحدة نصفها: لقول النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: «"وفي العينين الدية"» ، وروي: «"وفي العين الواحدة خمسون من الإبل"» ، ولأنه ليس في الجسد منها إلا شيئان ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها، ولأن في الجناية عليهما تفويت منفعة الجنس أو تفويت الجمال على الكمال.

ملاحظة: وقد تكون الجناية على الإبصار فقط دون قلع العينين وفيها الدية، وكذا في طمسهما مع ذهاب البصر، ولا فرق بين كونهما صغيرتين أو كبيرتين، إلا أنه إن كان فيها بياض ينقص البصر فتنتقص الدية بقدره، واختلف في عين الأعور: البعض: الدية الكاملة، والبعض: نصف الدية.

٢ الأذنان:

الرأي	المضمون
جمهور الفقهاء	فيهما الدية وفي إحداهما نصفها، احتجوا بما في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: «"وفي الأذنين الدية"» ، وبقضاء عمر وعلي بالدية فيهما، ولأن فيهما جمالًا ظاهرًا ومنفعة مقصودة، وبالقاعدة: ما في الجسد منه اثنان ففيهما الدية كاملة، وإذا قطع بعضها كنصف أو ربع فبقسطه كالأصابع» — جمهور الفقهاء
المشهور للمالكية	حكومة إذا لم يذهب السمع، فإن ذهب ففيهما الدية، لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير ولا يثبت بالقياس، ويرد ما استدل به الجمهور — المشهور للمالكية

٣ الشفتان:

القاعدة: فيهما الدية لما في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: «"وفي الشفتين الدية"» ،

ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة كاليدين، وإن قطع بعضهما فبقدره.

إحدى الشفتين: الجمهور: نصف الدية بدون تفرقة بين العليا والسفلى لأن كل شيئين وجبت فيهما الدية وجب في أحدهما نصفها، وروي عن أحمد: في العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثان، لأن منفعة السفلى أعظم لأنها تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعام، والعليا ساكنة.

٤ الحاجبان:

الرأي	المضمون
الأحناف والحنابلة	فيهما الدية وفي أحدهما نصفها كاليدين، وممن أوجبه: سعيد بن المسيب وشريح والحسن وقتادة، واحتجوا بأن الجناية عليهما إذهاب للجمال على الكمال فتجب كأذن الأصم وأنف الأخشم، ويشترطون عدم عود الشعر، وإن احتاج انتظار مدة انتظر، وفي إذهاب بعضه قسطه من الدية — الأحناف والحنابلة
المالكية والشافعية	حكومة لأنه إتلاف جمال من غير منفعة — المالكية والشافعية

٥ الثديان:

ثدي المرأة: أجمع أهل العلم على الدية لتفويت جنس المنفعة وتفويت الجمال على الكمال، وفي أحدهما نصفها.

الحلمتان: اختلف الفقهاء في الحلمتين، وتفصيل ذلك في الآتي:

١ **الجمهور:** فيهما الدية لأن منفعة الثديين بالحلمتين إذ الصبي يمص بهما اللبن، وبذهابهما تتعطل منافع الثديين، فوجب فيهما ما يجب في الثديين كالأصابع مع الكف.

2 **مالك والثوري:** لا دية إلا إذا ترتب قطع اللبن أو فساده كأن صار دمًا، وإلا فحكومة، وابن عرفة: في قطع حلمتي العجوز حكومة كاليد الشلاء.

ملاحظات: وعليه لو قطع الثديين كلهما ففيهما الدية بالقياس على قطع الذكر كله، وإن ضربهما فأشلهما ففيهما الدية كإشلال اليدين، وإن أذهب لبنهما من غير إشلال: البعض حكومة، والبعض الدية لأنه ذهب بنفعهما كإشلالهما.

الصغيرة: إذا ضربت على ثديها ثم ولدت فلم ينزل لبن وانتظر حتى أيست من نزوله فالدية، وإن عاد فحكومة في مدة الانتظار، وإن قال أهل الخبرة ينقطع بغير جناية لم يجب أرشه لأن الأصل براءة الجاني.

ثدي الرجل وحلمتاه: اختلف الفقهاء في ثدي الرجل وحلمتاه، وتفصيل ذلك في الآتي:

الرأي	المضمون
جمهور الفقهاء	حكومة لأنه إذهاب جمال من غير منفعة كالعين القائمة واليد الشلاء، جاء في الأم: {mark:أحمر:"وإذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة أو اصطلم ثدياها ففيهما الدية تامة، لأن في ثدييها منفعة الرضاع وليس ذلك في ثديي الرجل، ولثدييها جمال، ولولدها فيهما منفعة، وعليها بهما شين لا يقع ذلك الموقع من الرجل في جماله ولا شين عليه كهي"} — جمهور الفقهاء
الشافعية في قول والحنابلة	فيهما الدية لأن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب من الرجل كاليدين، ولأنهما عضوان فيهما الجمال ليس في البدن غيرهما من جنسهما، وردوا على قياس الجمهور بأنه مع الفارق لأن العين القائمة ليس فيها جمال كامل، ولأنها عضو ذهب منه ما تجب فيه الدية فلم تكمل ديته كاليدين إذا شلتا بخلاف مسألتنا — الشافعية في قول والحنابلة

٦ الأنثيان:

القاعدة: أجمع الفقهاء على أن فيهما الدية للنص في كتاب عمرو بن حزم: «"وفي البيضتين الدية"»، ولأن فيهما الجمال والمنفعة، وفي إحداهما نصف الدية، وحكي عن

سعيد بن المسيب: في اليسرى أكثر لأن النسل يكون فيها، **نوقش:** بأن ما وجبت الدية في شيئين وجب في أحدهما نصفها كاليدين، وبأنهما ذو عدد فاستوت ديتها كالأصابع، وأن الأصابع والأجفان تستوي دياتها مع اختلاف نفعها، وأن ادعاء زيادة نفع اليسرى يحتاج إلى إثبات.

ملاحظات: وإن رض الأنثيين أو أشلهما ففيهما الدية، وإن قطع الأنثيين مع الذكر فديتان، وكذا إذا قطعهما قبل قطع الذكر أو بعده.

قطع أنثيي الخصي أو العنين مع ذكره: اختلف الفقهاء في ذلك: فمن رأى أن في ذكرهما حكومة، فإن قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة لزمه ديتان، وكذا إذا قطع الذكر ثم الأنثيين، أما إذا قطع الأنثيين ثم الذكر لم يلزمه إلا دية الأنثيين وفي الذكر حكومة لأنه ذكر خصي، أما القائلون بأن في ذكرهما الدية ففي قطع الأنثيين والذكر ديتان يستوي الترتيب.

٧ الشفران:

القاعدة: تجب الدية كاملة بقطعهما إذا بدا العظم أو لم يقدر على جماعها، لأن فيهما جمالًا ومنفعة إذ بهما يقع التلذذ بالجماع، وليس في البدن غيرهما من جنسهما، وفي قطع إحداهما نصف الدية، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة أو الرتقاء وغيرهما لأن العيب ليس في الشفرين بل في داخل الفرج، والقرناء: إذا جنى عليها فأشلهما لذهاب نفعهما.

٨ الإليتان:

الرأي	المضمون
جمهور الفقهاء	تجب الدية في الجناية عليهما، فإذا أخذتا إلى العظم ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها، وفي بعضهما بقطعه من الدية إن عرف وإلا فحكومة، والسر في وجوبها ما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود، وأنهما عضوان من جنس واحد ليس في البدن غيرهما، ولا فرق بين الرجل والمرأة — جمهور الفقهاء
بعض المالكية	حكومة — بعض المالكية

٩ اللحيان:

القاعدة: هما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى، أما العليا فثابتة في عظم الرأس، ويجب في الجناية عليهما (كأن تلفا أو قلعا) الدية كاملة، وفي أحدهما نصفها، لأن بهما نفعًا وجمالًا، ولأن ما وجبت الدية فيه كله تجب في بعضه، وإن كانت الجناية عليهما بما عليهما من الأسنان وجب ديتهما وأرش الأسنان، ولا يدخل أرش الأسنان في ديتها عند الجمهور، فيجب في كل واحد دية مقدرة كالشفتين مع الأسنان، وتخالف الكف والأصابع لأن الكف تابع للأصابع واللحيان أصلان في الجمال والمنفعة.

وجوه ابن قدامة: ويضيف ابن قدامة ثلاثة وجوه: أن الأسنان مغروزة في اللحيين غير متصلة بهما بخلاف الأصابع، وأن كل واحد من اللحيين والأسنان ينفرد باسمه بخلاف الأصابع والكف فإن اسم اليد يشملهما، وأن اللحيين توجدان قبل الأسنان وتبقيان بعد ذهابها بخلاف الأصابع والكف، ويرى بعض الشافعية دخول أرش الأسنان في دية اللحيين بالقياس على دخول حكومة الكف في دية الأصابع، ونوقش بما ذكره ابن قدامة.

ملاحظات: ولو لم يكن في اللحيين أسنان ففيهما الدية فقط، وإذا انضربا حتى يبسا فلم ينفتحا ولم يطبقا ففيهما الدية، وكذا إذا انفتحا فلم يطبقا أو انطبقا فلم ينفتحا.

١٠ اليدان:

القاعدة: فيهما الدية وفي إحداهما نصفها لما في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: «"وفي اليد خمسون من الإبل"» ، ولما رواه معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «"وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية"» ، ولأن فيهما جمالًا ظاهرًا ومنفعة كاملة.

حد اليد: اختلف الفقهاء في حد اليد، وتفصيل ذلك في الآتي:

٦ **البعض:** الكف فقط (الأصابع وراحة الكف)، استدلوا بقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» ، ووجه الدلالة: أن اليد أطلقت على الكف فقط حيث قطع النبي ﷺ من الكوع فانصرفت اليد إلى ذلك.

2 **آخرون:** الكف والساعد والعضد إلى المنكب، استدلوا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» ، فقد أطلقت على ما كان إلى المرفق، وأيضًا حين نزلت آية التيمم «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» مسحت الصحابة إلى المناكب، واليد في العرف تطلق إلى المنكب، وأوردوا على الأول: بأن قطع اليد من الكوع في السرقة لأن المقصود يحصل به، وقطع بعض الشيء يسمى قطعًا له كما يقال قطع ثوبه إذا قطع جانبًا منه.

ثمرة الخلاف: إذا قطع من نصف الساعد: فعند القائلين بأن الحد إلى الكوع يجب حكومة لما زاد، وعند القائلين بأنها إلى المنكب لا يجب شيء لأنه ما قطع إلا يدًا.

ملاحظة: وتجب الدية في اليد إذا جنى عليها فشلت لأن منفعتها فاتت، بالقياس على ما لو أعمى عينه مع بقائها.

II الرجلان:

القاعدة: فيهما الدية وفي إحداهما نصفها لنفس أدلة اليدين، ويجري في حدهما نفس الخلاف، فالبعض: القدم فقط، والبعض: إلى نهاية الفخذ.

ثالثًا: الأعضاء التي منها أربعة:

I أشفار العينين:

القاعدة: وهي أجفان العينين، وهي أربعة، فإذا كانت الجناية على جميعها ففيها الدية عند الجمهور، وحجتهم أنها أعضاء فيها جمال ظاهر وتقع كامل، فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد، ولولاها لقبح منظر الإنسان، فتجب فيها الدية كاليدين، ويرى المالكية: حكومة لعدم ورود نص، والتقدير لا يكون إلا بنص ولا يثبت بالقياس، **نوقش:** بأن التقدير يثبت قياسًا.

الجناية على أحد الأشفار: أكثر الجمهور: ربع الدية بالتساوي لأن كل ذي عدد تجب في جميعه الدية تجب في الواحد بحصته كاليدين والأصابع، وحكي عن الشعبي: في الأعلى ثلثا دية العين وفي الأسفل ثلثها لاعتبار النفع فالأعلى أكثر نفعًا.

MNARA 01105405478

ملاحظة: وتجب الدية في أشفار عين الأعمى لأن ذهاب بصره عيب في غير الأجفان، وكذا لو كانت بلا أهداب.

٢ أهداب العينين:

الرأي	المضمون
الأحناف والحنابلة	الدية كاملة في الجناية عليها، وفي كل واحد ربع دية، لأن فيها جمالًا ونفعًا — الأحناف والحنابلة
المالكية والشافعية	حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور، لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون النفع — المالكية والشافعية

ملاحظة: وعلى القول بالدية: إذا قطعت الأهداب مع الأجفان ففيها كلها دية واحدة، لأن الشعر يزول تبعًا لزوال الأجفان فلم تفرد بضمان كالأصابع إذا قطع اليد وهي عليها.

رابعًا: الأعضاء التي منها عشرة:

١ أصابع اليدين:

القاعدة: جمهور الفقهاء: في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها، إلا الإبهام ففي كل مفصل منها خمس، لأنها مفصلان، واحتجوا بما روى ابن عباس عن رسول الله ﷺ: «"دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع"» ، وتقسم دية كل أصبع على أناملها، وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام فأنملتان، ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث، وفي كل أنملة من الإبهام نصف دية الأصبع، لأن دية الأصبع لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع وجب أن تقسم على عدد الأنامل.

خلاف السلف في عقل الأصابع: روي عن عمر: في الإبهام ثلاث عشرة، والتي تليها اثنتا عشرة، والوسطى عشر، والتي تليها تسع، والخنصر ست، **أجيب:** بأنه لما أخبر بكتاب رسول الله ﷺ لآل حزم وفيه: «"وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل"» أخذ به وترك قوله الأول، وروي عن مجاهد: الإبهام خمس عشرة، والتي تليها ثلاث عشرة، والوسطى عشر، والتي تليها ثمان، والخنصر سبع، ويجاب بما استدل به الجمهور.

⚠ **مذهب مالك:** وحكي عن مالك أن الإبهام أيضًا ثلاث أنامل إحداها باطنة، **أجيب:** بأن هذا ليس بصحيح لأن الاختبار بالظاهر، فإن قوله ﷺ: «"في كل أصبع عشر من الإبل"» يقتضي وجوب العشر في الظاهر لأنها هي الأصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها.

ⓘ **ملاحظات:** وتجب الدية في يد الأعسم والحسم (لقصر العضد أو الذراع أو اعوجاج الرسغ) لأن ذلك ليس بنقص في الكف فلا يمنع كمال الدية، وتجب أيضًا إذا جنى على اليد فشلت الأصابع لإتلاف منفعتها.

ⓘ **الأصبع الزائدة:** بعضهم: حكومة، وبعضهم: ثلث دية الأصبع، والمالكية: إن كانت قوية كالأصلية ففيها عشرة من الإبل وإلا فحكومة، وهذا إن انفردت بالقطع، أما إن قطعت مع الكف أو غيرها من الأصابع فلا شيء فيها.

٢ أصابع الرجلين:

✔ **القاعدة:** ما قلناه في أصابع اليدين ينطبق على أصابع الرجلين، وبالله التوفيق.

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثالثة

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ الفقه المقارن (جنايات) — هذا المقرر الحالي

النقود والمؤسسات المالية — متاح بالتطبيق

مدني (عقود) — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478